

Kazus na egzamin z prawa cywilnego w dniu 17 czerwca 2024 r.

Czas na rozwiązanie kazusu 180 min.

Jan, wdowiec oraz ojciec Julii i Jacka, był znanym kolekcjonerem zegarków. Jan cenniejsze egzemplarze ze swojej kolekcji przechowywał u znajomego Karola, który prowadził firmę zajmującą się ochroną mienia. Jan nie zawierał z nim żadnej umowy, traktował to, za zgodą Karola, jako przyjacielską przysługę. Latem 2020 do Jana zwrócił się Józef, który chciał kupić od niego jeden z zegarków jako lokatę kapitału. W umowie sprzedaży z 1 sierpnia 2020 r. Jan i Józef postanowili, że własność wybranego zegarka przejdzie na Józefa po zapłaceniu całej ceny, czyli 100.000 zł, która została rozłożona na 5 równych rat. Jan zawiadomił o sprzedaży zegarka Karola i poprosił go, aby ten nadal przechował zakupiony zegarek u siebie do czasu zapłaty całej ceny przez Józefa, a gdy ten zapłaci – wydał mu zegarek, na co Karol wyraził zgodę. Jesienią 2020 r. Jan zaczął poważnie chorować i postanowił sporządzić testament. Był to testament własnoręczny o treści: „Nie chcę, aby cokolwiek po mnie dostał syn Jacek, bo postępował wobec mnie niegodziwie, a jego rasistowskie poglądy są hańbą dla całej naszej rodziny”. Istotnie relacje między Janem a Jackiem były złe, zwłaszcza od momentu, w którym Jacek pobił swoją siostrę Julię (Julia nie zgłosiła jednak pobicia na policję). Choroba Jana pogłębiała się, a wtedy ku zaskoczeniu wszystkich, Jacek odwiedzał go niemal codziennie i starał się pomagać w opiece nad nim. W grudniu 2020 r. Jan trafił do szpitala i przeszedł operację ze względu na stan zagrażający życiu.

Podczas odwiedzin Jana w szpitalu, w obecności Julii i jej męża, Jacka oraz siostry Jana, Jan oświadczył, że wybacza Jackowi całe zło, które wyrządził jemu i siostrze a ponadto zwrócił się do swoich dzieci, aby podzieliły się spadkiem. W kilka dni później Jan zmarł. Julia uzyskała stwierdzenie nabycia spadku na swoją rzecz. Jacek wystąpił z wnioskiem o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w związku z testamentem, który jego zdaniem ojciec sporządził w szpitalu na kilka dni przed śmiercią.

Julia nie przejęła się działaniami Jacka, uznając, że oświadczenie Jana było tylko sentymentalnym stwierdzeniem ojca, a nie był to żaden testament.

Julia doskonale orientowała się w sprawach Jana, знаła treść umowy zawartej przez niego z Józefem. Odnalazła jednak tylko dwa pokwitowania wpłacenia rat, za sierpień i wrzesień 2020 r.

Zegarek sprzedany Józefowi był poszukiwany na rynku, więc Julia przekonana, że cena nie została przez Józefa w całości zapłacona, postanowiła sprzedać zegarek Piotrowi. Piotr chciał go podarować swojej pozamałżeńskiej córce, Ewie, o istnieniu której żona Piotra, Paulina, nie wiedziała. Piotr zapłacił za zegarek pieniędzmi, które wygrał w LOTTO. Przy zawieraniu z Piotrem umowy Julia okazała stwierdzenie nabycia spadku po Janie, jako dowód, że jest uprawniona do rozporządzania zegarkiem. Piotr odebrał zegarek od Karola (uprzedzonego przez Julię, że Piotr przyjdzie odebrać zegarek). W dniu 21-ych urodzin Ewy Piotr podarował jej kupiony od Julii zegarek.

Ewa przez miesiąc cieszyła się kosztownym prezentem, ale obawiała się, że nosząc tak drogi zegarek może go uszkodzić lub paść ofiarą złodzieja. Zwróciła się zatem do Karola, czy mógłby

przechować dla niej zegarek do czasu aż znajdzie chętnego do zakupu, na co Karol przystał. W maju 2021 r. Ewa zawarła z Erykiem na piśmie umowę sprzedaży zegarka. Po zawarciu umowy zawiadomiła o niej Karola. Ponieważ Karol znał Eryka, zgodził się na jego prośbę przechować u siebie zegarek, który Eryk zakupił od Ewy. Julia porządkując w lipcu 2021 r. dokumenty Jana odnalazła kolejne pokwitowania, z których wynikało, że Józef zapłacił całą cenę na początku grudnia 2020 r. W tym czasie Józef zażądał od Julii wydania zegarka, która jednak odmówiła, twierdząc, że nie może tego uczynić, gdyż zegarek sprzedała już Erykowi. Józef zwrócił się więc do Eryka z żądaniem wydania zegarka.

Czy żądanie Józefa wydania zegarka przez Eryka jest zasadne?

I. Podstawa żądania art. 222 § 1 k.c.

Przesłanki roszczenia windykacyjnego:

- A) Józef jest właścicielem zegarka**
- B) Eryk włada zegarkiem**
- C) Eryk nie ma tytułu prawnego do władania zegarkiem skutecznego wobec Józefa**

Ponadto:

- D) roszczenie nie wygasło**
- E) roszczenie jest wymagalne**
- F) roszczenie jest zaskarżalne**

Ad. A) Czy Józef jest właścicielem zegarka

Józef byłby właścicielem zegarka, gdyby nabył jego własność na podstawie umowy zawartej z Janem, a następnie nie utracił własności na skutek umowy sprzedaży między Julią a Piotrem, umowy darowizny między Piotrem i Ewą oraz umowy sprzedaży między Ewą a Erykiem.

Józef zawarł z Janem 1 sierpnia 2020 r. umowę sprzedaży. Została określona cena i przedmiot sprzedaży (konkretny zegarek z kolekcji Jana). Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej nie wymaga dla ważności żadnej formy. Umowa sprzedaży była ważna. Z treści kazusu nie wynika, aby strony były pozbawione zdolności do czynności prawnych, aby treść umowy była sprzeczna z ustawą lub zasadami współżycia społecznego lub by zachodziły jakieś wady oświadczenia woli.

W treści umowy postanowiono, że cena zostanie zapłacona w 5 ratach a własność zegarka przejdzie na Józefa po zapłaceniu całej ceny. Zastrzeżenie własności do czasu zapłaty ceny rozumie się jako uzależnienie przeniesienia własności od warunku (art. 589 k.c.). Umowa sprzedaży jest umową bezwarunkową, a jedynie skutek rozporządzający (art. 155 § 1 k.c.) nastąpi po zapłaceniu ceny. Zegarek nie został wydany Józefowi przed zapłatą ceny, więc zastrzeżenie własności nie musiało być stwierdzone na piśmie jak tego wymaga art. 590 § 1 k.c. (jest to forma dla celów dowodowych, więc jej niezachowanie nie pozbawiałoby

skuteczności zastrzeżenia własności; również forma pisemna z datą pewną – wymagana przez art. 590 § 1 zd. 2 k.c. jest zastrzeżona tylko dla wywołania określonego skutku, a nie pod rygorem nieważności). Zastrzeżenie własności zegarka do czasu zapłaty całej ceny było więc skuteczne.

Józef zapłacił całą cenę i w grudniu 2020 stał się właścicielem zegarka, który nie wszedł w skład spadku po Janie.

Czy Józef nie utracił własności zegarka?

1. Umowa sprzedaży między Julią i Piotrem.

Czy Julia była spadkobierczynią Jana?

Julia mogłaby dziedziczyć spadek bądź na podstawie testamentu, bądź na podstawie ustawy. Z treści kazusu wynika, że jesienią 2020 r. Jan sporządził testament własnoręczny. Należy przyjąć (z braku informacji w treści kazusu), że została zachowana forma testamentu określona w art. 949 § 1 k.c. W testamencie Jan nie powołał spadkobiercy, a jedynie zaznaczył, że nie chce, aby po nim dziedziczył syn Jacek. To postanowienie testamentu można by traktować jako wydziedziczenie. Aby wydziedziczenie było skuteczne spadkodawca musi w testamencie podać przyczynę wydziedziczenia (art. 1009 k.c.). Jan uzasadnił swoją decyzję „niegodziwym zachowaniem” Jacka wobec niego oraz jego „rasistowskimi poglądami” hańbiącymi dla całej rodziny. Tak opisana przyczyna wydziedziczenia nie mieści się w którejkolwiek przesłance z art. 1008 k.c. Wprawdzie Jacek pobił Julię, co mogłoby wypełniać przesłankę określoną w art. 1008 pkt 2 k.c. (umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu popełnione względem jednej z najbliższych osób spadkodawcy), ale ta przyczyna nie została wymieniona w treści testamentu. Fakt, że poglądy Jacka nie były pochwalane przez Jana, też nie daje podstaw do stwierdzenia, że zachodzi przesłanka z art. 1008 pkt 1 k.c. (z treści kazusu nie wynika, aby Jacek postępował wbrew woli spadkodawcy). Wydziedziczenie nie byłoby więc skuteczne. Należy więc uznać, że jest to testament negatywny, wyłączający Jacka z kręgu spadkobierców ustawowych (przemawia za tym stwierdzenie, że Jan nie chce, aby Jacek cokolwiek dostał po nim w spadku), a wobec faktu, że Jan miał tylko dwoje dzieci i był wdowcem, cały spadek na mocy ustawy przypadłby Julii.

Czy doszło do sporządzenia drugiego testamentu ustnego i czy uchylił on poprzedni testament oraz czy zawierał powołanie Jacka do spadku?

Testament może zostać odwołany przez sporządzenie nowego testamentu przez spadkodawcę (art. 946 *in principio* k.c.). Jeżeli z treści nowego testamentu nie wynika, że odwołuje on (w całości lub w części) poprzedni testament, odwołane zostają te postanowienia wcześniejszego testamentu, których nie da się pogodzić z treścią nowego testamentu (art. 947 k.c.). Do odwołania wcześniejszego testamentu konieczne jest, aby nowy testament był ważny i skuteczny.

Oświadczenie Jana można było traktować jako testament ustny z art. 952 § 1 k.c. Aby spadkodawca mógł ważne sporządzić testament ustny, musi zachodzić obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo niemożność sporządzenia testamentu w zwykłej formie ze względu na szczególne okoliczności. Oświadczenie spadkodawcy musi zostać złożone ustnie w obecności co najmniej trzech osób, które mogą być świadkami testamentu (nie są wykluczeni ze względu na okoliczności wskazane w art. 956 lub art. 957 § 1 k.c.).

Oświadczenie zostało złożone przez Jana ustnie, w sytuacji gdy leżał w szpitalu i przeprowadzono u niego operację, ze względu na stan zagrażający życiu. Została zatem spełniona pierwsza przesłanka z art. 952 § 1 k.c. (obawa rychłej śmierci zarówno w znaczeniu obiektywnym jak i subiektywnym – Jan zmarł kilka dni później). Druga przesłanka wymieniona w tym paragrafie to obecność co najmniej trzech świadków. Z treści kazusu wynika, że przy składaniu przez Jana oświadczenia były obecne cztery osoby, tj. Julia i jej mąż, Jacek i siostra Jana.

Na podstawie treści kazusu nie ma podstaw do uznania, że w stosunku do którejkolwiek z osób zachodziły przesłanki wyłączające bycie świadkiem wymienione w art. 956 k.c. (bezwzględna niezdolność bycia świadkiem). Należy jednak przeanalizować wyłączenie z art. 957 § 1 k.c. Jacek nie mógłby być świadkiem, gdyby chodziło o jego powołanie do spadku albo o uchylenie poprzedniego testamentu (odniósłby wtedy korzyść, gdyż nie byłby wyłączony od dziedziczenia ustawowego). Nie mogłaby świadkiem testamentu Julia jako siostra Jacka i jej mąż (siostra jest krewną w linii bocznej w drugim stopniu, jej mąż jest powinowatym Jacka w drugim stopniu w linii bocznej). Jedynie siostra Jana mogłaby być świadkiem (nie miałaby do niej zastosowania art. 957 § 1 k.c. – w stosunku do Jacka jest krewną w linii bocznej w trzecim stopniu). Jeżeli uznać, że Julia miałaby zostać powołana do spadku po połowie na podstawie testamentu, wówczas także nie mogłaby być świadkiem takiego testamentu, podobnie jak jej mąż oraz Jacek (jako jej brat). W sytuacji, gdy świadkami testamentu są osoby wymienione w art. 957 § 1 k.c., nieważne są postanowienia, które przysparzały korzyści Jackowi lub Julii (art. 957 § 2 k.c.). Dlatego należy przeanalizować treść tego testamentu.

Treść testamentu należy wyklądać w taki sposób, który zapewni najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy (art. 948 § 1 k.c.). Można by rozważyć zatem, czy oświadczenia Jana, że „wybacza Jackowi całe zło, które wyrządził jemu i siostrze”, nie traktować jako wyrazu woli odwołania wcześniejszego testamentu, w którym Jan wyłączał Jacka od dziedziczenia (zob. wcześniejszą analizę). Za tym mogłaby przemawiać treść kolejnego oświadczenia, że Jan chciałbym, aby syn i córka podzielili się spadkiem. To oznaczałoby, że Jacek miałby dziedziczyć spadek wraz z Julią. Takiej treści rozrządzenie oznaczałoby, że Jacek uzyskał korzyść ze spadku (odwołanie wcześniejszego testamentu, który wyłączał go od dziedziczenia).

Z kolei gdyby potraktować stwierdzenie Jana, że życzy sobie, aby dzieci podzielili się spadkiem, jako powołanie ich obojga do dziedziczenia, wówczas także Jacek uzyskiwałby korzyść na mocy testamentu ustnego. Podobnie zresztą korzyść uzyskiwałaby córka Julia, która zostałaby powołana wraz z bratem do spadku na podstawie testamentu ustnego. To powodowałoby, że postanowienie o odwołaniu testamentu własnoręcznego, w którym Jacek wyłączony został od dziedziczenia, jak i powołanie Jacka i Julii do spadku byłoby nieważna na

podstawie art. 957 § 2 k.c. Wobec braku innych rozrządzeń cały testament ustny byłby więc nieważny.

Można rozważać potraktowanie oświadczenia Jana, aby syn i córka podzielili się spadkiem, jako jedynie polecenie. Przeciwno temu przemawia jednak okoliczność, że Jacek musiałby dziedziczyć spadek wraz z Julią, a więc trzeba byłoby przyjąć, że testament ustny odwoływał testament własnoręczny (tylko wtedy Jacek mógł dziedziczyć wraz z Julią z ustawy). Odwołanie wcześniejszego testamentu oznaczałoby jednak, że Jacek odnosi korzyść z rozrządzenia zawartego w testamencie ustnym, a jak zostało wykazane, wówczas takie rozrządzenie byłoby nieważne z powodu braku świadków testamentu. Tym samym należy odrzucić taką interpretację oświadczenia Jana. Nie da się więc wyłożyć testamentu w taki sposób, aby utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy (art. 948 § 2 k.c.).

W kazusie brak jest ponadto informacji, czy oświadczenie Jana zostało przez kogoś spisane i podpisane przez Jana i osoby obecne (świadków). Dlatego trzeba stwierdzić, że treść tego testamentu nie została ustalona zgodnie z art. 952 § 2 k.c. Ze względu na datę otwarcia spadku nie może także dojść do stwierdzenia treści testamentu ustnego w sposób określony w art. 952 § 3 k.c.

Skoro testament ustny jest nieważny (art. 957 § 2 k.c.), nie mogło więc dojść do odwołania testamentu własnoręcznego.

Czy wobec nieważności testamentu ustnego oświadczenie Jana, że „wybacza Jackowi całe zło, które wyrządził jemu i siostrze”, można byłoby traktować jako przebaczenie? Sporne jest, czy przebaczenie po sporządzeniu testamentu zawierającego wydziedziczenie, musi nastąpić w testamencie (wówczas oświadczenie Jana nie mogłoby stanowić skutecznego przebaczenia), czy może zostać dokonane w inny sposób. Przyjmując nawet, że przebaczenie nie musi zostać dokonane w testamencie, przebaczenie prowadziłoby jedynie do ubezszkudnienia wydziedziczenia Jacka (które nie było skuteczne, gdyż nie zostały spełnione przesłanki wydziedziczenia). Przebaczenie nie prowadziłoby natomiast w tej sytuacji do uchylecia rozrządzenia zawartego w testamencie własnoręcznym, jeżeli traktować je jako testament negatywny. Miałoby to tylko takie znaczenie, że Jacek miałaby prawo do zachowku po swoim ojcu.

Julia jest więc spadkobierczynią Jana, która dziedziczy cały spadek na mocy ustawy (art. 931 § 1 k.c., jeżeli Jacek został wyłączony od dziedziczenia na mocy testamentu własnoręcznego (testament negatywny). Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest więc prawidłowe.

Czy umowa między Julią a Piotrem była ważna? Piotr pozostawał we wspólności majątkowej z żoną Pauliną (ustrój ustawowy), gdyż brak jest informacji w kazusie o umowie majątkowej małżeńskiej albo o okolicznościach prowadzących do powstania ustroju przymusowej rozdzielności majątkowej (np. ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków). Piotr nabywał zegarek za pieniądze wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków, ponieważ zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. do majątku wspólnego weszły pieniądze z wygranej w Lotto (jest to gra losowa, a więc nie znajduje zastosowania art. 33 pkt 8 k.r.o.). Zawarcie umowy nie wymagało zgody jego żony, gdyż nabycie odpłatne rzeczy ruchomej nie jest wymienione w art. 37 § 1 k.r.o. Nie było też sprzeciwu żony – na podstawie art. 36¹ k.r.o. - wobec czynności zarządu

(rozporządzenie pieniędzmi wchodzącymi w skład majątku wspólnego). Umowa sprzedaży zegarka nie wymagała żadnej formy, nie zachodziły wady oświadczenia woli, strony miały pełną zdolność do czynności prawnych, czynność nie była sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego. Umowa sprzedaży była więc ważna.

Czy zatem umowa między Julią i Piotrem przeniosła własność zegarka? Prawo własności zegarka mogłoby wejść do spadku jako prawo majątkowe (art. 922 § 1 k.c.). Jednak Jan nie był właścicielem zegarka w chwili śmierci, bo przed jego śmiercią własność zegarka nabył Józef. Piotra nie chroni art. 1028 k.c., bo Julia jest spadkobierczynią Jana, a ponadto zegarek nie wchodził w skład spadku po Janie (dlatego nie ma zastosowania art. 1028 k.c.).

Czy Piotr mógł nabyć własność na podstawie art. 169 § 1 k.c. (w stanie faktycznym brak informacji, aby zegarek był wpisany do rejestru utraconych dóbr kultury – nie ma więc zastosowania art. 169 § 3 k.c.; zegarek nie został także skradziony, zgubiony ani w inny sposób utracony wbrew woli Józefa – nie ma zastosowania art. 169 § 2 k.c.)

Aby doszło do nabycia własności zegarka na podstawie art. 169 § 1 k.c., musiałyby zostać spełnione następujące przesłanki:

1. strony zawarły ważną umowę, która miała przenosić własność
2. sprzedawca (zbywca) nie był właścicielem rzeczy
3. kupujący (nabywca) był w dobrej wierze
4. doszło do wydania rzeczy kupującemu przez sprzedawcę.

W stanie faktycznym została zawarta ważna umowa sprzedaży (miała ona charakter umowy o podwójnym skutku – zobowiązująco – rozporządzająco – zgodnie z art. 155 k.c.). Julia nie była uprawniona do rozporządzania zegarkiem. Brak w stanie faktycznym podstaw, aby twierdzić, że Piotr wiedział lub mógł się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności, że Julia nie była właścicielką zegarka. Na rzecz Piotra działa domniemanie z art. 7 k.c. Nie została natomiast spełniona przesłanka wydania zegarka, ponieważ Piotr odebrał zegarek od Karola, a więc doszło do przeniesienia posiadania w sposób określony w art. 350 k.c. Karol był dzierżycielem zegarka. Przechowywał go począwszy na prośbę Jana. Można uznać, że doszło do zawarcia nieodpłatnej umowy przechowania. Jan prosił Karola, aby ten wydał zegarek Józefowi po zapłaceniu ceny, ale Karol nie wydał zegarka Józefowi (brak informacji na ten temat w stanie faktycznym). Dlatego Julia jako spadkobierczyni Jana mogła wstąpić w stosunek przechowania, a Karol miał podstawy traktować ją jako właściciela zegarka.

Skoro nie zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 169 § 1 k.c., Piotr nie nabył własności zegarka, a właścicielem zegarka nadal pozostawał Józef.

2. Umowa darowizny między Piotrem a Ewą

Należy rozważyć, czy umowa darowizny zawarta przez Piotra z córką Ewą przeniosła na nią własność zegarka?

Umowa została zawarta bez zachowania formy, aktu notarialnego art. 890 § 1 zd. 1 k.c. Zegarek został wydany Ewie przez Piotra (który odebrał zegarek od Karola). Doszło zatem do

konwalidacji umowy darowizny (art. 890 § 1 zd. 2 k.c.). Umowa nie była nieważna z innych przyczyn (strony miał zdolność do czynności prawnej, nie zachodziła wada oświadczenia woli itd.) ani nie była bezskuteczna (nie zastrzeżono warunku ani terminu). Umowa zawarta przez Piotra z Ewą wymagałaby potwierdzenia przez Paulinę na podstawie art. 37 § 1 pkt 4 k.r.o., ale tylko wtedy, gdyby Piotr nabył własność zegarka na podstawie umowy zawartej z Julią. Ponieważ Piotr nie nabył jednak własności zegarka, ten nie wszedł do majątku wspólnego jego i Pauliny, a więc zgoda Pauliny nie była w tej sytuacji wymagana.

Czy Ewa mogła nabyć własność zegarka na podstawie art. 169 § 1 k.c. ?

Piotr nie był właścicielem zegarka, choć nim władał. Strony zawarły ważną umowę darowizny. Piotr wydał zegarek Ewie (art. 348 k.c.). W stanie faktycznym nie ma żadnych okoliczności, które mogłyby wskazywać, że Ewa wiedziała lub mogła się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności, że Piotr nie jest właścicielem zegarka. Na rzecz Ewy działa domniemanie z art. 7 k.c. Zostały więc spełnione wszystkie przesłanki z art. 169 § 1 k.c., a więc Ewa nabyła własność zegarka. Józef utracił własność zegarka.

3. Umowa sprzedaży między Ewą a Erykiem

Umowa między Ewą a Erykiem przeniosła na niego własność zegarka, bo Ewa była właścicielem zegarka. Strony zawarły ważną umowę sprzedaży (zawarto ją w formie pisemnej, chociaż nie była wymagana). Nie zachodziły przyczyny nieważności umowy ani umowa nie była zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Zegarek był rzeczą oznaczoną co do tożsamości, więc przeniesienie posiadania nie jest wymagane do nabycia własności – nie ma zastosowania art. 155 § 2 zd. 1 k.c. (przeniesienie posiadania z Ewy na Eryka nastąpiło zgodnie z art. 350 k.c.). Eryk stał się właścicielem zegarka, który znajduje się w dzierżeniu Karola (Ewa oddała go na przechowanie Karolowi; Eryk prosił Karola, aby ten nadal przechowywał zegarek dla niego).

Ad. B) Czy Eryk włada zegarkiem?

Zegarek jest przechowywany przez Karola. Bez znaczenia, z punktu widzenia rozwiązania przypadku jest to, czy Piotr, a potem Ewa zawierali umowę przechowania z Karolem. Nawet jeśli nie zawarli umowy przechowania, to brak umowy nie ma znaczenia dla oceny władztwa Karola, lecz sposób, w jaki ten postępuje z zegarkiem. Karol jest jedynie dzierżycielem zegarka (nie włada nim dla siebie). W stanie faktycznym nic nie wskazuje, aby Karol zachowywał się jak właściciel lub osoba mająca inne prawo, wskazane w art. 336 k.c. Eryk uzyskał posiadanie samoistne zegarka (na podstawie art. 350 k.c.), które nie utracił, gdy pozostawił zegarek w dzierżeniu Karolowi (argument z art. 337 k.c.). Powstaje pytanie, czy w tej sytuacji można kierować roszczenie windykacyjne do posiadacza samoistnego, jeżeli faktycznie włada rzeczą inna osoba (dzierżyciel). Sporne jest, czy posiadacz samoistny traci legitymację bierną, gdy oddaje rzecz w posiadanie zależne lub dzierżenie. Prezentowany jest pogląd, że roszczenie może być skierowane wobec posiadacza, gdyż tylko wtedy orzeczenie może zostać skutecznie wykonane. Akceptowane jest jednak odmienne stanowisko, że roszczenie windykacyjne może

być kierowane także przeciwko dzierżycielowi. Rozstrzygnięcie kwestii miałyby znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdyby Józefowi przysługiwało roszczenie windykacyjne.

Ad. C) Czy Eryk ma tytuł prawny do władania rzeczą?

Eryk nabył własność zegarka. Jako właściciel ma tytuł prawny do władania rzeczą.

Józef nie jest już właścicielem zegarka, którego własność utracił. Właścicielem zegarka jest Eryk.

Ad. D) Czy roszczenie nie wygasło?

Roszczenie windykacyjne nie przysługuje Józefowi, ale gdyby istniało, nie wygasłoby, bo nie doszło do wydania zegarka. Eryk nie utracił także posiadania zegarka na rzecz innej osoby.

Ad. E) Czy roszczenie windykacyjne jest wymagalne?

Do roszczenia windykacyjnego ma zastosowanie art. 455 k.c. Gdyby roszczenie windykacyjne przysługiwało Józefowi, byłoby wymagalne, ponieważ Józef wezwał Eryka do wydania zegarka.

Zgodnie z konkurencyjnym poglądem, roszczenie windykacyjne staje się wymagalne już z chwilą naruszenia własności (wejścia w posiadanie rzeczy przez osobę niemającą prawa do władania nią).

Roszczenie windykacyjne, gdyby przysługiwało Józefowi, byłoby więc wymagalne.

Ad. F) Czy roszczenie jest zaskarżalne?

Roszczenie windykacyjne dotyczące rzeczy ruchomej jako roszczenie majątkowe podlega przedawnieniu (nie ma zastosowania art. 223 § 4 k.c., bo zegarek nie był wpisany do rejestru utraconych dób kultury). Wobec braku przepisu szczególnego określającego termin przedawnienia należy zastosować art. 118 § 1 k.c. Termin przedawnienia wynosi 6 lat. Jego początek należy liczyć od chwili, kiedy właściciel mógłby najwcześniej zażądać wydania rzeczy (art. 120 § 1 zd. 2 k.c.). Józef mógł zażądać wydania zegarka od Eryka niezwłocznie po dowiedzeniu się o tym, że zegarek znajduje się u Eryka. Przedawnienie roszczenia windykacyjnego Józefa przeciwko Erykowi – gdyby powstało – rozpoczęłoby bieg w maju 2021 r. (gdy Eryk zawarł umowę sprzedaży z Ewą) i zakończyłoby się z końcem grudnia 2027 r.

Odpowiedź:

Józef nie jest właścicielem zegarka, a zatem nie może żądać od Eryka wydania go.

Kazus na egzamin z prawa cywilnego w dniu 17 czerwca 2025 r.

Czas na rozwiązanie kazusu 180 min.

Jan był wpisany w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości w Wysowej na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia (APD) po swojej żonie Annie. Nieruchomość była zabudowana starym drewnianym budynkiem mieszkalnym. W domu znajdowała się także kolekcja siedmiu obrazów o treści marynistycznej, które Jan zakupił przed zawarciem małżeństwa z Anną. Jan chorował i potrzebował pomocy w sprawach życia codziennego. Sąsiad Jana, Eryk, pomagał mu, robił zakupy i załatwiał bieżące sprawy. Jan doceniając pomoc Eryka w 2010 r. podarował mu nieruchomość położoną w Wysowej (Eryk został wpisany do księgi wieczystej jako właściciel w miejsce Jana) i zapewnił go, że sporządzi też testament, na podstawie którego Eryk stanie się właścicielem obrazów. Po kolejnej kłótni ze swoim jedynym synem Karolem (mieszkającym na stałe za granicą) Jan oświadczył, że nie zamierza czekać z przekazaniem majątku Erykowi i zawarł z nim, jesienią 2018 r. w zwykłej formie pisemnej, umowy darowizn, których przedmiotami były wszystkie obrazy z jego kolekcji. Podarowane obrazy Eryk powiesił w swoim domu. Jan zmarł w grudniu 2018 r. Eryk w 2019 r. naprawił przeciekający dach w domu stanowiącym przedmiot darowizny od Jana i wymienił w nim stare nieszczelne okna. W 2023 r. Karol wrócił do kraju i zażądał od Eryka wydania nieruchomości w Wysowej oraz zwrotu obrazów, powołując się na to, że jest jedynym spadkobiercą ustawowym Jana. Karol przedstawił także Erykowi odpis postanowienia sądu, uchylającego APD po Annie wydany na rzecz Jana, w którym sąd stwierdził nabycie spadku po Annie przez Jana i Karola po połowie na mocy ustawy. Eryk okazał wypis aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości w Wysowej oraz egzemplarze pisemnych umów darowizn zawartych z Janem i zapewnił, że nie zamierza czegokolwiek oddawać Karolowi. Wówczas Karol poinformował go, że Jan został w 2004 r. ubezwłasnowolniony całkowicie z powodu nadużywania alkoholu. Do śmierci Jana nie doszło do uchylecia ubezwłasnowolnienia, mimo iż Jan w 2006 r. poddał się leczeniu i od tego czasu nie pił (opiekun Jana zmarł w 2009 r.). Karol – powołując się na przysługujące mu na skutek dziedziczenia prawo własności – ponowił żądania wydania mu nieruchomości i rzeczy ruchomych.

Oceń zasadność żądania Karola wydania mu nieruchomości i obrazów przez Eryka.

Rozwiązanie

Podstawa prawa roszczenia i jego przesłanki art. 222 § 1 k.c. (nie ma zastosowanie art. 1029 § 1 k.c., bo Eryk nie powołuje się na dziedziczenie po Janie)

Przesłanki roszczenia:

1. Karol jest właścicielem nieruchomości i obrazów
2. Nieruchomość i obrazy znajdują się we władaniu Eryka
3. Erykowi nie przysługuje skuteczne wobec Karola prawo do władania nieruchomością i obrazami.

Ponadto

4. Roszczenie windykacyjne nie wygasło
5. Roszczenie windykacyjne jest wymagalne
6. Roszczenie windykacyjne jest zaskarżalne

Ad. 1.

Aby ustalić, czy Karolowi przysługuje prawo własności nieruchomości w Wysowej i obrazów, należy zbadać, czy Jan był właścicielem tych rzeczy, czy nie utracił ich własności przed śmiercią i czy Karol nabył własność rzeczy w drodze dziedziczenia i nie utracił ich własności.

Sprawa własności nieruchomości w Wysowej i własności obrazów

a) Własność nieruchomości

Jan nie był wyłącznym właścicielem nieruchomości w Wysowej, ponieważ odziedziczył ją po Annie wraz z synem Karolem (wynika to z postanowienia sądu spadku uchylającego APD wydanego na rzecz Jana). Skoro Jan był wpisany jako wyłączny właściciel w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, należało przyjąć, że nieruchomość należała wyłącznie do Anny (brak w treści kazusu informacji, kiedy i w jaki sposób Anna nabyła nieruchomość).

Umowa darowizny nieruchomości zawarta przez Jana z Erykiem nie była ważna. Złożono zgodne oświadczenia woli, a umowa została zawarta w wymaganej formie aktu notarialnego (art. 158 w zw. z art. 890 § 2 k.c.), co wynika z treści kazusu (Eryk okazał Karolowi wypis aktu notarialnego, który obejmował umowę darowizny nieruchomości). Umowa nie zawierała zastrzeżenia warunku ani terminu, nie była sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego, nie zachodziły wady oświadczenia woli po żadnej ze stron powodujące nieważność umowy. Jednak Jan był ubezwłasnowolniony całkowicie, a więc pozbawiony był zdolności do czynności prawnych (art. 12 k.c.). Umowę darowizny nieruchomości mógłby zawrzeć jedynie opiekun Jana w jego imieniu za zezwoleniem sądu opiekuńczego (art. 156 k.r.o.). Opiekun Jana zmarł w 2009 r. (nie został ustanowiony nowy opiekun), a Jan sam zawarł umowę z Erykiem, więc umowa darowizny jest nieważna (art. 14 § 1 k.c.). Umowa darowizny nie mogła więc przenieść własności nieruchomości na Eryka.

Jan nie był uprawniony do rozporządzania całą nieruchomością (art. 199 zd. 1 w zw. z art. 1035 k.c.), ale Eryk mógłby być chroniony na podstawie przepisów o nabyciu własności od nieuprawnionego.

Należy rozważyć zastosowanie przepisów o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 5-9 u.k.w.h.), ponieważ Jan był wpisany jako wyłączny właściciel nieruchomości w księdze wieczystej, ale wpis był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym (Jan był tylko współwłaścicielem nieruchomości).

Rękojmia chroni nabywcę prawa ujawnionego przez wpis w księdze wieczystej, który w dobrej wierze nabywa prawo od osoby nieuprawnionej.

Przesłanki nabycia prawa własności nieruchomości na podstawie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych:

1. Zachodziła niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
2. Zawarta została ważna umowa zmierzająca do przeniesienia własności (umowa zobowiązująco – rozporządzająca albo umowa rozporządzająca)
3. Nabywca działał w dobrej wierze
4. Czynność prawna nie była nieodpłatna
5. Nie zachodził wyjątek z art. 7 u.k.w.h.
6. Brak wzmianki, o której mowa w art. 8 u.k.w.h.

W stanie faktycznym spełnione zostały przesłanki wymienione w punktach 1, 3, 5-6.

Co do pierwszej przesłanki, zachodziła niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, gdyż Jan był jedynie współwłaścicielem nieruchomości wspólnie z synem Karolem, co wynikało z treści postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po Anie, natomiast był wpisany jako wyłączny właściciel nieruchomości na podstawie (uchylonego) aktu poświadczenia dziedziczenia (APD).

Złą wiarę definiuje art. 6 ust. 2 u.k.w.h. Eryk był w dobrej wierze, ponieważ ze stanu faktycznego wynika, że dopiero od Karola dowiedział się o uchyleniu wydanego na rzecz Jana APD po Annie. Brak informacji treści kazusu, że Eryk mógł się z łatwością dowiedzieć, że wpis w księdze wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Eryk mógł się powoływać na treść wpisu, jak i domniemanie z art. 1025 § 2 k.c., z którego wynikało, że Jan był spadkobiercą Anny, z czego Eryk mógł zasadnie wnosić, że Jan jest właścicielem nieruchomości w Wysowej. Na korzyść Eryka działa również domniemanie dobrej wiary z art. 7 k.c.

Nie zachodziła także żadna z negatywnych przesłanek wymienionych w punktach 5 i 6, ponieważ brak było wzmianek określonych w art. 8 u.k.w.h. a także w stanie faktycznym nie ma mowy o którymkolwiek z praw wyliczonych w art. 7 u.k.w.h. (ten ostatni przepis ma znaczenie przede wszystkim ze względu na tzw. negatywny skutek rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Eryk nie może powołać się na nabycie własności nieruchomości na podstawie przepisów o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, ponieważ rękojmia nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych, a taką jest umowa darowizny. Nie była też spełniona przesłanka zawarcia ważnej umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdyż Jan był ubezwłasnowolniony całkowicie, a umowa jest nieważna (art. 14 § 1 k.c.), co wynika z wcześniejszych rozważań.

Eryk mógłby powoływać się na art. 1028 k.c., gdyż Jan uzyskał APD na swoją rzecz, chociaż nie był jedynym spadkobiercą Anny, a nieruchomość wchodziła do spadku po Annie. Eryk był w dobrej wierze, bo nie wiedział, że Jan nie jest wyłącznym spadkobiercą Anny ani z łatwością nie mógł się o tym dowiedzieć. Art. 1028 k.c. chroni nabycie w dobrej wierze od rzekomego spadkobiercy także w przypadku umowy nieodpłatnej, więc zawarcie umowy darowizny nie stało na przeszkodzie zastosowaniu tego przepisu. Jednakże umowa darowizny była nieważna, więc Eryk nie mógł nabyć własności od Jana na podstawie art. 1028 k.c.

b) Własność obrazów

Jan był wyłącznym właścicielem obrazów, które wchodziły w skład jego majątku osobistego, ponieważ nabył je jeszcze przed zawarciem małżeństwa z Anną (art. 33 pkt 1 k.r.o.). W braku informacji w stanie faktycznym należy założyć, że między Anną i Janem istniała ustawowa wspólność majątkowa.

Jan jako właściciel obrazów mógł nimi rozporządzać. Ze względu na brak zdolności do czynności prawnych Jana umowy darowizn mógłby zawrzeć jego opiekun za zgodą sądu opiekuńczego przy założeniu, że obrazy przedstawiały znaczną wartość (art. 156 k.r.o.).

Umowy darowizny zostały zawarte przez Jana z Erykiem na piśmie, chociaż oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego (art. 890 § 1 zd. 1 k.c.). Umowy te byłyby więc nieważne z powodu niezachowania wymaganej formy (art. 73 § 2 zd. 1 k.c.). Jednakże doszło do wydania obrazów Erykowi, co pozwalałoby nabyć własność obrazów przez Eryka (art. 890 § 1 zd. 2 k.c.), gdyż przedmiotem umów były obrazy, które należy uznać za rzeczy oznaczone co do tożsamości (art. 155 § 1 k.c.). Z powodu braku zdolności do czynności prawnych Jana umowy te były jednak nieważne (art. 14 § 1 k.c.) i nie mogły przenieść własności obrazów na Eryka.

Jan zawierając umowy z Erykiem nie utracił więc własności nieruchomości ani obrazów. Janowi przysługiwało także roszczenie windykacyjne przeciwko Erykowi o wydanie nieruchomości (jako współwłaścicielowi – art. 222 § 1 w zw. z art. 209 k.c.) i obrazów (art. 222 § 1 k.c.), ponieważ Jan był właścicielem tych rzeczy a Eryk nie nabył ich własności.

c) Możliwość utraty własności nieruchomości i obrazów na skutek zasiedzenia

Eryk mógł nabyć własność obrazów w drodze zasiedzenia (nie miał zastosowania art. 174 § 2 k.c., bo obrazy nie były wpisane do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, brak bowiem o tym informacji w stanie faktycznym). Ze stanu faktycznego wynika, że obrazy znajdowały się od jesieni 2018 r. we władaniu Eryka. Był on ich posiadaczem samoistnym (art. 339 k.c.). Był także w dobrej wierze, gdyż mógł się uważać za właściciela obrazów. Nie wiedział o nieważności umów darowizny spowodowanych brakiem zdolności do czynności prawnych

Jana, ponieważ dowiedział się o jego ubezwłasnowolnieniu dopiero od Karola w 2023 r. Nie pozbawia dobrej wiary Eryka niezachowanie wymaganej formy dla umów darowizny, ponieważ doszło do spełnienia przyrzeczonego świadczenia (art. 890 § 1 zd. 2 k.c.), co pozwalało sądzić Erykowi, że zawarł ważne umowy z Janem. Na rzecz Eryka przemawia także domniemanie dobrej wiary (art. 7 k.c.). Eryk posiadał w dobrej wierze obrazy przez więcej niż 3 lata, a więc nabył ich własność przez zasiedzenie z końcem 2021 r., jeżeli do biegu terminu zasiedzenia zastosowanie ma art. 118 zd. 2 k.c. (co jest sporne w nauce). Fakt ubezwłasnowolnienia Jana nie miał wpływu na bieg terminu zasiedzenia, ponieważ art. 122 § 1 k.c., który należy stosować odpowiednio do biegu terminu zasiedzenia na mocy odesłania w art. 175 k.c., gdyż jedynie wstrzymuje zakończenie biegu terminu zasiedzenia, a Jan niedługo po zawarciu umów darowizn zmarł, więc termin zasiedzenia biegł przeciwko Karolowi jako jednemu spadkobiercy Jana. Brak jest informacji w stanie faktycznym, aby Karol nie miał pełnej zdolności do czynności prawnych.

Eryk nie nabył natomiast własności nieruchomości przez zasiedzenie, gdyż nie upłynął wymagany czas. Eryk był posiadaczem samoistnym nieruchomości, o czym świadczy to, że zamieszkał w domu znajdujących się na nieruchomości i przeprowadził jego remont. Zachowywał się więc jak jej właściciel (dodatkowo na jego rzecz przemawia domniemanie z art. 339 k.c.). Eryk był w dobrej wierze w chwili objęcia w posiadanie samoistne (zawarł umowę darowizny z Janem w wymaganej formie, Jan był wpisany w księdze wieczystej jako właściciel a ponadto legitymował się wydanym na niego APD, co uzasadniało przekonanie Eryka, że nabywa nieruchomość od właściciela; ponadto na rzecz Eryka przemawia domniemanie dobrej wiary z art. 7 k.c.). Jednakże Eryk mógłby nabyć własność nieruchomości dopiero po 20 latach od wejścia w jej posiadanie samoistne, czyli najwcześniej dopiero z końcem 2030 r. Także w tym przypadku nie miało znaczenie stosowanie art. 122 k.c. w związku z odesłaniem w art. 175 k.c.

d) Nabycie własności nieruchomości i obrazów przez Karola

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że właścicielem nieruchomości do chwili śmierci był Jan i Karol, a po śmierci Jana jego udział wszedł do spadku po nim (art. 922 § 1 k.c.), który odziedziczył na mocy ustawy Karol jako jego jedyne dziecko (art. 931 § 1 k.c.). Karol stał się więc wyłącznym właścicielem nieruchomości.

Karol nabył w drodze dziedziczenia także własność obrazów (prawo własności obrazów weszło do spadku po Janie zgodnie z art. 922 § 1 k.c.).

Nie było podstaw do uznania Karola za niegodnego na podstawie art. 928 § 1 pkt 5 k.c., ponieważ przepis ten nie obowiązywał w chwili otwarcia spadku. Ponadto (nawet gdyby przepis wówczas obowiązywał), upłynęły 3 lata od otwarcia spadku (art. 929 k.c.).

Janowi do chwili śmierci przysługiwało przeciwko Erykowi roszczenie o wydanie nieruchomości, gdyż jako współwłaściciel nieruchomości mógł domagać się wydania całej nieruchomości na podstawie art. 222 § 1 w zw. z art. 209 k.c. (dochodzenie roszczenia windykacyjnego stanowi bowiem czynność zachowawczą). Janowi przysługiwało także na podstawie art. 222 § 1 k.c. roszczenie windykacyjne o wydanie obrazów.

Roszczenia te wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości i własnością obrazów przeszły na Karola wskutek dziedziczenia. Roszczenia te nie wygasły, podobnie jak i prawo własności (ściśle – udział w prawie własności nieruchomości i prawo własności każdego obrazu) – jako prawa majątkowe wchodzi do spadku po Janie (art. 922 § 1 k.c.).

W odniesieniu do nieruchomości roszczenie windykacyjne (własne) przysługiwało także Karolowi jako współwłaścicielowi (wspólnie z Janem) nieruchomości, a więc kwestia dziedziczenia roszczenia windykacyjnego (wraz z udziałem we współwłasności) Jana nie ma o tyle znaczenia, że Karol jeszcze przed śmiercią Jana mógłby wystąpić przeciwko Erykowi z roszczeniem windykacyjnym na podstawie art. 222 § 1 w zw. z art. 209 k.c.

Przejście na Karola roszczenia windykacyjnego o wydanie obrazów ma natomiast znaczenie ze względu na bieg terminu przedawnienia tego roszczenia (spadkobierca wstępuje w sytuację prawną spadkodawcy, a więc termin przedawnienia roszczenia windykacyjnego biegnie nadal).

Karol utracił jednak własność obrazów wskutek zasiedzenia, wobec czego roszczenie windykacyjne o wydanie obrazów wygasło. Natomiast Karol nie utracił prawa własności nieruchomości.

Pozostałe przesłanki roszczenia windykacyjnego

Ad. 2.

Eryk włada nieruchomością i obrazami, co wynika ze stanu faktycznego i uważa się za ich właściciela, jest więc ich posiadaczem samoistnym.

Ad. 3.

Eryk może powołać się na nabycie własności obrazów przez zasiedzenie. Nabycie to następuje z mocy prawa po upływie 3 lat od objęcia obrazów w posiadanie samoistne, jeżeli posiadacz był w dobrej wierze. Eryk może wykazywać w postępowaniu o wydanie obrazów, że doszło do nabycia własności przez zasiedzenie. Nie jest do tego potrzebne stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie wydane przez sąd w odrębnym postępowaniu (nieprocesowy). Sąd w procesie wywołanym wniesieniem powództwa o wydanie rzeczy może dokonać ustalenia, że nastąpiło zasiedzenie, a więc roszczenie windykacyjne wygasło.

Erykowi nie przysługuje tytuł prawny do władania nieruchomością (nie nabył jej własności, nie ma żadnego innego uprawnienia do jej posiadania). Eryk mógłby jednak podnieść zarzut, że Karol nie legitymuje się APD ani postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po Janie (art. 1027 k.c.). Nie jest wystarczające postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Annie (matce Karola).

Eryk mógłby podnieść także zarzut prawa zatrzymania (art. 461 § 1 k.c.), ponieważ poczynił nakłady na nieruchomość. Były to nakłady konieczne (wymienione nieszczelne okna, naprawa dachu – bez tych napraw nieruchomość popadałaby w ruinę). Eryk w chwili, kiedy dokonywał remontu domu, był w dobrej wierze, co wynika z przeprowadzonej wcześniej analizy (mógł się uważać za właściciela nieruchomości). Przysługiwałoby mu zatem roszczenie o zwrot

nakładów na podstawie art. 226 § 1 zd. 1 k.c., o ile nakłady nie miały pokrycia w korzyściach, które Eryk uzyskał w związku z korzystaniem z nieruchomości. Prawo zatrzymania nie wyłącza jednak możliwości żądania wydania nieruchomości, lecz sąd winien uzależnić wykonanie orzeczenia nakazującego wydanie nieruchomości od tego, czy Karol zwróci Erykowi poczynione nakłady albo ustanowi na jego rzecz zabezpieczenie (argument z art. 461 § 1 k.c.). Według innego poglądu prawo zatrzymania pozbawia wykonalności roszczenie o wydanie rzeczy.

Ad. 4 Aktualność roszczenia

Roszczenie windykacyjne o wydanie obrazów wygasło wskutek utraty ich własności przez Karola. Roszczenie windykacyjne o wydanie nieruchomości nie wygasło (Eryk nie zwrócił nieruchomości Karolowi).

Ad. 5 Wymagalność roszczenia

Roszczenie o wydanie rzeczy (roszczenie windykacyjne) staje się wymagalne niezwłocznie po wezwaniu dłużnika (władającego rzeczą) zgodnie z odpowiednio stosowanym (na podstawie analogii) art. 455 k.c. Za życia Jana roszczenia windykacyjne w stosunku do nieruchomości jak i do obrazów nie stały się wymagalne. Tak samo własne roszczenie Karola o wydanie nieruchomości przeciwko Erykowi nie było wymagalne. Karol dopiero w 2023 r. wezwał Eryka do wydania nieruchomości i obrazów, a więc oba roszczenia windykacyjne (wedle tej koncepcji) stały się wymagalne niezwłocznie po otrzymaniu wezwania przez Eryka.

Według drugiego (konkurencyjnego) poglądu, roszczenie windykacyjne staje się wymagalne już z chwilą bezprawnego objęcia rzeczy we władanie. Według tego poglądu Janowi (jeszcze przed śmiercią) przysługiwałyby więc wymagalne roszczenie do Eryka o wydanie nieruchomości (także własne roszczenie Karola o wydanie nieruchomości byłoby wymagalne). Wymagalne byłoby też roszczenie Jana o wydanie obrazów.

Roszczenie Karola o wydanie nieruchomości jest więc wymagalne (akceptowany jest także pogląd, że roszczenie to nie jest wymagalne ze względu na przysługujące Erykowi prawo zatrzymania). Gdyby Karolowi przysługiwało roszczenie o wydanie obrazów, byłoby także wymagalne (niezależnie od przyjętego poglądu)

Ad. 6 Zaskarżalność

Roszczenie o wydanie nieruchomości nie podlega przedawnieniu (art. 223 § 1 k.c.).

Roszczenie o wydanie obrazów, które przysługiwało Janowi, podlegałoby przedawnieniu na zasadach ogólnych, gdyż jest prawem majątkowym, a jego przedawnienie nie jest wyłączone przez art. 222 § 4 k.c. Termin przedawnienia tego roszczenia wynosi 6 lat zgodnie z art. 118 zd. 1 k.c. Jego bieg rozpocząłby się od chwili, gdy najwcześniej Jan mógł zażądać wydania obrazów od Eryka, czyli zaraz po zawarciu umów darowizny z Janem, tj. jesienią 2018 r. (art. 120 § 1 zd. 2 k.c.). Tak samo rozpocząłby bieg termin przedawnienia, gdyby przyjąć, że staje się ono wymagalne już z chwilą naruszenia własności.

Termin przedawnienia 6 lat upłynąłby z końcem 2024 r. Jednakże Jan był ubezwłasnowolniony, a jego opiekun nie żył, więc termin ten nie mógłby się zakończyć przed upływem 2 lat od ustanowienia nowego opiekuna (art. 122 § 1 k.c.). Ponieważ Jan zmarł w grudniu 2018 r., a roszczenie przeszło na Karola jako jedyne go spadkobiercę Jana, bieg terminu przedawnienia mógłby więc upłynąć z końcem 2024 r. (art. 122 k.c. wstrzymuje jedynie zakończenie biegu terminu przedawnienia), wcześniej jednak roszczenie to wygasło wobec nabycia własności obrazów przez Eryka.

Ocena zasadności roszczeń Karola

Karol może żądać wydania nieruchomości od Eryka, mimo że Erykowi przysługuje prawo zatrzymania nieruchomości ze względu na poniesione nakłady. Karolowi nie przysługuje roszczenie o wydanie obrazów, ponieważ Eryk nabył ich własność przez zasiedzenie.

Paweł wraz z żoną Ewą niedawno wprowadzili się do nowego domu i nie mogli się zdecydować, jak urządzić pokój gościnny. Pawłowi bardzo spodobały się krzesła produkowane i sprzedawane przez stolarza Tomasza, do których zakupu kilkakrotnie namawiał swoją żonę, która jednak nie zgadzała się na zakup. Małżonkowie kilkakrotnie się o to kłócili, ale Ewa pozostała nieugięta i oznajmiła, że sprzeciwia się kupowaniu takiego „badziewia”. Zdeterminowany Paweł zdecydował się jednak kupić krzesła u Tomasza i przeznaczyć na ten cel pieniądze, które uzyskał tytułem odszkodowania jako koszty naprawy samochodu po niedawnej stłuczce (auto małżonkowie kupili po zawarciu małżeństwa, jednak niemająca prawa jazdy Ewa nigdy nim nie jeździła). Paweł uznał, że skoro udało się naprawić auto samemu, to zaoszczędzone pieniądze może przeznaczyć na co chce. Paweł udał się do zakładu stolarskiego Tomasza, potrzebował przy tym zestawu sześciu krzesel, które mógłby ustawić dookoła stołu. Panowie negocjowali cenę i Tomasz zgodził się sprzedać krzesła o 1.000 zł taniej niż pierwotnie planował. Tomasz przedstawił Pawłowi do podpisania dokument umowy (zanim przystąpili do negocjacji), w którym zastrzegał między innymi, że może się zdarzyć, że krzesła będą niestabilne, co zależy od będącego do dyspozycji stolarza drewna, co nie rzutuje na wartość estetyczną krzesel, a także że nie ponosi odpowiedzialności za wady krzesel, które będą jego zdaniem nieznaczne, co oceni po zgłoszeniu wadliwości krzesła. Paweł nie doczytał formularza, uznał, że skoro kupuje u uznanego stolarza, otrzyma krzesła wysokiej jakości. Podpisał dokument i zapłacił z góry za zestaw sześciu krzesel. Krzesła zostały dostarczone do domu Pawła i Ewy, gdy Paweł był w miesięcznej delegacji. Początkowo Ewa nie rozpakowała kartonów, w których dostarczono krzesła, nie zastanawiając się, co zamówił Paweł. W końcu jednak — po tygodniu — rozpakowała paczki i ze zdziwieniem zobaczyła niechciane przez siebie krzesła. Widziane na żywo ją jednak urzekły i zdecydowała się ustawić krzesła w pokoju gościnnym. Uczyniwszy to, zdziwiła się, bowiem okazało się, że cztery z sześciu krzesel ma nierównej długości nogi i strasznie się chybocze. Wysłała więc pismo na adres, z którego wysłane zostały krzesła, domagając się naprawy krzesel, by były one stabilne. Otrzymała w odpowiedzi pismo od Weroniki, partnerki Tomasza. Weronika pisała, że choć bardzo by chciała pomóc Ewie, to Tomasz zmarł, a ona jako jego spadkobierczyni nie zna się na stolarstwie, więc nie jest w stanie naprawić krzesel. Tomasz bowiem niedługo po wysłaniu zamówienia zmarł. W chwili śmierci Tomasz był wdowcem (żył w konkubinacie z Weroniką) i miał jednego syna, Michała. Pozostawił po sobie testament, który spisał odręcznie i podpisał, nie opatrzywszy go jednak datą. W testamencie tym Tomasz napisał, że Michał zdradził rodzinną tradycję, został bowiem prawnikiem, a nie stolarzem, w związku z czym wydziedziczył go i nie chce, by otrzymał po nim cokolwiek, nawet zachówek, zaś do spadku powołuje Weronikę. Rozeźlona Ewa, stwierdziła, że nawet ładne krzesła nie są warte sporu z nieznaną się na stolarstwie Weroniką i wysłała kolejne pismo, w którym oświadczyła, że skoro krzesła są niestabilne, to chce zwrotu zapłaconych przez Pawła pieniędzy, a krzesel i tak nigdy nie chciała. Po upływie tygodnia nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

Oceń zasadność roszczenia Ewy.

Podstawą roszczenia Ewy o zwrot ceny może być art. 43e ust. 6 ustawy o prawach konsumenta (u.p.k.)

Aby roszczenie było zasadne musiało:

1. Powstać i przysługiwać Ewie przeciwko Weronice.
2. Nie wygasnąć.
3. Być wymagalne.
4. Być zaskarżalne

Ad. 1. Roszczenie Ewy mogło powstać, jeżeli:

- A) Została zawarta między Pawłem a Tomaszem umowa zobowiązująca do przeniesienia własności towaru na konsumenta.
- B) Umowa nie uległa rozwiązaniu wraz ze śmiercią Tomasza.
- C) Towar był niezgodny z umową, brak zgodności istniał w chwili jego dostarczenia i został ujawniony w terminie 2 lat od tej chwili.
- D) Ewa mogła skutecznie odstąpić od umowy i wystąpić z żądaniem zwrotu ceny (w tym kwestia zasady sekwencyjności oraz legitymacji czynnej Ewy).
- E) Weronika była legitymowana biernie (w tym analiza testamentu Tomasza).

Ad. A) Należy ocenić, czy została zawarta ważna i skuteczna umowa. W tym miejscu należy też przeanalizować jej treść.

Z treści kazusu wynika, że Paweł i Tomasz zawarli umowę, na podstawie której Tomasz — działający jako profesjonalista (art. 43¹ k.c.) — zobowiązuje się wykonać zestaw sześciu krzeseł i przenieść ich własność na Pawła. Była to umowa o dzieło (art. 627 k.c.). Paweł, kupując meble do nowego domu występował jako konsument, dokonywał bowiem czynności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą (art. 22¹ k.c.). W konsekwencji była to umowa zobowiązująca do przeniesienia własności na konsumenta, do której zastosowanie znajdują przepisy art. 43a i n. u.p.k., a nie przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi.

Ustawa nie zastrzega wymogu formy szczególnej pod rygorem nieważności. Można przyjąć, że strony miały pełną zdolność do czynności prawnych, nie zachodzi pierwotna niemożliwość świadczenia, czynność nie jest sprzeczna z ustawą ani zasadami współżycia społecznego, nie miała też na celu obejścia ustawy (art. 58 k.c.). Nie zachodzą wady oświadczeń woli skutkujące bezwzględną nieważnością umowy (art. 82 i 83 k.c.), nikt też nie powołuje się na błąd (art. 84 k.c.), podstęp (art. 86 k.c.) lub groźbę (art. 87 k.c.).

Należy ocenić argument podniesiony przez Ewę jakoby od początku sprzeciwiała się ona zawarciu umowy, co mogłoby oznaczać powołanie się na sprzeciw, o którym mowa w art. 36¹ k.r.o., który skutkuje nieważnością czynności prawnej. By sprzeciw był skuteczny:

- Musi dotyczyć czynności zarządu majątkiem wspólnym — z treści kazusu nie wynika, jaki ustrój majątkowy obowiązywał Pawła i Ewę, dlatego należy przyjąć, że był to ustrój wspólności majątkowej. Zgodnie z art. 36 § 2 zd. 2 k.c. wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym obejmuje czynności dotyczące przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym środków pieniężnych. Należy zatem ocenić, czy Paweł dokonał zakupu krzeseł ze środków wchodzących w skład majątku wspólnego. Paweł wykorzystał na ten cel środki wypłacone tytułem odszkodowania w związku ze stłuczką samochodową. Nie są to przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o których mowa w art. 33 pkt 6 k.r.o. Odszkodowanie wypłacone w związku z uszkodzeniem przedmiotu majątkowego mogłoby wejść w skład majątku osobistego Pawła, gdyby uszkodzony samochód także wchodził w skład majątku osobistego (zasada surogacji — art. 33 pkt 10 k.r.o.). Samochód należał jednak do majątku wspólnego małżonków, został nabyty w czasie trwania wspólności majątkowej (art. 31 § 1 k.r.o.), a okoliczność, że Ewa nie miała prawa jazdy, pozostaje bez znaczenia. Paweł kupując krzesła za środki uzyskane tytułem odszkodowania za uszkodzenie samochodu dokonał zatem czynności zarządu majątkiem wspólnym. W konsekwencji także nabyte krzesła oraz wierzytelności z umowy o dzieło weszły w skład majątku wspólnego — przesłanka spełniona.
- Osoba trzecia musiała móc się zapoznać ze sprzeciwem przed dokonaniem czynności prawnej — z treści kazusu wynika, że Ewa wyraziła sprzeciw wyłącznie w ramach kłótni między małżonkami, a Tomasz nie miał jak się dowiedzieć o sprzeciwie przed zawarciem umowy — przesłanka niespełniona.

Oceniając skuteczność umowy o dzieło, trzeba stwierdzić, że w chwili jej zawarcia krzesła nie były jeszcze wyprodukowane. Skuteczność tej umowy należy zatem ocenić zgodnie z art. 155 § 2 k.c. Wywrze ona skutki zobowiązujące, zaś własność krzeseł przejdzie na Pawła (własność wejdzie w skład majątku wspólnego) z chwilą przeniesienia posiadania, co nastąpiło wraz z dostarczeniem krzeseł pod wskazany adres.

Należy jeszcze przeanalizować treść dokumentu umowy, którym posłużył się Tomasz. Był to wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 k.c. Ponieważ Paweł był konsumentem, żeby wzorzec ten wiązał strony, musiał być doręczony Pawłowi przed zawarciem umowy (art. 384 § 2 k.c.). Z treści kazusu wynika, że zanim Paweł i Tomasz zawarli umowę otrzymał dokument umowy i mógł go przeczytać oraz przechowywać. Dla oceny prawidłowości inkorporacji wzorca nie ma znaczenia, czy rzeczywiście się z nim zapoznał. Wzorzec został Pawłowi doręczony przed zawarciem umowy — przesłanka spełniona.

Należy jeszcze w tym miejscu ocenić postanowienie umowy, zgodnie z którym Tomasz nie ponosi odpowiedzialności za wady krzeseł, które będą jego zdaniem nieznaczące, co oceni po zgłoszeniu wadliwości krzeseł. Postanowienie to mogłoby zostać uznane za niedozwolone postanowienie umowne (art. 385¹ § 1 k.c.), jeżeli:

- było to postanowienie nieuzgodnione indywidualnie — dokument umowy został przedstawiony Pawłowi i z treści kazusu nie wynika, by jego treść była negocjowana (działa przy tym domniemanie z art. 385¹ § 3 zd. 2 k.c.). Fakt negocjowania ceny nie wpływa na tę ocenę, ponieważ przesłankę indywidualnego uzgodnienia należy odnosić do każdego postanowienia z osobna, a strony nie negocjowały zasad odpowiedzialności Tomasza.
- kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy — postanowienie umowne zawarte w umowie ograniczałoby odpowiedzialność Tomasza z tytułu niezgodności towaru z umową, co jest zabronione zgodnie z art. 7 u.p.k. (korzystałoby także z domniemania abuzywności zgodnie z art. 385³ pkt 2 k.c.). Nie ma tutaj znaczenia posłużenia się kategorią wady rzeczy. Należy w drodze wykładni umowy (art. 65 k.c.) ustalić, że chodziło o reżim odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową (art. 43a i n. u.p.k.). Nadto postanowienie to uzależniałoby tę odpowiedzialność od arbitralnej decyzji, czy dana niezgodność jest nieznaczna, co należałoby traktować jako przyznanie uprawnienia do wiążącej interpretacji umowy, która korzysta z domniemania abuzywności zgodnie z art. 385³ pkt 9 k.c. Postanowienie takie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Akceptowane powinno być też rozwiązanie ograniczające analizę do art. 7 u.p.k. ze wskazaniem na nazwaną tam sankcję nieważności postanowienia, ponieważ relacja tych sankcji jest sporna w doktrynie i orzecznictwie.
- nie określa głównych świadczenia stron, w tym ceny lub wynagrodzenia — postanowienie odnoszące się do odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie dotyczy głównych świadczeń stron.

Postanowienie ograniczające odpowiedzialność Tomasza z tytułu niezgodności towaru z umową oraz uzależniające odpowiedzialność od jego arbitralnej decyzji co do znacznosci wady jest zatem niedozwolone i jako takie nie wiąże konsumenta.

Postanowienie odnoszące się do stabilności krzeseł zostanie przeanalizowane w dalszej części rozwiązania, przy ocenie czy występuje niezgodność towaru z umową.

Ad. B) Można rozważyć, czy skoro Paweł i Tomasz zawarli umowę o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, tj. wymaga kwalifikacji stolarza, to nie ulega ona rozwiązaniu zgodnie z art. 645 § 1 k.c. wraz ze śmiercią Tomasza. Z kazusu wynika jednak, że Tomasz wykonał dzieło jeszcze przed swoją śmiercią, zaś art. 645 k.c., stanowiący normę wyjątkową nie powinien być wykładany rozszerzająco. Umowa nie ulega rozwiązaniu, zaś obowiązki Tomasza o charakterze majątkowym, w tym związane z niezgodnością towaru z umową wchodzi w skład spadku po nim (art. 922 k.c.). Brak kwalifikacji może ewentualnie wpływać na możliwość zadośćuczynienia roszczeniom o naprawę lub wymianę.

Ad. C) Oceny, czy towar jest niezgodny z umową należy dokonać zgodnie z art. 43b u.p.k. Towar jest niezgodny z umową w szczególności, jeżeli nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk lub nie występuje w takiej ilości i nie ma takich cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać (art. 43b ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.k.). Jest to przykład obiektywnego braku zgodności z umową. Należy ocenić, że chybotać się krzesła, które mają nierówne nogi stanowi niezgodność z umową. Racjonalne oczekiwania konsumenta nabywającego zestaw krzeseł obejmują bowiem to, że krzesła będą stabilne, by można z nich wygodnie i bezpiecznie korzystać. Chyboczące się krzesła należy zatem uznać za przypadek niezgodności towaru z umową.

Należy zbadać, czy na ocenę tę może wpłynąć treść postanowienia umownego, z którego wynikało, że może się zdarzyć, że krzesła będą niestabilne. Jest to problem tzw. negatywnego uzgodnienia cech rzeczy sprzedanej. Zgodnie z art. 43b ust. 4 u.p.k. jest ono skuteczne, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 i 3 u.p.k. oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. Ze stanu faktycznego wynika, że Paweł nawet nie był świadomy takiego zastrzeżenia, tym samym nie doszło do wyłączenia odpowiedzialności Tomasza za niestabilność krzeseł.

Zgodnie z art. 43c u.p.k. przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, przy czym domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia. W kazusie brak okoliczności pozwalających na obalenie tego domniemania, trzeba przyjąć, że krzesła musiały zostać doręczone już będąc niestabilne. Dla odpowiedzialności Tomasza nie ma znaczenia, że ani Paweł ani Ewa nie otworzyli od razu opakowań z krzesłami, nie ciąży na nich bowiem obowiązek zbadania rzeczy. Tym samym Ewa postanowiła wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową w przewidzianym w ustawie terminie.

Ad. D) Ocena skuteczności odstąpienia od umowy przez Ewę wymaga zbadania następujących kwestii:

- Legitymacji Ewy do wykonywania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową — Ewa nie była stroną umowy o dzieło zawartej między Paweł a Tomaszem. Niemniej jak ustalono, Paweł nabył krzesła za środki wchodzące w skład majątku wspólnego. Tym samym zarówno same krzesła, jak i wierzytelność z tytułu umowy o dzieło weszły w skład majątku wspólnego. Oznacza to, że Ewa jest legitymowana, żeby samodzielnie wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową (art. 36 § 2 k.r.o.), co dotyczy zarówno możliwości wystąpienia z żądaniem o

naprawę krzeseł, jak i złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie wystąpienia z roszczeniem o zwrot ceny

- Dopuszczalności odstąpienia od umowy wobec zasady sekwencyjności — Ustawa o prawach konsumenta, w ślad za dyrektywą 2019/771 wymaga, by w pierwszej kolejności domagać się wymiany lub naprawy towaru niezgodnego z umową. Tak uczyniła Ewa. W odpowiedzi na żądanie Ewy, Weronika podniosła, że nie ma kwalifikacji do naprawy i nie naprawi krzeseł. W przypadku umowy o dzieło (zwłaszcza wobec śmierci przyjmującego dzieło) nie jest możliwe dokonanie wymiany towaru. W takiej sytuacji dopuszczalne jest odstąpienie przez Ewę od umowy. Można argumentować, że naprawa i wymiana są niemożliwe, a zatem nastąpiła odmowa doprowadzenia towaru do zgodności z umową (art. 43e ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 43d ust. 2 u.p.k.). Alternatywnie można stwierdzić, że zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 43e ust. 1 pkt 5 u.p.k., zarówno z okoliczności, jak i z oświadczenia Weroniki wynika, że nie doprowadzi ona towaru do zgodności z umową (co prawda przepis mówi o niedoprowadzeniu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uzasadnione jest jednak argumentowanie *a fortiori* z tego przepisu), co także uprawniałoby Ewę do odstąpienia od umowy.
- Brak zgodności nie może być nieistotny — Uprawnienie do odstąpienia od umowy może być wykonane wyłącznie, gdy brak zgodności towaru z umową nie jest nieistotny, przy czym domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny (art. 43e ust. 4 u.p.k.). Brak zgodności polegający na tym, że krzesła się chyboczą i nie można na nich normalnie i bezpiecznie siedzieć, nie jest brakiem nieistotnym. Brak okoliczności pozwalających na obalenie domniemania.
- Skuteczności złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w odniesieniu do wszystkich krzeseł — z treści kazusu wynika, że chybały się cztery z sześciu kupionych przez Tomasza krzeseł. Zgodnie z art. 43e ust. 5 u.p.k., jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. Z treści kazusu wynika, że Paweł i Ewa potrzebowali dokładnie sześciu krzeseł, co wynikało z rozmiarów stołu i o czym wiedział przyjmujący dzieło. W przypadku krzeseł, które zwykle kupowane są jako komplet, nie można oczekiwać, by konsument zatrzymał tylko dwa krzesła. Dopuszczalne było zatem odstąpienie od umowy w odniesieniu do wszystkich sześciu krzeseł.

Ad. E) Należy ocenić, czy roszczenie o zwrot ceny wobec skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu może być skierowane przeciwko Weronice. Wyżej (pkt B) wyjaśniono, że obowiązki wynikające z niezgodności towaru z umową wchodzą w skład spadku po przedsiębiorcy. Okoliczność, że spadkobierca nie jest przedsiębiorcą, jest bez znaczenia dla zastosowania przepisów

ustawy o prawach konsumenta, ponieważ kwalifikacji umowy zgodnie z art. 43a u.p.k. dokonuje się na chwilę zawarcia umowy. By ocenić, czy Weronika zobowiązana jest do zwrotu, konieczna jest analiza spadkobrania po Tomaszu.

Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku może wynikać z testamentu lub z ustawy, przy czym jeżeli doszło do powołania spadkobiercy w testamencie, dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo (art. 926 § 2 k.c.). Z treści kazusu wynika, że Tomasz pozostawił po sobie testament. Był to testament własnoręczny (art. 949 k.c.). Został on sporządzony w całości pismem ręcznym i podpisany. Nie zawierał co prawda daty, co jednak nie pociąga za sobą nieważności testamentu, nie wywołuje bowiem wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Nie był to także testament wspólny (art. 942 k.c.), nie został sporządzony przez przedstawiciela (art. 944 § 2 k.c.), zaś nic nie wskazuje, by Tomasz nie miał zdolności testowania (art. 944 § 1 k.c.). Nie ma także przesłanek, by mówić o wadach oświadczenia testatora (art. 945 k.c.). W testamencie tym Tomasz powołał do spadku swoją partnerkę, co mógł uczynić (art. 959 k.c.).

Należy jeszcze przeanalizować rozrządzenia odnoszące się do syna Tomasza, Michała, który byłby powołany do spadku w braku testamentu. Tomasz napisał w testamencie, że nie chce, by otrzymał po nim cokolwiek, nawet zachówek. Rozrządzenie to można by więc traktować jako wydziedziczenie (art. 1008 k.c.). To jest dopuszczalne wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, przy czym przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z testamentu (art. 1009 k.c.). Zachowania Michała, który postanowił porzucić rodzinną tradycję, nie sposób uznać jako uzasadniającego wydziedziczenie, w szczególności nie można go traktować jako uporczywego niedopełniania względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (art. 1008 pkt 3 k.c.). Wydziedziczenie Michała było więc nieskuteczne, należy jednak stwierdzić, że Michał będzie wyłączony od dziedziczenia. Rozrządzenie to pozostaje jednak skuteczne jako testament negatywny w odniesieniu do Michała, zaś do spadku powołana będzie wyłącznie Weronika.

Ad. 2. Z treści kazusu nie wynika, by roszczenie zostało spełnione, by zostało skutecznie złożone oświadczenie o potrąceniu, by doszło do odnowienia ani by wystąpiły inne okoliczności skutkujące wygaśnięciem roszczenia. Wygaśnięciem roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową nie skutkuje także śmierć Tomasza.

Ad. 3. Roszczenie konsumenta o zwrot ceny po odstąpieniu od umowy w związku z niezgodnością towaru z umową staje się wymagalne zgodnie z art. 43e ust. 6 zd. 2 u.p.k. niezwłocznie, nie później jednak w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Okres niezwłoczności upłynął.

Ad. 4. Roszczenie restytucyjne konsumenta przedawnia się na zasadach ogólnych, w terminie sześcioletnim liczonym od dnia wymagalności, który upływa z końcem roku kalendarzowego (art.

118 k.c., art. 120 zd. 1 k.c.). Weronika mogłaby jednak podnieść zarzut prawa zatrzymania, który przysługuje jej zgodnie art. 43e ust. 6 zd. 2 u.p.k., Ewa nie odesłała bowiem krzeseł ani nie przedstawiła dowodu ich odesłania.

Odpowiedź: Roszczenie Ewy jest zasadne, niemniej Weronika może się wstrzymać ze zwrotem ceny.

Kazus na egzamin z prawa cywilnego w dniu 16 czerwca 2025 r.

Czas na rozwiązanie kazusu 180 min.

Anna pożyczyła synowi swojej przyjaciółki, Bartoszowi, sumę 500 000 zł. Pieniądze te pochodziły ze sprzedaży nieruchomości odziedziczonej przez Annę. Strony uzgodniły, że pożyczkobiorca będzie płacił odsetki w wysokości 2% miesięcznie za korzystanie z kapitału, a zwrot pożyczki nastąpi w ciągu trzech miesięcy od wypowiedzenia dokonanego przez Annę. Umowę zawarto 12 grudnia 2018 r. ustnie w obecności Dariusza, małżonka Anny. Bartosz podpisał oświadczenie następującej treści: „kwituję odbiór 500 000 zł w gotówce”. Przez pierwszy rok Bartosz płacił sumiennie odsetki. Dzień po upływie pierwszego roku od zawarcia umowy Anna zadzwoniła do Bartosza i zażądała zwrotu pożyczki. Wtedy kontakt Anny z Bartoszem się urwał. Przestał on odpowiadać na maile, smsy i nie odbierał telefonu. Anna starała się wpłynąć jakoś na nierzetelnego dłużnika przez jego matkę. Nie podejmowała jednak dochodzenia zwrotu pożyczki przez wzgląd na długoletnią przyjaźń z nią.

Pod koniec stycznia 2024 r. Anna trafiła do szpitala z podejrzeniem nowotworu płuc. Rokowania okazały się niepomyślne, nowotwór był nieoperacyjny, a lekarz prowadzący oceniał, że zostały jej trzy miesiące życia. 20 lutego 2024 r. Anna poczuła się gorzej i postanowiła w szpitalu sporządzić testament, ustnie oświadczając swoją wolę wobec Dariusza i ich jedynej córki, Tatiany. Wówczas do sali, na której leżała Anna, zajrzała pielęgniarka i zapytała, czy Anna potrzebuje pomocy. Anna podziękowała, wspominając, że to sprawa rodzinna i chce ją załatwić w gronie najbliższych. Pielęgniarka opuściła salę. Następnie Anna oświadczyła, że cały swój majątek po śmierci chce przekazać „jakiejś fundacji pomagającej osobom chorym na nowotwór”. W tej samej sali szpitalnej, na sąsiednim łóżku leżała Patrycja, odwrócona tyłem do Anny. Anna, Dariusz i Tatiana byli przekonani, że Patrycja śpi. Ta jednak słyszała każde słowo wypowiedziane przez Annę. Anna uzgodniła z mężem i córką, że spiszą treść testamentu później. Po kolejnym tygodniu okazało się, że w szpitalu pomyłono wyniki badań i wypisano Annę ze szpitala jako osobę zdrową bez zaleceń do dalszej terapii. 25 sierpnia 2024 r. Anna doznała wylewu krwi do mózgu i zmarła.

14 grudnia 2024 r. Tatiana zażądała od Bartosza zapłaty 500 000 zł tytułem zwrotu pożyczki udzielonej mu przez Annę oraz odsetek za opóźnienie za okres od 14 grudnia 2019 r. w wysokości 2 % miesięcznie.

Czy na dzień rozwiązywania kazusu roszczenia Tatiany są uzasadnione?

Na potrzeby rozwiązania kazusu proszę przyjąć, że stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosiła przez cały czas 6,5 %

Rozwiązanie

Tatiana mogłaby żądać zwrotu pożyczki na podstawie umowy pożyczki (art. 720 § 1 k.c.), a zapłaty odsetek za opóźnienie na podstawie art. 481 k.c.

I. Powstanie roszczenia

Powstanie roszczenia o zwrot pożyczki pieniężnej zależy od spełnienia następujących przesłanek:

1. zawarcie umowy pożyczki;
2. przeniesienie przez pożyczkodawcę na pożyczkobiorcę określonej ilości pieniędzy;

dodatkowo

3. w zakresie roszczenia o odsetki za opóźnienie – popadnięcie dłużnika w opóźnienie.

Ad I 1. Zawarcie umowy pożyczki.

Fakt zawarcia umowy pożyczki przez Annę i Bartosza wynika wprost z kazusu.

Pożyczka wynosiła 500 000 zł, a więc zgodnie z art. 720 § 2 k.c. wymagała formy dokumentowej. Zachowanie tej formy wymaga złożenia oświadczeń woli składających się na umowę pożyczki w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający zapoznanie się treścią oświadczeń (art. 77² k.c.). Sam dokument z kolei należy rozumieć jako nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (art. 77³ k.c.). W kazusie wprost stwierdzono, że umowa pożyczki została zawarta ustnie, a więc bez sporządzenia dokumentu obejmującego oświadczenia woli stron. Forma zastrzeżona dla umowy pożyczki nie została zatem zachowana.

Zastrzeżenie formy dokumentowej dla umowy pożyczki nie określa rygoru jej niezachowania. Konsekwencje uchybienia temu wymaganiu należy zatem określić na podstawie przepisów ogólnych. Zgodnie z art. 74 § 1 zd. 1 k.c. „zastrzeżenie (...) formy dokumentowej (...) bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.” Forma dokumentowa jest więc w rozważanym przypadku zastrzeżona pod rygorem utrudnień dowodowych (forma *ad probationem*). Rygor ten jednak może zostać uchylony, jeżeli fakt dokonania czynności prawnej został uprawdopodobniony za pomocą dokumentu (art. 74 § 2 *in fine* k.c.). Według stanu faktycznego Bartosz podpisał pokwitowanie odbioru 500 000 zł w gotówce. Takie pokwitowanie spełnia definicję dokumentu w rozumieniu art. 77³ i art. 74 § 2 *in fine* k.c.). W analizowanej sytuacji niezachowanie formy dokumentowej nie pociąga zatem za sobą nawet utrudnień dowodowych.

Rozważenia wymaga także treść stosunku prawnego pożyczki powstałego wskutek zawarcia umowy. W kazusie występuje odpłatna pożyczka, ponieważ strony zastrzegły obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 2 % miesięcznie, co daje roczną stopę oprocentowania wynoszącą 24 %. Są to tzw. odsetki kapitałowe, należne jako wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy zgodnie z treścią stosunku pożyczki. Swoboda stron w zakresie ustalania wysokości odsetek kapitałowych jest ograniczona przepisami o odsetkach maksymalnych. Zgodnie z art. 359 § 2¹ k.c. „maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych”. Z kolei kapitałowe odsetki ustawowe są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych (art. 359 § 2 k.c.). Jako że stopa referencyjna NBP wynosi według kazusu 6,5 %, odsetki ustawowe wynoszą 10 %. W konsekwencji maksymalne odsetki kapitałowe wynoszą 20 %. W zakresie zatem określenia stopy odsetek kapitałowych umowa zawarta przez Annę i Bartosza jest sprzeczna z ustawą. W myśl art. 58 § 1 k.c. „czynność prawna sprzeczna z ustawą (...) jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzi odpowiednie przepisy ustawy”. W przypadku odsetek kapitałowych art. 359 § 2² k.c. stanowi, że „jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne”. Wskutek zawarcia analizowanej umowy pożyczki doszło zatem do ustalenia odsetek kapitałowych w wysokości równej odsetkom maksymalnym, czyli: 20 % w stosunku rocznym.

Kazus nie zawiera informacji mogących wskazywać na występowanie wad oświadczeń woli, czy braków w zakresie zdolności do czynności prawnych stron.

Umowa pożyczki została zatem zawarta, jest ważna i skuteczna.

Ad. 2. Przeniesienie przez pożyczkodawcę na pożyczkobiorcę określonej ilości pieniędzy.

Pokwitowanie wystawione przez Bartosza wskazuje na odebranie przez niego sumy pożyczki w gotówce. Zgodnie z art. 155 § 2 zd. 1 k.c. zdarzenie to należy zakwalifikować jako przeniesienie własności znaków pieniężnych, będących szczególnym rodzajem rzeczy oznaczonych co do gatunku. Wraz z odebraniem od Anny sumy pożyczki przez Bartosza została spełniona przesłanka przeniesienia przez pożyczkodawcę na pożyczkobiorcę określonej ilości pieniędzy.

Ad. 3. Opóźnienie pożyczkobiorcy.

Pożyczka, zgodnie z umową, powinna być zwrócona w ciągu trzech miesięcy od wypowiedzenia dokonanego przez pożyczkodawczynię. Anna zażądała zwrotu pożyczki następnego dnia po upływie roku od udzielenia pożyczki. Oświadczenie Anny zostało zatem złożone 13 grudnia 2019 r. Trzymiesięczny termin wypowiedzenia upłynął 13 marca 2020 r. (art. 112 zd. 1 *in principio* k.c.). Był to ostatni dzień, w którym Bartosz mógł zwrócić pożyczoną sumę zgodnie z treścią zobowiązania, jako że termin był zastrzeżony na jego korzyść (art. 457 k.c.). Ponieważ zwrot pożyczki nie nastąpił, od następnego dnia (14 marca 2020 r.) Bartosz pozostawał w opóźnieniu.

Opóźnienie jest wystarczającą przesłanką powstania roszczenia o zapłatę odsetek. Irrelevantne z tego punktu widzenia są przyczyny popadnięcia przez dłużnika w opóźnienie, w szczególności nie ma znaczenia kwestia, czy opóźnienie powstało wskutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie przez Bartosza powstał więc od dnia 14 marca 2020 r., a nie – jak w żądaniu Tatiany – od 14 grudnia 2019 r. Za okres do 13 marca 2020 r. należały się pożyczkodawczyni odsetki kapitałowe. Roszczenia o zapłatę odsetek powstają codziennie aż do upływu terminu przedawnienia roszczenia głównego, co jednak w analizowanym kazusie nie nastąpiło (zob. niżej pkt IV).

Strony umowy pożyczki nie określiły wysokości odsetek za opóźnienie. W takiej sytuacji należą się co do zasady tzw. odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (art. 481 § 2 zd. 1 k.c.), czyli 12 %. Jednakże na mocy umowy pożyczki ustalona została stopa odsetek umownych wynosząca 20 %. Stopa odsetek kapitałowych jest w rozważanym przypadku wyższa niż odsetki ustawowe za opóźnienie. Z tego względu również odsetki za opóźnienie należą się w wysokości równej odsetkom kapitałowym (art. 481 § 2 zd. 2 k.c.), czyli 20 %.

II. Aktualność roszczenia

Roszczenia Anny wobec Bartosza mogły wygasnąć wskutek śmierci Anny. Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci (art. 922 § 1 k.c.). Roszczenia o zwrot pożyczki i zapłatę odsetek mają charakter majątkowy. Nie są także ściśle związane z osobą pożyczkodawcy (art. 922 § 2 k.c.). Śmierć Anny nie pociągnęła zatem za sobą wygaśnięcia jej roszczeń przeciwko Bartoszowi.

Rozważenia wymaga także przyporządkowanie roszczeń z tytułu pożyczki do majątków Anny i jej męża Dariusza. Ponieważ brak w kazusie wzmianki intercyzie ani o okolicznościach powodujących powstanie między małżonkami ustroju przymusowego, należy przyjąć, że pozostawali oni w ustroju wspólności ustawowej. Pożyczka została udzielona w trakcie trwania małżeństwa, co przemawiałoby za zaliczeniem wspominanych roszczeń do majątku wspólnego Anny i Dariusza (art. 31 § 1 zd. 1 k.r.o.). Jednakże pieniądze na pożyczkę pochodziły ze sprzedaży nieruchomości odziedziczonej przez Annę. Własność nieruchomości należała więc do jej majątku osobistego (art. 33 pkt 2 k.r.o.). Środki nabyte wskutek sprzedaży owej nieruchomości stanowiły surogat własności zbytej nieruchomości i także zasiły majątek osobisty Anny (art. 33 pkt 10 k.r.o.). Roszczenie o zwrot pożyczki również stanowiło

surogat środków wykorzystanych na wypłacenie pożyczki Bartoszewi i w konsekwencji weszło do majątku osobistego Anny.

Roszczenia o odsetki jako roszczenia uboczne także można przyporządkować do majątku, do którego należy wierzytelność główna. Możliwa jest jednak także inna interpretacja, według której odsetki należy traktować jako pożytki roszczenia o zwrot pożyczki, a więc jako dochód z majątku osobistego. Dochody takie zasilają majątek wspólny (art. 31 § 2 pkt 2 *in fine* k.r.o.). Niewątpliwie dotyczy to pobranych już odsetek, ale tak samo należałoby potraktować roszczenia o ich zapłatę. Nie są to bowiem surogaty środków pieniężnych znajdujących się w majątku osobistym Anny. Za ich zaliczeniem do majątku wspólnego przemawiałaby też ogólna reguła nabycia w trakcie trwania małżeństwa. W konsekwencji do spadku po Annie weszłoby tylko roszczenie o zwrot pożyczki. Natomiast roszczenia o odsetki należałyby do majątku wspólnego Anny i Dariusza, a po śmierci Anny spadkobiercy partycypowaliby w roszczeniach odsetkowych na zasadzie dziedziczenia udziału Anny w Majątku wspólnym. Dopiero odsetki za opóźnienie od dnia śmierci Anny przypadałyby już w całości spadkobiercom jako pożytki wspólnego prawa (albo ich odrębnych wierzytelności – zob. niżej).

Spadek może zostać nabyty na podstawie ustawy bądź testamentu. Podczas pobytu w szpitalu Anna sporządziła testament ustny. Jest to testament szczególny, który można zastosować jedynie w ustawowo określonych okolicznościach. Zgodnie z art. 952 § 1 k.c. testament ustny można sporządzić w obawie rychłej śmierci albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Przesłanki te są ujęte alternatywnie, co oznacza, że testament ustny można sporządzić, jeżeli spełniona jest przynajmniej jedna ze wspomnianych przesłanek.

Brak w kazusie informacji o przeszkodach po stronie Anny w sporządzeniu testamentu własnoręcznego (art. 948 k.c.). Należy zatem przyjąć, że mimo złego samopoczucia mogła ona taki testament napisać. Nie jest także wykluczone sporządzenie testamentu notarialnego (art. 950 k.c.) w szpitalu, ponieważ notariusz może dokonywać czynności notarialnych także poza kancelarią, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności. Przesłanka niemożliwości, bądź znacznych utrudnień nie została zatem spełniona.

Rozumienie przesłanki obawy rychłej śmierci jest sporne. Przeważą pogląd ujmujący tę obawę obiektywnie, nie jest więc wystarczające jedynie subiektywne przekonanie o rychłej śmierci testatora. Przesłankę obawy rychłej śmierci ujęciu obiektywnym uważa się za spełnioną także wówczas, kiedy testator pozostaje wprawdzie w mylnym przekonaniu o zagrożeniu dla jego życia, ale przekonanie to jest racjonalnie uzasadnione. Anna pod wpływem błędnej diagnozy sądziła, że zostały jej jedynie trzy miesiące życia. Jej przekonanie o rychłej śmierci było zatem błędne, lecz uzasadnione przekazanymi jej informacjami o jej stanie zdrowia. Przesłanka obawy rychłej śmierci została zatem spełniona.

Forma testamentu ustnego, zastrzeżona pod rygorem nieważności (art. 958 k.c.) wymaga spełnienia następujących przesłanek (art. 952 § 1 *n fine* k.c.):

1. ustność oświadczenia;
2. obecność co najmniej trzech świadków.

Ad 1. Ustność oświadczenia.

Ustność oświadczenia Anny wynika wprost z kazusu.

Ad. 2. Obecność co najmniej trzech świadków.

Anna złożyła swoje oświadczenie kierując je do Dariusza i Tatiany. Można ich niewątpliwie uznać za świadków testamentu. Problemатyczny pozostaje status Patrycji, która była obecna w szpitalnej sali i słyszała treść oświadczenia. Ocena takiej sytuacji jest sporna. Według jednego stanowiska do bycia świadkiem testamentu wystarcza sama faktyczna percepcja oświadczenia spadkodawcy. Stosownie natomiast do ujęcia alternatywnego niezbędne do uznania danej osoby za świadka jest traktowanie go w ten sposób przez samego testatora, znajdujące w szczególności wyraz w kierowaniu do tej osoby oświadczenia woli. Na tle pierwszego ujęcia Patrycja mogłaby być uznana za świadka i przesłanka trzech świadków byłaby spełniona. W świetle natomiast drugiego poglądu Patrycja nie mogłaby być uznana za świadka, co prowadziłoby do niespełnienia analizowanej przesłanki formy testamentu. Bardziej trafne jest to ostatnie ujęcie, ale oba podejścia są akceptowalne i jednakowo oceniane.

W kazusie brak informacji o okolicznościach skutkujących bezwzględną niezdolnością do bycia świadkiem (art. 956 k.c.). Wobec powołania do dziedziczenia fundacji nie zachodzi także niezdolność względna (art. 957 k.c.).

Zbadania wymaga także treść testamentu Anny. Zgodnie z art. 959 k.c. spadkobierca może powołać do spadku jedną lub kilka osób. Anna oświadczyła, że przekazuje spadek „jakiejś fundacji pomagającej osobom chorym na nowotwór”. Sformułowanie takie nie czyni zadość wymaganiu wskazania w testamencie osoby spadkobiercy. Fundacji pomagającym pacjentom onkologicznym jest bowiem wiele, a Anna w żaden sposób nie sprecyzowała, która z tych fundacji miałaby być powołana do spadku. Treść jej oświadczenia nie pozwala także na przyjęcie, że chciała ona powołać do spadku fundację, która ma zostać dopiero przez nią ustanowiona w testamencie (art. 927 § 3 k.c.). Testament ustny Anny jest zatem wadliwy pod względem treści, ponieważ nie zawiera ani jednego prawidłowo sformułowanego rozrządzenia, co pociąga za sobą nieważność testamentu.

Skuteczność testamentu ustnego zależy także od stwierdzenia jego treści. Ustawa przewiduje dwa sposoby ustalenia treści testamentu ustnego. Po pierwsze, może to nastąpić w ten sposób, że jeden ze świadków lub osoba trzecia spíše oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie (art. 952 § 2 k.c.). Po drugie, treść testamentu ustnego, która nie została spisana w sposób określony w art. 952 § 2 k.c. może zostać stwierdzona w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem (art. 952 § 3 zd. 1 k.c.). W kazusie brak informacji o stwierdzeniu treści testamentu Anny w któryś ze wskazanych sposobów. Testament Anny został sporządzony 20 lutego 2024 r. upłynął zatem już roczny termin do stwierdzenia jego treści na piśmie. Anna zmarła 25 sierpnia 2024 r. Od tego dnia zaczął biec sześciomiesięczny termin do stwierdzenia treści jej testamentu przez przesłuchanie świadków. Termin ten upłynął 25 lutego 2025 r., zatem również drugi sposób stwierdzenia treści testamentu jest już niedopuszczalny. W konsekwencji testament Anny byłby nieskuteczny także z powodu niemożności ustalenia jego treści w przewidziany w ustawie sposób.

Testament ustny Anny, jako testament szczególny, mógłby także utracić moc wskutek samego upływu czasu. Zgodnie bowiem z art. 955 k.c. „testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu”. Okolicznością uzasadniającą sporządzenie testamentu ustnego była obawa rychłej śmierci. Okoliczność ta ustała z dniem, w którym Anna dowiedziała się o błędnej diagnozie, co nastąpiło po tygodniu od sporządzenia testamentu ustnego, a więc 28 lutego 2024 r. Testament ustny Anny utraciłby moc 28 sierpnia 2024 r. Anna zmarła jednak trzy dni wcześniej, 25 sierpnia 2024 r. Testament ustny nie utraciłby więc mocy na podstawie art. 955 k.c.

Ostatecznie testament ustny Anny był nieważny z powodu niezachowania formy i niedostatecznego określenia spadkobiercy, a nadto byłby bezskuteczny wobec niemożliwości stwierdzenia jego treści.

Wobec bezskuteczności testamentu spadek po Annie podlega dziedziczeniu ustawowemu. Anna ma męża, Dariusza i córkę, Tatianę. Nabyli oni spadek po połowie (art. 931 § 1 k.c.).

W ramach spadku przeszły na Dariusza i Annę roszczenia o zwrot pożyczki i o zapłatę odsetek. Obydwa świadczenia mają charakter podzielný (art. 379 § 2 k.c.). Powstaje na tym tle zagadnienie wpływu wielopodmiotowości spadku na wierzytelności (roszczenia) o świadczenie podzielne. Rysują się dwie możliwości oceny tej kwestii. Według pierwszej z nich należy zastosować regułę podzielności zobowiązania wyrażoną w art. 379 § 1 zd. 1 k.c. Natomiast w myśl ujęcia alternatywnego wierzytelności o świadczenia podzielne zachowują aż do działu spadku integralność i należy stosować do nich przez analogię przepisy o zobowiązaniach niepodzielnych. Normatywnego uzasadnienia dla tej koncepcji można poszukiwać w funkcji wspólności majątku spadkowego, która ma umożliwić spadkobiercom przeprowadzenie działu spadku i zaliczenie darowizn na schedy spadkowe. Bardziej trafna jest druga koncepcja, która zapobiega całkowitemu wyłączeniu wspólności majątku spadkowego, gdyby do spadku wchodziły wyłącznie wierzytelności o świadczenia podzielne. Obydwa poglądy są jednak do obrony i są jednakowo punktowane. Na tle pierwszej koncepcji roszczenia Anny uległyby podziałowi na równe części między Tatianę i Dariusza. Tatiana mogłaby wówczas żądać od Bartosza zapłaty jedynie swojej części, tj. 250 000 zł tytułem zwrotu pożyczki i połowy należnych odsetek. Natomiast na tle koncepcji integralności wierzytelności spadkowych Anna mogłaby dochodzić od Bartosza 500 000 zł i całości należnych odsetek.

Bartosz przez pierwszy rok świadczył tytułem odsetek kapitałowych sumy wyższe niż wynikało to z treści stosunku zobowiązaniowego pożyczki (24 zamiast 20 %). Należy rozważyć, czy nadwyżka ta nie doprowadziła umorzenia w odpowiedniej części roszczenia głównego albo roszczeń o odsetki za opóźnienie, których dochodzi Tatiana. Bartosz nadpłacił w pierwszym roku 4 % sumy pożyczki, czyli 20 000 zł ($500\,000\text{ zł} \times 0,04 = 20\,000\text{ zł}$). Następnego dnia doszło do wypowiedzenia pożyczki z zachowaniem trzymiesięcznego terminu. Bartosz był więc zobowiązany do zapłaty odsetek kapitałowych wynoszących 20 % w stosunku rocznym za trzy kolejne miesiące. Suma należnych za ten okres odsetek wynosiła 25 000 zł ($500\,000 \times 0,20 / 4 = 25\,000\text{ zł}$). Ponieważ termin zapłaty odsetek kapitałowych był zastrzeżony na korzyść dłużnika (art. 457 k.c.), Bartosz mógł płacić te odsetki jeszcze zanim roszczenia z tego tytułu stały się wymagalne. W konsekwencji nadpłacone odsetki w pierwszym roku pociągnęły za sobą umorzenie również większości roszczeń o odsetki kapitałowe za kolejne trzy miesiące. Nie miały już natomiast żadnego wpływu na odsetki za opóźnienie.

III. Wymagalność roszczenia

Roszczenie o zwrot pożyczki jest wymagalne od 14 marca 2020 r., kiedy upłynął termin wypowiedzenia pożyczki przez Annę. Natomiast roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie są wymagalne od razu po ich powstaniu, co wynika z ich właściwości.

IV. Zaskarżalność roszczenia

Roszczenie o zwrot pożyczki podlega ogólnemu terminowi przedawnienia, który wynosi sześć lat (art. 118 zd. 1 *in principio* k.c.). Jako że wymagalność tego roszczenia zależała od wypowiedzenia przez wierzycielkę, bieg przedawnienia rozpoczął się w dniu, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby wierzycielka dokonała wypowiedzenia w najwcześniejszym możliwym terminie (art. 120 § 2 zd. 1 k.c.). Anna mogła wypowiedzieć pożyczkę najwcześniej w dniu jej udzielenia, czyli 12 grudnia 2018 r. Pożyczka powinna wówczas zostać zwrócona w ciągu trzech miesięcy od dnia

wypowiedzenia, czyli 12 marca 2019 r. Następnego dnia stałoby się wymagalne roszczenie o zwrot pożyczki. Sześćioletni termin upłynąłby 13 marca 2025 r. Jednak przedawnienie nastąpiłoby z końcem roku (art. 118 zd. 2 k.c.), a więc dopiero 31 grudnia 2025 r. Dodatkowo płatność odsetek przez pierwszy rok można rozważać jako uznanie roszczenia głównego, co prowadziłby każdorazowo do przerwy biegu terminu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.). Wówczas termin przedawnienia roszczenia o zwrot pożyczki biegłby na nowo od ostatniej płatności odsetek kapitałowych (12 grudnia 2019 r.), co jednak nie zmieniłoby dnia upływu terminu przedawnienia (31 grudnia 2025 r.). Termin przedawnienia roszczenia głównego jeszcze nie upłynął i jest ono zaskarżalne.

Roszczenia o odsetki jako roszczenie okresowe podlega przedawnieniu trzyletniemu (art. 118 zd. 1 k.c.). Roszczenia za okres do 31 grudnia 2021 r. uległy już przedawnieniu. Jednakże są nadal zaskarżalne, ponieważ nie został podniesiony zarzut przedawnienia (art. 117 § 2 k.c.).

Odpowiedź: Żądana Tatiany są uzasadnione w całości w zakresie zwrotu pożyczki, a co do odsetek za opóźnienie od dnia 14 marca 2020 r. (względnie należy je odpowiednio zredukować w razie przyjęcia alternatywnej oceny skutków przynależności wierzytelności o świadczenie podzielne do majątku wspólnego małżonków i do spadku).

Konkurs z prawa cywilnego 2025 r.

Czas na rozwiązanie kazusu 180 min.

Ryszard prowadził sklep z instrumentami muzycznymi w Krakowie. Jednym z jego stałych dostawców był Tomasz, który dla Ryszarda sprowadzał instrumenty z zagranicy. W dniu 15 lutego 2024 r. Tomasz zaproponował Ryszardowi sprzedaż skrzypiec sprowadzonych z Japonii, jednego z pięciu egzemplarzy tej serii na świecie, za cenę 100 000 PLN, z płatnością w terminie do 7 dni po dostarczeniu instrumentu. Ryszard odpowiedział, że jest zainteresowany nabyciem skrzypiec za cenę nie wyższą niż 90 000 PLN. Jednocześnie zastrzegł, że instrument musiałby zostać dostarczony nie wcześniej niż 28 lutego 2024 r. ze względu na konieczność przygotowania miejsca na wystawie sklepowej (remont wystawy miał się zakończyć do 26 lutego 2024 r.). Pracownicy Tomasza dostarczyli skrzypce do sklepu Ryszarda 26 lutego 2024 r., pozostawiając go w lobby sklepu w kartonowym opakowaniu. Razem z opakowaniem przekazano fakturę za sprzedaż instrumentu opiewającą na cenę 100 000 PLN, wystawioną na nazwisko i adres Ryszarda, w której podany był termin płatności do 4 marca 2024 r. Fakturę odebrał Edmund, syn Ryszarda, który w sklepie ojca zajmował się zamawianiem instrumentów. Edmund, z którym ojciec nie rozmawiał o szczegółach zakupu instrumentu od Tomasza, pokwitował odbiór instrumentu i zapewnił pracowników Tomasza, że ojciec na pewno zapłaci w terminie, bo jeden z klientów jest zainteresowany nabyciem takich skrzypiec. Całą sytuację obserwował z ulicy Dominik, który chwilę później – korzystając z nieuwagi Edmunda – zabrał karton z lobby sklepu Ryszarda i zniknął. Kilka dni później instrument został odnaleziony przez policję, która zabezpieczyła go na potrzeby postępowania dowodowego w śledztwie w sprawie kradzieży skrzypiec. Zainteresowany zakupem instrumentu klient, którego Edmund zapytał pod koniec marca 2024 r., czy jest nadal zainteresowany nabyciem skrzypiec, odpowiedział, że nie będzie czekał na zakończenie postępowania i rezygnuje z zakupu instrumentu.

27 lutego 2024 r. Ryszard zginął w wypadku samochodowym. Zmarły Ryszard pozostawił pełnoletnie dzieci: Edmunda i Annę. W 2016 r. Ryszard sporządził testament notarialny, z którego wynikało jedynie, że „Edmund nie dziedziczy po ojcu”. W 2018 r. podczas spotkania rodzinnego, w obecności Edmunda i Anny, Ryszard zniszczył wypis testamentu notarialnego, mówiąc, że w rodzinie wszyscy winni żyć w zgodzie. Po śmierci Ryszarda odkryto w jego mieszkaniu własnoręcznie napisany dokument zatytułowany „Testament”, zawierający zdanie: „Mój testament notarialny nadal obowiązuje”, podpisany poniżej „Twój ojciec”. Dokument nie zawierał daty i miejsca sporządzenia. Znajdował się w kopercie, na której napisane było „Do rąk mojej córki”.

10 marca 2024 r. Tomasz zażądał od Edmunda i Anny zapłaty ceny 100 000 PLN z tytułu nabycia skrzypiec, zastrzegając, że jeżeli nie otrzyma zapłaty do 31 marca 2024 r., zażąda zwrotu instrumentu. Po bezskutecznym upływie tego terminu Tomasz 11 kwietnia 2024 r. w mailu skierowanym do Edmunda i Anny zażądał od nich zwrotu instrumentu.

Proszę zbadać wszystkie przesłanki roszczenia Tomasza o zwrot skrzypiec w stosunku do a) Edmunda, b) Anny, nawet jeśli jedna z nich nie jest spełniona.

Szkic rozwiązania:

Tomasz mógłby domagać się zwrotu instrumentu od Edmunda i Anny na podstawie art. 494 § 1 k.c. zważywszy, że odstąpił on od umowy sprzedaży skrzypiec zawartej między nim a Ryszardem. Umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej w rozumieniu art. 494 § 1 k.c. (zob. art. 535 k.c.).

[Akceptowalne jest także rozwiązanie, w którym student jako podstawę roszczenia Tomasza do spadkobierców Ryszarda wskaże art. 222 § 1 k.c. W takim wypadku student musi przeanalizować, czy doszło do przeniesienia własności skrzypiec z Tomasza na Ryszarda (jego spadkobierców) a następnie czy doszło do skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, które mogło mieć skutek rzeczowy (powrotne przejście własności na Tomasza).]

Przesłanki powstania roszczenia:

- zawarcie umowy sprzedaży skrzypiec
- ważność i skuteczność umowy sprzedaży
- wzajemny charakter umowy sprzedaży
- zwłoka z zapłatą ceny skrzypiec przez spadkobierców Ryszarda
- skuteczne odstąpienie Tomasza od umowy sprzedaży wskutek zwłoki drugiej strony

Przesłanki skutecznego żądania roszczenia:

- aktualność roszczenia (niewygaśnięcie roszczenia)
- wymagalność roszczenia
- zaskarżalność roszczenia

Analiza zawarcia ważnej i skutecznej umowy

Propozycję Tomasza sprzedaży skrzypiec Ryszardowi należy potraktować jako ofertę, która określała istotne postanowienia proponowanej umowy (oznaczenie rzeczy i ceny) wraz z terminem płatności.

Oświadczenie Ryszarda, że gotowy jest zaakceptować cenę skrzypiec do 90 000 PLN, wraz ze wskazaniem terminu początkowego świadczenia istotnie modyfikuje ofertę Tomasza. Nie są to zastrzeżenia lub zmiany „niezmieniające istotnie treści oferty” w rozumieniu art. 68¹ § 1 k.c.: cena maksymalna określona o 10 % poniżej ceny określonej w ofercie Tomasza oraz sztywny początkowy termin świadczenia (dostarczenia skrzypiec). Oświadczenie Ryszarda stanowi zatem kontrofertę złożoną Tomaszowi. Kontroferta Tomasza nie została przyjęta przez Ryszarda (z treści kazusu nie wynika, kiedy została udzielona odpowiedź na pierwotną ofertę przez Ryszarda), na co wskazuje przesłanie skrzypiec wraz z fakturą na kwotę wyższą niż

gotów był zapłacić Ryszard oraz dostarczenie skrzypiec w terminie wcześniejszym niż chciał Ryszard.

Zachowanie Tomasza (osób, którymi się posługuje) polegające na dostarczeniu do sklepu Ryszarda instrumentu wraz z fakturą opiewającą na cenę 100 000 PLN, wystawioną na nazwisko i adres Ryszarda, w której podany był termin płatności do 4 marca 2024, należy uznać za ponowienie pierwotnej oferty zawarcia umowy sprzedaży.

Należy rozważyć czy ta ponowiona oferta Tomasza została przyjęta.

Odbiór skrzypiec, których cenę Tomasz oznaczył w fakturze na 100 000 PLN, i podpisanie pokwitowania odbioru należy interpretować jako przyjęcie przez Ryszarda (reprezentowanego przez Edmunda) zmodyfikowanej oferty Tomasza.

Należy ocenić, czy Edmund był uprawniony do zawarcia umowy i odbioru skrzypiec ze skutkiem dla Ryszarda. W świetle stanu faktycznego Edmund zajmował się w sklepie zamawianiem instrumentów, w związku z czym można przyjąć, że był on umocowany do zawarcia umowy z Tomaszem. Umocowanie Edmunda wynika z pełnomocnictwa rodzajowego, którego Ryszard udzielił Edmundowi w związku z jego funkcją w sklepie (art. 98 zd. 2 k.c.). Pełnomocnictwo rodzajowe do zawierania umów sprzedaży instrumentów nie wymaga szczególnej formy dla swojej ważności, ponieważ umowa sprzedaży rzeczy ruchomej nie wymaga żadnej formy (art. 99 § 1 k.c.).

Brak podstaw do stwierdzenia, że strony umowy nie miały zdolności do czynności prawnych. Czynność prawna nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego (art. 58 k.c.). W stanie faktycznym nie wystąpiły wady oświadczenia woli. Skutki umowy nie są uzależnione od warunku zawieszającego lub terminu początkowego.

Doszło zatem do zawarcia ważnej i skutecznej umowy sprzedaży skrzypiec między Tomaszem a Ryszardem.

Z uwagi na śmierć Ryszarda w wypadku samochodowym konieczne jest ustalenie:

- a) czy na skutek śmierci Ryszarda nie wygasło roszczenie o zapłatę ceny za sprzedane skrzypce;
- b) zakładając, że roszczenie nie wygasło, czy spadkobiercy Ryszarda popadli w zwłokę ze spełnieniem świadczenia (zapłatą ceny), a więc czy Tomasz mógł odstąpić od umowy.

Ze względu na skutek wsteczny odstąpienia – przyjmowany w orzecznictwie i przez niektórych przedstawicieli nauki - powstaje pytanie, czy roszczenie o zwrot spełnionego świadczenia nie wygasa na skutek śmierci Ryszarda. Jeżeli przyjmie się, że odstąpienie ma skutek jedynie na przyszłość, to roszczenie o zwrot świadczenia powstało już względem spadkobierców Ryszarda, a więc nie ma potrzeby rozważania jego dziedziczności.

Roszczenie o zapłatę ceny stanowi prawo majątkowe, które na podstawie art. 922 § 1 k.c. wchodzi w skład spadku. Roszczenie o zapłatę ceny nie jest ściśle związane z osobą spadkodawcy jako dłużnikiem ani nie przechodzi na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

W kazusie brak jest wzmianki o wygaśnięciu roszczenia z innych powodów, np. odnowienia, zwolnienia z długu, potrącenia. Roszczenie Tomasza o zapłatę ceny nie wygasło z wyżej podanych powodów.

Należy przeanalizować - zob. poniżej – czy doszło do zwłoki spadkobierców z zapłatą ceny i czy Tomasz skutecznie odstąpił od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 k.c.

Skoro roszczenie o zapłatę ceny nie wygasło i obowiązek zapłaty ceny podlega dziedziczeniu, konieczne jest więc ustalenie, kto dziedziczy po Ryszardzie oraz czy powołanie do spadku wynika z testamentu lub z ustawy (art. 926 § 1 k.c.).

Analiza dziedziczenia spadku po Ryszardzie

Forma rozrządzenia testamentowego

Według treści kazusu był to testament notarialny. Formę testamentu notarialnego określa art. 949 k.c. Brak jest podstaw do kwestionowania ważności testamentu notarialnego w świetle kazusu (brak podstaw do kwestionowania zdolności testowania Ryszarda lub uznania, że zaszły wady oświadczenia woli przy sporządzaniu testamentu).

Treść rozrządzenia testamentowego.

Testament notarialny Ryszarda należy uznać za testament negatywny, którego treść ogranicza się do wyłączenia spadkobiercy od dziedziczenia, nie pozbawiając go jednak prawa do zachowku na podstawie art. 991 § 1 k.c. (nie ma podstaw do uznania, że Ryszard został wydziedziczony, brak jakichkolwiek informacji w stanie faktycznym, które mogłyby wskazywać na istnienie przyczyn wydziedziczenia).

Zagadnienie odwołania testamentu notarialnego

Należy rozważyć, czy zachowanie Ryszarda w postaci zniszczenia wypisu aktu notarialnego obejmującego testament mogłoby stanowić odwołanie tego testamentu w rozumieniu art. 946 k.c. („zniszczenie w zamiarze odwołania”). Przepis art. 946 k.c., znajdujący się w tytule „przepisy ogólne” o testamentach, znajduje zastosowanie do wszystkich form testamentu, których dokonanie wymaga sporządzenia dokumentu. Powyższe stanowisko reprezentowane jest w orzecznictwie. Zgodnie z nim, rozstrzygający charakter ma zaimplementowanie woli testatora odwołania testamentu, nawet jeżeli zniszczenie odnosi się tylko do jednego z wypisów (a nie wszystkich funkcjonujących w obrocie) aktu notarialnego obejmującego testament.

Zgodnie z przeciwnym poglądem, wyrażanym w piśmiennictwie, przepis art. 946 k.c. w zakresie odnoszącym się do zniszczenia testamentu jako sposobu jego odwołania, nie znajduje zastosowania do aktu notarialnego, którego oryginał jest zawsze przechowywany w aktach przez notariusza. Podgląd ten zasługuje na aprobatę.

Jeżeli przyjmie się stanowisko, że zniszczenie wypisu aktu notarialnego obejmującego testament może być uznane za odwołanie testamentu notarialnego, powstaje pytanie o podstawę dziedziczenia w stanie faktycznym.

Testament własnoręczny

Testament może być ograniczony w treści do odwołania wcześniejszego testamentu tegoż testatora (art. 946 k.c.); nie można z tego powodu kwestionować jego ważności.

W omawianym stanie faktycznym występuje „odwołanie dokonanego już odwołania testamentu”, a mianowicie testator odwołuje w późniejszym testamencie swoje rozrządzenie o odwołaniu wcześniejszego testamentu. Prawo polskie nie reguluje skutków takiego zdarzenia, a w szczególności nie przewiduje przywrócenia skuteczności testamentowi odwołanemu.

W świetle orzecznictwa brak jest podstaw do przyjmowania automatycznego odzyskania skuteczności przez pierwotny testament jako skutku testamentu odwołującego jego odwołanie, z tym że odzyskanie skuteczności pierwszego rozrządzenia nie jest co do zasady wykluczone i może nastąpić jako skutek woli spadkodawcy. Odwołanie testamentu powoduje utratę skuteczności pierwszego testamentu, której nie odzyskuje on w wyniku kolejnego odwołania. Przywrócenie skuteczności pierwotnego powołania może nastąpić jedynie w wyniku wyrażenia takiej woli przez spadkodawcę. W drodze wykładni oświadczenia testatora należy przyjąć, że wyraził on wolę w późniejszym testamencie własnoręcznym, aby jego testament notarialny nadal obowiązywał.

Jeżeli odrzuci się pogląd, że zniszczenie testamentu rodzi skutek już z chwilą dokonania tego aktu, to odwołanie testamentu i odwołanie odwołania należy oceniać na chwilę otwarcia spadku. W związku z tym pojawia się możliwość uznania, że do odwołania w ogóle nie doszło, ponieważ jednocześnie nastąpiło odwołanie oświadczenia odwołującego, tak jak przy odwołaniu oświadczenia woli z art. 61 § 1 zd. 2 k.c.

Zasadny wydaje się argument, że nowy testament własnoręczny nie przywraca skuteczności testamentu odwołanego, ale ze względu na nawiązanie do treści testamentu odwołanego oznacza, że w testamencie własnoręcznym testator dokonuje rozrządzenia o treści identycznej do odwołanego testamentu, który nie odzyskuje skuteczności. Testator dokonuje tym samym „powielenia” względnie „przywrócenia” swojej woli wyrażonej w pierwszym z testamentów (notarialnym), który w tym stanie faktycznym miał charakter testamentu negatywnego.

W analizowanym stanie faktycznym należy zatem w drodze wykładni oświadczenia woli spadkodawcy zawartego w testamencie własnoręcznym (art. 948 § 1 k.c.) przyjąć, że Ryszard dokonał rozrządzenia w testamencie własnoręcznym o treści tożsamej z treścią pierwszego testamentu notarialnego. Oznacza to, że Edmund jest wyłączony z dziedziczenia po Ryszardzie.

Jeżeli natomiast uzna się, że testament notarialny nie został odwołany przez zniszczenie jednego z jego wypisów, treść testamentu własnoręcznego będzie odpowiadała treści

testamentu notarialnego. Istnieć będą zatem dwa testamenty o identycznej treści, w których Edmund wyłączony zostaje od dziedziczenia.

Dalsze wymogi ważności testamentu własnoręcznego.

Z kazusu wynika, że testament własnoręczny spełnia wymogi ważności co do formy (został sporządzony pismem odręcznym i podpisany). Podpis testatora nie musi zawierać imienia i nazwiska testatora, jeżeli z treści testamentu wynika, że podpis identyfikuje testatora w wystarczającym stopniu. W świetle orzecznictwa podpis „Wasz ojciec” na dokumencie, który przyjmuje formę listu do córki, może być uznany za podpis pod testamentem. Testament nie zawiera wprawdzie daty jego sporządzenia, lecz z jego treści jasno wynika, że sporządzono go później niż testament notarialny i akt odwołania tegoż testamentu. Nie zachodzą także wątpliwości co do zdolności do testowania spadkodawcy ani co do treści testamentu własnoręcznego. Tym samym brak daty na testamencie własnoręcznym nie powoduje nieważności tego testamentu (art. 949 § 2 k.c.).

Oznaczenie miejsca sporządzenia testamentu nie jest wymogiem jego ważności.

Uwzględniając treść wskazanych wyżej testamentów, należy stwierdzić, że podstawą dziedziczenia przez Annę jest ustawa (art. 926 § 1 k.c.). W kazusie brak jest informacji o niezdolności Anny do dziedziczenia po Ryszardzie. Brak również informacji o odrzuceniu przez Annę spadku.

Edward nie dziedziczy z ustawy spadku po ojcu.

Treść roszczenia Tomasza wobec Anny

Obowiązek zapłaty ceny skrzypiec podlega dziedziczeniu i wchodzi do spadku po Ryszardzie.

Tomasz może żądać od Anny zapłaty ceny za instrument.

Roszczenie o zwrot spełnionego świadczenia (wydanie skrzypiec) powstaje dopiero po odstąpieniu od umowy, z której wynika obowiązek zapłaty ww. sumy przez Annę.

Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Tomasza

Należy wobec tego dokonać analizy, czy Tomasz odstąpił skutecznie od umowy sprzedaży w związku z niezapłaceniem ceny przez Annę. Wyznaczenie terminu świadczenia na 31 marca 2024 r. z zastrzeżeniem, że po upływie terminu – w razie braku zapłaty ceny – Tomasz zażąda zwrotu skrzypiec, należy interpretować zgodnie z art. 65 § 1 k.c. jako zastrzeżenie możliwości odstąpienia od umowy.

Oświadczenie o wyznaczeniu dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia nie wymagało żadnej formy (nie jest to zmiana treści umowy).

Podstawą prawną dla odstąpienia od umowy przez Tomasza jest art. 491 § 1 k.c. (umowa sprzedaży jest umową wzajemną)

Konieczne jest zbadanie przesłanek prawa odstąpienia z art. 491 § 1 k.c.

- a. Zwłoka jednej ze stron w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej (sprzedaży skrzypiec), art. 476 zd. 1 k.c.

aa. brak spełnienia świadczenia przez dłużnika w wyznaczonym terminie: z treści kazusu wynika, że Anna nie dokonała zapłaty w terminie określonym w umowie, ani w wyznaczonym przez Tomasza dodatkowym terminie.

ab. Z art. 476 k.c. wynika domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia nastąpiło z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Brak jest w treści kazusu okoliczności wskazujących, że dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczenia (nie jest usprawiedliwieniem niezapłacenia ceny kradzież skrzypiec, gdyż doszło do ich wydania, wskutek czego ryzyko utraty rzeczy sprzedanej przechodzi na kupującego – art. 548 § 1 k.c.).

- b. Wyznaczenie odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu strona będzie uprawniona do odstąpienia od umowy: Tomasz wyznaczył termin 31 marca 2024 pod rygorem odstąpienia od umowy. Termin ten był odpowiedni, zważywszy że pierwotny termin zapłaty ceny wynosił 7 dni.

Należy uznać, że przesłanki prawa odstąpienia z art. 491 § 1 k.c. zostały spełnione w omawianym stanie faktycznym.

Tomasz zażądał zwrotu instrumentu w wysłany mailu. Żądanie zwrotu instrumentu w opisanych okolicznościach należy interpretować jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (art. 65 § 1 k.c.)

Odstąpienie od umowy nie wymagało żadnej formy, ponieważ umowy sprzedaży nie zawarto w formie pisemnej lub dokumentowej; art. 77 § 2 i 3 k.c. nie znajdują zastosowania.

Oświadczenie Tomasza o odstąpieniu zostało złożone w formie dokumentowej, zostało przesłane Annie (mail), jest więc skuteczne.

Tomasz może zatem żądać od Anny wydania instrumentu na podstawie art. 494 § 1 k.c.

Roszczenie nie wygasło na skutek zwrotu skrzypiec, nie doszło do odnowienia ani zwolnienia z długu. Roszczenie nie przekształciło się w roszczenie o zwrot wartości instrumentu z powodu niemożliwości świadczenia, ponieważ instrument znajduje się w depozycie policyjnym i po jego zwolnieniu z depozytu świadczenie będzie obiektywnie możliwe.

Dominujący pogląd w orzecznictwie i nauce prawa zakłada, że odstąpienie od umowy wzajemnej na podstawie art. 491 k.c. ma skutek wsteczny i w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomej powoduje automatyczne powrotne przejście własności na sprzedawcę. Odstąpienie od umowy ma więc tzw. skutek rzeczowy. Zwolennicy mniejszościowego poglądu przyjmują, że odstąpienie rodzi jedynie skutek zobowiązujący, a więc do powrotnego przejścia własności konieczne jest zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy sprzedanej z kupującego na

sprzedawcę. W przypadku roszczenia o zwrot spełnionego świadczenia na podstawie art. 494 § 1 k.c. ta kontrowersja nie ma znaczenia, gdyż powołany przepis stanowi podstawę roszczenia Tomasza o zwrot (wydanie) skrzypiec przez Annę.

Roszczenie jest wymagalne:

Umowa została zawarta między przedsiębiorcami, co wyklucza zastosowanie art. 494 § 2 k.c. Termin zwrotu skrzypiec nie wynika z treści umowy ani z właściwości zobowiązania. Stosownie do art. 455 k.c. Tomasz wezwał Annę do spełnienia świadczenia. Roszczenie staje się więc wymagalne niezwłocznie po otrzymaniu wezwania przez Annę.

Roszczenie jest zaskarżalne:

Roszczenie z art. 494 § 1 k.c. podlega ogólnym terminom przedawnienia; ponieważ jest związane z działalnością gospodarczą (Tomasz jest przedsiębiorcą) przedawnia się z upływem 3 lat (art. 118 zd. 1 k.c.). Początek biegu terminu wyznacza art. 120 § 1 zd. 2 k.c. Termin przedawnienia zaczyna biec od chwili, kiedy najwcześniej Tomasz mógł zażądać zwrotu skrzypiec. Termin ten skończy się z końcem 2027 r. (art. 118 zd. 2 k.c.).

Należy przyjąć, że w stanie faktycznym nie upłynął termin przedawnienia.

Konkluzja:

Tomasz może żądać od Anny zwrotu skrzypiec. Tomaszowi nie przysługuje natomiast roszczenie wobec Edmunda, który nie dziedziczy z ustawy spadku po Ryszardzie.

Kazus na egzamin konkursowy w dniu 9 maja 2024 r.

W księdze wieczystej nieruchomości położonej w Krakowie wpisana była Ewa jako współwłaściciel w ułamku 5/6, na podstawie umowy darowizny udziału na jej rzecz zawartej w 5 lutego 2000 r. z Józefem jako darczyńcą. Jako współwłaściciel tej nieruchomości w 1/6 w księdze wieczystej wpisana była Joanna na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po Józefie, będąc jego jedynym spadkobiercą. Nieruchomość zabudowana była domem jednorodinnym, w którym znajdowały się dwa samodzielne lokale mieszkalne, nie stanowiące wyodrębnionych nieruchomości lokalowych, jak również strych pozostawiony do wspólnego korzystania mieszkańców. Mieszkanie na I piętrze, bezpośrednio pod strychem, zamieszkiwali Ewa z mężem Adamem. Mniejsze mieszkanie na parterze było wynajmowane przez Joannę, mieszkającą stale zagranicą, Pawłowi. Joanna i Ewa nie kontaktowały się ze sobą, gdyż pozostawały w złych osobistych relacjach.

Nie uzgadniając tego z nikim, oraz nie informując o tym nikogo, w grudniu 2018 r. Ewa zaciągnęła w banku kredyt na konserwację coraz bardziej nieszczelnego i przeciekającego dachu. Po otrzymaniu na swój rachunek bankowy wypłaty kredytu, Ewa udała się do biura spółki Alfa Sp. z o.o., aby zamówić uszczelnienie dachu. Zakres potrzebnych prac do osiągnięcia określonego przez Ewę rezultatu był na tyle ograniczony, że nie stanowił robót budowlanych (nie wymagał więc ich zgłoszenia ani zezwolenia na ich prowadzenie) ani nie stanowił remontu budynku ani budowlu w rozumieniu kodeksu cywilnego. Po oględzinach dachu przez spółkę Alfa, Ewa zawarła w dniu 30 stycznia 2019 r., w biurze spółki Alfa, umowę na uszczelnienie dachu, zawierającą szczegółowy projekt i zakres prac uszczelniających dachu, które spółka Alfa zobowiązuje się wykonać, z określeniem terminu oddania uszczelnionego dachu do dnia 15 kwietnia 2019 r., za wynagrodzeniem 100.000 zł., płatnym w terminie 14 dni od oddania uszczelnionego dachu.

Spółka Alfa, nie informując o tym Ewy, powierzyła wykonanie prac uszczelniających dach spółce Beta sp. z o.o., która prowadziła działalność gospodarczą w zakresie prac wykończeniowych i remontowych, w tym prac z wykorzystaniem dźwigów, podnośników i innego ciężkiego sprzętu. Dla wykonania zamówionych prac niezbędne było wykorzystanie dużego podnośnika, który spółka Beta sprowadziła na nieruchomość. Przed jego wjazdem na nieruchomość sprawdzono, że zdoła on wjechać na nieruchomość wąskim wjazdem położonym bezpośrednio przy budynku, bez uszkodzania budynku. Jednak kierowca/operator tego podnośnika (pracownik spółki Beta), wjeżdżając nim na nieruchomość, nie zachował wystarczającej ostrożności i poważnie uszkodził elewację domu. Uszkodzenie to Ewa stwierdziła dopiero 15 kwietnia 2019 r., odbierając od spółki Alfa terminowo i należycie uszczelniony dach. Odbiór uszczelnionego dachu, wykonanego zgodnie z projektem, Ewa potwierdziła spółce Alfa pisemnie, czyniąc w nim wzmiankę o stwierdzonym uszkodzeniu elewacji. Ekspert wezwany później przez męża Ewy (Adama) wycenił koszty naprawy elewacji na kwotę 150.000 zł. Ewa nie dokonała zapłaty na rzecz spółki Alfa uzgodnionego wynagrodzenia.

Pismem doręczonym Ewie w dniu 30 lipca 2020 r. spółka Alfa wezwała Ewę do zapłaty kwoty 100.000 zł. wynagrodzenia za uszczelnienie dachu. 30 sierpnia 2020 r. Adam oświadczył spółce Alfa, iż o ile w ogóle istnieje roszczenie spółki Alfa do Ewy o zapłatę wynagrodzenia, to dokonuje on niniejszym potrącenia roszczenia o zapłatę tego wynagrodzenia z odszkodowaniem należnym Ewie od spółki Alfa za uszkodzenie elewacji domu w trakcie prac, zaznaczając że Ewa będzie dochodzić jeszcze później zapłaty przez spółkę Alfa reszty kwoty koniecznej do pokrycia tej szkody w elewacji (pozostałych 50.000 zł.).

W dniu 10 stycznia 2023 r. spółka Alfa pozwała Ewę o zapłatę wynagrodzenia 100.000 zł. za wykonane uszczelnienie dachu.

Dnia 1 czerwca 2023 r. Joanna pisemnie wezwała Adama i Ewę do wydania jej całej zajmowanej przez nich części nieruchomości, wskazując że Ewa z mężem bezprawnie zajęła nieruchomość po śmierci Jana i zachowuje się przez cały ten czas jak jej współwłaścicielka, chociaż to Joanna jest jej wyłącznym właścicielem na podstawie dziedziczenia po Józefie. Joanna powołała się przy tym na odnalezioną przez nią dopiero niedawno pisemną umowę pomiędzy Ewą a Józefem, zawartą przez nich dzień przed zawarciem umowy darowizny udziału w nieruchomości. W tej pisemnej umowie, której prawdziwość nie budziła wątpliwości, Józef i Ewa uzgodnili, iż umowa darowizny udziału, którą zawrą na następny dzień, ma nie wywierać żadnych skutków prawnych, a umowę darowizny zawrą jedynie po to, by „formalnie usunąć” ten udział z majątku Józefa po to, aby jego ewentualni przyszli wierzyciele (których Józef obawiał się w związku z podjęciem ryzykownej działalności gospodarczej) nie mogli uzyskać z niego zaspokojenia, zaś Ewa zobowiązuje się umożliwiać swojemu przyjacielowi Józefowi dysponowanie przez cały czas całą nieruchomością tak jak właścicielowi, w szczególności Ewa nie będzie realizować bez jego zgody żadnych uprawnień właścicielskich, i dokona na jego żądanie wszelkich czynności umożliwiających mu swobodną realizację takich uprawnień, jak również na jego żądanie niezwłocznie zawrze z nim „formalną powrotną umowę darowizny udziału”. Ostatecznie Józef nigdy nie zgłosił takiego żądania, gdyż niedługo później, w dniu 5 czerwca 2000 r., zginął lecąc helikopterem.

Czy Spółka Alfa może skutecznie domagać się od Ewy zapłaty 100.000 zł.? Należy zbadać wszystkie przesłanki roszczenia.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA

Roszczenie Spółki Alfa o zapłatę może wynikać z zawartej przez nią z Ewą umowy o dzieło.

W stanie faktycznym wskazano wyraźnie, że ze względu na zakres uzgodnionych prac, nie stanowią one robót budowlanych ani remontu obiektu lub budowli, do którego stosuje się przepisy o robotach budowlanych. Dlatego nie było konieczne rozważanie kwalifikacji powyższej umowy z punktu widzenia przepisów o umowie o roboty budowlane. Natomiast spółka Alfa zobowiązała się osiągnąć rezultat określony szczegółowo w projekcie prac uszczelniających dachu, co uzasadnia kwalifikację tej umowy jako umowy o dzieło, nie zaś umowy o świadczenia usług.

Zgodnie z treścią umowy opisanej w stanie faktycznym Ewa zobowiązała się zapłacić kwotę 100.000 zł. Wynagrodzenia za wykonanie prac uszczelniających dachu. Aby Spółka Alfa mogła skutecznie domagać się zapłaty tej kwoty:

- A) Roszczenie musiało powstać
 - a) umowa musi być zawarta,
 - b) umowa musi być ważna oraz skuteczna pomiędzy stronami,
- B) roszczenie jest aktualne, tj. roszczenie przysługuje osobie dochodzącej go, roszczenie przysługuje przeciwko osobie, względem której jest dochodzone, i nie wygasło
- C) roszczenie jest wymagalne
- D) zaskarżalne

Ad. A)

ZAWARCIE UMOWY

Z kazusu wynika, że doszło do uzgodnienia pomiędzy stronami (Ewą i spółką Alfa) umowy o wykonanie określonego dzieła. W umowie tej zawarte zostały minimalne elementy umowy o dzieło pozwalające na skonstruowanie dostatecznie skonkretyzowanych norm powinności postępowania obu stron: spółka Alfa powinna wykonać prace uszczelniające dach opisane w projekcie, a Ewa powinna zapłacić za to uzgodnione wynagrodzenie.

WAŻNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ UMOWY

Nie zachodzi żadna z przyczyn nieważności umowy, w szczególności:

- **art. 58 k.c.:** umowa nie jest sprzeczna z prawem lub z.w.s., nie miała na celu obejścia prawa. W szczególności nie stanowi przyczyny nieważności umowy o uszczelnienie dachu fakt zawarcia jej przez Ewę, nie będącą współwłaścicielem tej nieruchomości. Do ważności umowy zobowiązującej zlecającej określone przekształcenia nieruchomości (tu: uszczelnienie dachu) nie jest wymagane, aby zawierający ją był właścicielem nieruchomości. Także brak oświadczenia właścicielki nieruchomości (Joanny) w przedmiocie udzielenia zgody na takie prace nie ma znaczenia dla ważności zobowiązania samej Ewy. Zawarcie umowy o uszczelnienie dachu nie stanowiło rozporządzenia rzeczą wspólną przez Ewę (art. 199 k.c.).
- Brak było także zastrzeżonej dla zawartej umowy, z mocy ustawy lub umowy, formy pod rygorem nieważności. Zawarcie takiej umowy nie wymagało żadnej szczególnej formy.
- **[inne przyczyny nieważności]**
Nie zachodzi żaden inny przypadek bezwzględnej nieważności czynności przewidywany przez prawo, np. art. 19, 94, 104, art. 117 § 2 zd. 2, 599 § 2 k.c.; brak było dla zawartej umowy zastrzeżonego wymogu formy pod rygorem nieważności, jak również nie ma podstaw do przyjęcia by zachodziły wady oświadczenia woli powodujące bezwzględną nieważność tej czynności.

- **[problem braku zgody Adama na zawarcie umowy]**

Zawarta przez Ewę umowa ze spółką Alfa nie wymagała do swojej ważności zgody współmałżonka (nie jest objęta żadnym z punktów art. 37 § 1 k.r.o.).

Powstaje jednak pytanie, czy zawarcie umowy przez Ewę wymagało zgody Adama na podstawie art. 36 k.ro. z tej przyczyny, że **środki na zapłatę wynagrodzenia za dzieło pochodziły z kredytu zaciągniętego przez Ewę. Po**

wypłacie ich przez Bank weszły one do majątku wspólnego na podstawie art. 31 k.r.o. (skoro nie są one objęte wyłączeniami z art. 33 k.r.o.), a ich wypłata przez bank na rachunek bankowy Ewy nie zmienia tego wniosku. Wg mniejszościowego poglądu nawet już samo powstanie odpowiedzialności majątkiem wspólnym nakazuje zakwalifikować daną czynność jako stanowiącą czynność zarządu majątkiem wspólnym. Nawet jednak gdyby zgodnie z tym mniejszościowym poglądem przyjąć, że zawarcie przez jednego z małżonków umowy zobowiązującej do dokonania zapłaty środkami, które będą pochodzić z majątku wspólnego (z uzyskanego kredytu) należy zaliczyć do dokonywania czynności zarządu majątkiem wspólnym, to i tak Ewa pozostawałaby uprawniona do samodzielnego dokonania takiej czynności zgodnie z zasadą z art. 36 § 2 k.r.o. Wymóg współdziałania zawarty w art. 36 § 1 k.r.o., którego naruszenia przez Ewę można byłoby dopatrywać się w analizowanym stanie faktycznym, ma znaczenie jedynie dla relacji wewnętrznych pomiędzy małżonkami, a więc nie ma znaczenia dla oceny ważności zawarcia umowy ze spółką Alfa.

Brak zgody Adama na zawarcie tej umowy będzie mieć natomiast jedynie takie znaczenie dla wierzyciela, że w braku dokonanej dobrowolnie zapłaty wierzyciel będzie mógł uzyskać zaspokojenie wierzytelności jedynie z niektórych przedmiotów majątku wspólnego (art. 41 § 2 k.r.o. – biorąc pod uwagę, że nieruchomości nie stanowiła własności Ewy, a art. 41 § 3 k.r.o. – gdyby nieruchomość wchodziła w skład majątku osobistego Ewy; kwestia przynależności nieruchomości do majątku Ewy zostanie przeanalizowane dalej).

Wniosek częściowy: ponieważ umowa o dzieło została zawarta i nie była nieważna, więc powstało wynikające z umowy roszczenie spółki Alfa wobec Ewy o zapłatę uzgodnionego wynagrodzenia w wysokości 100.000 zł.

B. BRAK WYGAŚNIĘCIA /AKTUALNOŚĆ ROSZCZENIA O ZAPŁATĘ WYNAGRODZENIA

Adam podniósł zarzut potrącenia roszczenia Spółki Alfa wobec Ewy o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie dzieła (100.000 zł.) z roszczeniem odszkodowawczym Ewy o zapłatę (150.000 zł.) za uszkodzenie elewacji. Konieczne jest zbadanie, czy doszło do wygaśnięcia dochodzonego przez spółkę Alfa od Ewy roszczenia o wynagrodzenie na skutek dokonanego przez męża Ewy potrącenia go z roszczeniem odszkodowawczym Ewy.

Pierwszą przesłanką skutecznego potrącenia, która zostanie w tym miejscu zweryfikowana (dalej zostaną wymienione i zweryfikowane wszystkie kolejne przesłanki potrącenia) jest powstanie i istnienie roszczenia przedstawionego przez Adama do potrącenia, czyli roszczenia odszkodowawczego Ewy wobec spółki Alfa. Gdyby bowiem takie roszczenie nie powstało albo już wygasło, to nie mogłoby dojść do wygaśnięcia roszczenia spółki Alfa z braku istnienia wzajemnej wierzytelności przedstawianej do potrącenia.

Ewie mogłoby przysługiwać roszczenie o zapłatę odszkodowania wobec spółki Alfa za uszkodzenie elewacji z tytułu nienależytego wykonania zawartej umowy o dzieło albo z tytułu czynu niedozwolonego. Obie podstawy zostaną w tym miejscu zweryfikowane.

B.1. ANALIZA POWSTANIA I ISTNIENIA PRZEDSTAWIANEGO DO POTRĄCENIA KONTRAKTOWEGO ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO EWY

B.1.1. [Podstawa i przesłanki roszczenia kontraktowego odszkodowawczego Ewy]

Aby określić możliwą podstawę żądania przez Ewę zapłaty odszkodowania za uszkodzoną elewację, w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, w którym z powiązanych z umową o dzieło reżimów odpowiedzialności kontraktowej powstaje przedstawiane do potrącenia roszczenie odszkodowawcze za takie naruszenie zobowiązania, z którym mamy do czynienia w stanie faktycznym: czy podstawą będą przepisy objęte reżimem rękojmi (na podstawie odesłania z art. 638 k.c.), czy podstawą będą ogólne zasady odszkodowawcze (art. 471 k.c.).

Można kwalifikować uszkodzenie elewacji jako wadę oddanego dzieła (art. 556¹ k.c.) z tego względu, że jako dzieło można określić w tym przypadku – od strony pozytywnej - wykonanie określonych zmian w strukturze budynku (uszczelnienie dachu) oraz zarazem – od strony negatywnej – nie dokonanie w nieruchomości innych zmian, jak tylko niezbędne dla uszczelniania dachu w uzgodnionym zakresie. Zatem dokonanie w budynku zmian innych, nie koniecznych do uszczelniania dachu, jest w tym ujęciu niezgodnością dzieła z umową. W efekcie wydawane dzieło nie ma – biorąc pod uwagę całość rzeczy – tych właściwości, które powinny istnieć ze względu na cel zawartej umowy (tu: budynek powinien mieć nieuszkodzoną elewację ponad konieczność wynikającą z prawidłowego przeprowadzenia prac uszczelniających dach). Zgodnie natomiast z innym poglądem, ponieważ

zamówionym dziełem było wyłącznie uszczelnienie dachu, który to rezultat został osiągnięty, to nienależyte wykonanie umowy sprowadzające się do naruszenia innych obowiązków wykonawcy, takich jak dbałość o nienaruszanie innych interesów wierzyciela przy wykonywaniu umowy, nie może być kwalifikowane jako wada dzieła, a odpowiedzialność za tego typu naruszenie zobowiązania nie jest objęta reżimem rękojmi, lecz jedynie odpowiedzialnością za naruszenie zobowiązania opartą na zasadach ogólnych.

Dla oceny roszczenia spółki Alfa w ramach rozwiązania niniejszego przypadku istotne jest to, że Adam przedstawił do potrącenia wierzytelność Ewy o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie elewacji w wysokości 150.000 zł. Ani Adam ani Ewa nie wykonali żadnych uprawnień z tytułu rękojmi za wady: nie odstąpili od umowy o uszczelnienie dachu żądając zwrotu wynagrodzenia, a także żadne z nich nie wyraziło woli obniżenia tego wynagrodzenia, ani także żadne z nich nie zgłosiło żądania dokonania przez spółkę Alfa naprawy elewacji (art. 561 § 1 k.c.). Zatem nie jest celowe analizowanie tu przesłanek rękojmi, gdyż ani Ewa ani Adam nie wykonali uprawnień z tytułu rękojmi, a powołują się na roszczenie odszkodowawcze, przedstawiając je do potrącenia. Adam powołał się na roszczenie o zapłatę odszkodowania 150.000 zł., która to kwota pozwoliłaby jemu lub żonie na naprawienie elewacji. Roszczenie odszkodowawcze o takiej treści mogłoby przysługiwać Ewie jedynie na podstawie ogólnych zasad odszkodowawczych (art. 471 k.c. w zw. z art. 363 k.c.). Dlatego to art. 471 k.c. należy wskazać jako podstawę potencjalnego roszczenia odszkodowawczego Ewy, którego istnienie należy zbadać, aby ustalić czy mogło dojść do skutecznego potrącenia.

Spółka Alfa odpowiadałaby względem Ewy na zasadach ogólnych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej pomiędzy nimi umowy (art. 471 k.c.) w przypadku realizacji następujących przesłanek:

- a) zawarto w/w umowę,
- b) umowa jest ważna,
- c) nastąpiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego ze stosunku zobowiązaniowego powstającego na mocy w/w umowy (art. 471 k.c.),
- d) dłużnik (tu: spółka Alfa) ponosi odpowiedzialność za zachowanie podwykonawców, którzy spowodowali naruszenie zobowiązania, a którymi dłużnik posługuje się przy wykonaniu zobowiązania,
- e) naruszenie zobowiązania wynika z okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, a więc – na zasadach ogólnych - co najmniej z niezachowania należytej staranności (art. 472 k.c.)
- f) wierzyciel poniósł szkodę (art. 471 k.c.),
- g) istnieje adekwatny związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem zobowiązania a szkodą (art. 361 k.c.).

[ad. przesłanki (a)- (b): zawarto umowę o dzieło i umowa jest ważna] – przesłanki pozytywnie zweryfikowana powyżej.

[ad. przesłanka (c): nienależyte wykonanie zobowiązania]

Z ogólnego obowiązku dłużnika wykonywania swojego zobowiązania w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu (art. 354 k.c.) można wyprowadzić obowiązek zachowania przez wykonawcę w stanie niepogorszonym rzeczy udostępnianej mu w celu jej naprawy bądź przeróbki w ramach wykonania dzieła albo – innymi słowy - obowiązek powstrzymania się przed ingerencją w stan tej rzecz w zakresie przekraczającym konieczność wynikającą ze zleconego zakresu prac. Alternatywnie można przyjąć, że ze zobowiązania wykonawcy do uszczelniania dachu, wynika jednocześnie domyślnie zobowiązanie do nieingerowania w przerabianą rzecz w pozostałym zakresie.

Skoro na mocy umowy zawartej z Ewą, spółka Alfa była zobowiązana do zapewnienia zachowania budynku w stanie niepogorszonym przy wykonywaniu dzieła (poza ingerencją konieczną do wykonania prac) wobec tego uszkodzenie elewacji, zbędne dla wykonania powierzonych prac, stanowi naruszenie zobowiązania przez spółkę Alfa.

Przesłanka spełniona.

[ad. przesłanka (d): odpowiedzialność dłużnika za pracownika podwykonawcy]

Kontraktowa odpowiedzialność może zostać przypisana spółce Alfa, gdyż do szkody doszło na skutek braku staranności osoby, którą posługiwał się podwykonawca spółki Alfa - spółka Beta (art. 474 k.c.). W konsekwencji za działanie pracownika spółki Beta przy wykonywaniu umowy o dzieło, której stroną jest spółka Alfa, spółka Alfa odpowiada względem Ewy jak za własne działanie, a więc bez względu na to czy można postawić jej zarzut niestaranego doboru wykonawcy.

[ad. przesłanka (e): odpowiedzialność spółki Alfa za naruszenie zobowiązania]

Do naruszenia zobowiązania przez kierowcę/operatora podnośnika doszło z powodu niezachowania przez niego wystarczającej uwagi. Jest to niezachowanie należytej staranności (art. 472 k.c.), a więc okoliczność, za którą dłużnik - spółka Alfa ponosi odpowiedzialność.

[ad. przesłanka (f): wierzyciel poniósł szkodę - art. 471 k.c.; określenie wysokości szkody – art. 361 § 2 k.c.]

Szkoda sprowadza się do uszkodzenia elewacji nieruchomości, której koszt naprawy wynosi 150.000 zł. Jednak wobec pozorności umowy darowizny (art. 83 § 1 k.c.) zawartej w 2000 r. przez Ewę z Józefem, Ewa nie była i nie jest współwłaścicielem tej nieruchomości. Umowę darowizny należy zakwalifikować jako pozorną, albowiem jej strony umówiły się przed jej zawarciem, iż składają oświadczenia o zawarciu umowy darowizny udziału w nieruchomości wyłącznie dla pozorów, a więc nie mają woli, aby skutki prawne objęte tą umową darowizny zostały wywołane. Skutkiem pozorności jest bezwzględna nieważność umowy.

Nie doszło także do zasiedzenia przez Ewę udziału we własności nieruchomości. Jako że zawarła ona umowę pozorną, musiała o jej bezwzględnej nieważności wiedzieć. Do zasiedzenia w złej wierze potrzebne byłoby 30 lat samoistnego posiadania, zaś upłynęło dopiero około 24 lata. Właścicielem całej nieruchomości jest więc Joanna, dziedzicząca po Józefie (co wynika ze stanu faktycznego).

Powstaje więc pytanie, czy zniszczona elewacja stanowi szkodę w majątku Ewy, której mogłaby ona dochodzić w ramach odpowiedzialności kontraktowej, czy szkodę taką poniosła jedynie Joanna. W doktrynie i orzecznictwie sporne jest, czy posiadaczowi samoistnemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze za uszkodzenie posiadanej przez niego rzeczy, czy szkodę ponosi w istocie wyłącznie właściciel albo osoba władająca rzeczą na podstawie innego prawa. To bowiem majątek tych osób jest pomniejszony. Reprezentowane są stanowiska akceptujące w takiej sytuacji przysługiwanie roszczenia posiadaczowi samoistnemu. Jest to pogląd szczególnie szeroko reprezentowany w odniesieniu do posiadacza samoistnego w okresie biegu zasiedzenia (*in statu usucapiendi*), skoro na skutek uszkodzenia rzeczy ma on ekspektatywę zasiedzenia rzeczy mniejszej wartości. Jego zaś ekspektatywa jest zbywalna i ma wartość rynkową, skoro może on przenieść odpłatnie to posiadanie na osoby trzecie.

Pozostając na gruncie wyżej przedstawionego poglądu, nie można byłoby przyjąć, żeby Ewie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze odnoszące się do pełnej wysokości szkody (150.000 zł.). Skoro Ewa posiadała samoistnie nieruchomość w zakresie ułamka 5/6 oraz przysługiwała jej ekspektatywa zasiedzenia tego ułamka to wysokość przypadająca na nią szkody wynosiłaby $\frac{5}{6} \times 150.000 \text{ zł.}$, czyli 125.000 zł. Można bowiem w uproszczeniu przyjąć, że w tym zakresie, po uszkodzeniu elewacji budynku, zmniejszyła się rynkowa wartość jej ekspektatywy nabycia ułamka we współwłasności nieruchomości (art. 361 § 2 k.c.)

Jednak równie szeroko reprezentowany jest, i akceptowany na egzaminie pogląd przeczący by posiadaczowi przysługiwało roszczenie odszkodowawcze za szkody w posiadanej rzeczy. Konsekwencją tego poglądu byłby wniosek o braku przysługiwania Ewie kontraktowego roszczenia odszkodowawczego wobec spółki Alfa z tego powodu, że to nie w jej majątku nastąpiła szkoda, lecz w majątku Joanny. To Joanna mogłaby dochodzić, czy to na podstawie art. 430 k.c. czy na podstawie art. 415 k.c. od spółki Beta odszkodowania za całość szkody. W analizowanym stanie faktycznym Joanna mogłaby dochodzić odszkodowania nie tylko od spółki Beta, ale in solidum również od Ewy (posiadacza samoistnego w złej wierze) za uszkodzenie rzeczy (art. 225 § 2 k.c.). Gdyby Joanna dochodziła naprawienia szkody od spółki Beta, to spowoduje to wygaśnięcie roszczenia odszkodowawczego Joanny wobec Ewy, a to z powodu naprawienia szkody Joanny. Gdyby zaś Joanna dochodziła odszkodowania od Ewy, to wówczas po dokonanej przez Ewę zapłacie odszkodowania na rzecz Joanny, szkoda wynikająca pośrednio z uszkodzenia elewacji powstawałaby w majątku Ewy. Dopiero wówczas mogłoby dojść do skompletowania przesłanek odpowiedzialności kontraktowej spółki Alfa wobec Joanny (zaś spółka Alfa mogłaby dochodzić roszczenia odszkodowawczego od spółki Beta).

[ad. przesłanka (g): adekwatny związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem zobowiązania a zaistniałą szkodą - art. 361 k.c.]

Gdyby nie niestaranność pracownika spółki Beta, nie doszłoby do uszkodzenia elewacji. Test warunku koniecznego jest spełniony. Normalnym następstwem uszkodzenia elewacji jest zmniejszenie wartości tej nieruchomości (względnie: zmniejszenie wartości ekspektatywy jej nabycia) o koszty konieczne do naprawy tego uszczerbku. Szkoda pozostaje więc w adekwatnym związku przyczynowym (art. 361 k.c.) z zachowaniem stanowiącym naruszenie zobowiązania.

B.1.2. Brak wygaśnięcia roszczenia

Do momentu przedstawienia roszczenia odszkodowawczego do potrącenia nie doszło do żadnych zdarzeń, które powodowały, że roszczenie to (o ile powstało) miałoby wygasnąć.

WNIOSEK DOTYCZĄCY PRZYSŁUGIWANIA EWIE ROSZCZENIA KONTRAKTOWEGO:

Ewie przysługuje roszczenie odszkodowawcze względem spółki Alfa o zapłatę 125.000 zł. z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania – tylko o ile zaakceptować pogląd (sporny), zgodnie z którym analizowana szkoda powstała w majątku Ewy.

B.2. ANALIZA POWSTANIA I BRAKU WYĄŚNIĘCIA PRZEDSTAWIANEGO DO POTRĄCENIA ROSZCZENIA EWY *EX DELICTO*

B.2.1. [Podstawa i przesłanki] Ewie mogłoby przysługiwać także roszczenie odszkodowawcze wobec spółki Alfa Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO na podstawie **art. 429 k.c.**

Deliktowe roszczenie odszkodowawcze mogłoby potencjalnie przysługiwać Ewie także wobec spółki Beta, ale nie należy go tutaj analizować, bo dla skuteczności potrącenia istotne jest jedynie to, czy Ewie przysługuje roszczenie przeciwko spółce Alfa, które mogłoby być potrącone z roszczeniem tej spółki przeciwko Ewie.

Przesłanki roszczenia deliktowego z art. 429 k.c.:

- (i) szkoda
 - (ii) powierzenie czynności wykonawcy (sprawcy szkody),
 - (iii) wyrządzenie szkody przy wykonywaniu powierzonych czynności,
 - (iv) bezprawność zachowania wykonawcy czynności,
 - (v) wina w wyborze i brak powierzenia czynności osobie, która w zakresie swojej działalności zawodowej trudni się wykonywaniem danych czynności,
 - (vi) adekwatny związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a bezprawnym zachowaniem powierzającego.
- Uwaga:* reprezentowany jest pogląd, iż związek przyczynowy nie stanowi przesłanki odpowiedzialności na podstawie art. 429 k.c. albo iż obowiązuje niewzruszalne domniemanie związku

Ad. (i) [szkoda] Powstaje tu analogiczny jako powyższej problem w czym majątku powstała szkoda. Analiza została przeprowadzona powyżej i należy do niej odesłać.

Ad. (ii) [powierzenie czynności] Szkodę wyrządziła spółka Beta (pracownik za którego działanie spółka Beta odpowiada) przy wykonywaniu prac przygotowawczych do wykonania dzieła (uszczelnienia dachu). Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka Alfa powierzyła wykonanie tych czynności spółce Beta. Przesłanka spełniona.

Ad. (iii) [szkoda wyrządzona przy wykonywaniu powierzonych czynności] Ze stanu faktycznego wynika, że wjazd podnośnika na nieruchomość był konieczny do wykonania powierzonych czynności, a więc czynność ta mieściła się w zakresie wykonania powierzonych czynności. Przesłanka spełniona.

Ad. (iv) [bezprawność] Wprost ze stanu faktycznego wynika, że kierowca uszkodził elewację wjeżdżając nieostrożnie podnośnikiem na nieruchomość. Przesłanka spełniona.

Ad. (v) [wina powierzającego w wyborze i brak powierzenia czynności osobie zawodowo wykonującej ...] Spółka Beta zajmowała się wykonaniem prac wykończeniowych i remontowych, jak również wykorzystywaniem dźwigów i podnośników w ramach swojej działalności gospodarczej. Można przyjąć, że w zakresie tych prac mieściła się powierzona czynność uszczelnienia dachu, wymagająca wykorzystania podnośnika. **Przesłanka nie jest spełniona.**

Ad. (iv) [adekwatny związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem powodującym szkodę] Reprezentowane w doktrynie i orzecznictwie, a stąd akceptowane jest na egzaminie stanowisko, iż związek ten nie stanowi przesłanki podstawy odpowiedzialności albo związek jest objęty niewzruszalnym domniemanie. Gdyby bowiem zaistniała wina w wyborze i nie powierzono by czynności osobie zawodowo zajmującej się daną działalnością, to zawsze zwiększa to prawdopodobieństwo powstania szkody. Gdyby zaś nie stwierdzono winy w wyborze, albo powierzono by czynność profesjonalście (jak w analizowanym stanie faktycznym), to nigdy nie zwiększa takie powierzenie prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody przez wykonawcę, co wykluczałoby zawsze związek przyczynowy, już wykluczony z powodu braku przesłanki zawinienia.

Poglądy wymagające związku przyczynowego nie są zgodne co do tego, pomiędzy jakimi okolicznościami powinien on zachodzić. Można stanąć na stanowisku, że związek przyczynowy powinien istnieć pomiędzy szkodą, a bezprawnym działaniem wykonawcy. Zapobiegnie to przypisaniu osobie powierzającej przypadkowych konsekwencji zachowania wykonawcy. Gdy zatem badać pomiędzy tymi okolicznościami powiązania przyczynowe na tle stanu faktycznego w kazusie, to taki związek można stwierdzić. Zachowaniem wykonawcy

powodującym szkodę jest brak zachowania należytej ostrożności przy wjeżdżaniu wąskim wjazdem przy budynku pojazdem o znacznych rozmiarach i masie. Każdorazowo brak zachowania w takich warunkach należytej uwagi zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia elewacji budynku. Tak ujmowana przesłanka jest spełniona.

B.2.2 [Brak wygaśnięcia roszczenia] Do momentu przedstawienia roszczenia odszkodowawczego do potrącenia nie doszło do żadnych zdarzeń, które powodowały, że roszczenie to (o ile powstało) miałoby wygasnąć.

WNIOSEK DOTYCZĄCY POWSTANIA I ISTNIENIA ROSZCZENIA DELIKTOWEGO EWY:

Ewie **nie** przysługuje deliktowe roszczenie odszkodowawcze wobec spółki Alfa.

POWRÓT DO DALSZEJ ANALIZY PRZESŁANEK SKUTECZNOŚCI POTRĄCENIA ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO EWY ORAZ ROSZCZENIA SPÓŁKI O ZAPŁATĘ WYNAGRODZENIA:

B.3. [Potrącenie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie dzieła z roszczeniem odszkodowawczym kontraktowym]

Przyjąwszy wyżej powstanie i istnienie po stronie Ewy kontraktowego roszczenia odszkodowawczego o zapłatę odszkodowania w wysokości 125.000 zł. za uszkodzenie elewacji budynku (albo zakładając hipotetycznie jego powstanie) w dalszej kolejności należy ustalić, czy doszło do skutecznego potrącenia tego roszczenia z roszczeniem spółki Alfa wobec Ewy o zapłatę 100.000 zł. z tytułu wykonania umowy o dzieło.

Przesłankami potrącenia, oprócz wyżej przeanalizowanego istnienia potrącanych roszczeń, są:

- a) jednoczesne przysługiwanie względem siebie roszczeń dwóm podmiotom, będącymi wzajemnie względem siebie dłużnikiem i wierzycielem,
- b) przedmiotem obu roszczeń jest świadczenie pieniężne lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku,
- c) roszczenia nie są wyłączone z potrącenia (art. 505 k.c.)
- d) oba roszczenia są WYMAGALNE, a co najmniej wymagalna jest wierzytelność przysługująca potrącającemu,
- e) oba roszczenia mogą być dochodzone przed sądem lub innym właściwym organem państwowym (czyli wierzytelności są ZASKARŻALNE),
- f) wierzyciel (albo inna osoba uprawniona) złożyła oświadczenie o potrąceniu.

Ad.a) [jednoczesne przysługiwanie względem siebie roszczeń przysługujących dwóm podmiotom (będących wzajemnie dłużnikiem i wierzycielem)],

Spółce Alfa przysługuje względem Ewy roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w wysokości 100.000 zł., a Ewie przysługuje wobec spółki Alfa roszczenie odszkodowawcze w wysokości 125.00 zł. Przesłanka spełniona

Ad.b) [taki sam przedmiot obu roszczeń]

Świadczenia w obu potrącanych roszczeniach mają charakter pieniężny, są w tej samej walucie. Przesłanka spełniona

Ad.c) [roszczenia nie są wyłączone z potrącenia - art. 505]

Każde z potrącanych roszczeń może być umorzona przez potrącenie, w tym także – gdyby je tu hipotetycznie rozważać – roszczenie odszkodowawcze z tytułu czynu niedozwolonego. Zakazy z art. 505 pkt 3 k.c. nie mają bowiem charakteru bezwzględnie obowiązującego, a uchylić ten zakaz może wierzyciel, któremu taka wierzytelność przysługuje (tu: Ewa/współmałżonek), przedstawiając taką chronioną wierzytelność do potrącenia. Przesłanka spełniona.

Ad. d) [wymagalność roszczeń]

- **wymagalność roszczenia przedstawianego do potrącenia przez Adama:**

Wobec braku terminu określonego w umowie lub wynikającego z właściwości zobowiązania, należy przyjąć że wierzytelność Ewy o zapłatę odszkodowania za nienależyte wykonaną umowę staje się wymagalna od dnia złożenia oświadczenia o przedstawieniu tej wierzytelności (roszczenia) do potrącenia. Taki sam wniosek dotyczy również – gdyby je tu hipotetycznie rozważać – odszkodowawczego roszczenia deliktowego.

Na gruncie art. 455 k.c. oświadczenie o potrąceniu należy uznać za równoważne wezwaniu do zapłaty wierzytelności przedstawianej do potrącenia, jako powodujące skutek powstania wymagalności roszczenia.

Stanowi ono bowiem również oświadczenie skierowane do dłużnika, którym wierzyciel wyraża swoją wolę uzyskania zaspokojenia wierzytelności (w inny jedynie sposób, niż poprzez spełnienie świadczenia). W przypadku potrącenia nie jest konieczny dla dłużnika dodatkowy czas na przygotowanie realnego spełnienia świadczenia. Dlatego można przyjąć, że wymagalność następuje natychmiast z chwilą doręczenia oświadczenia o potrąceniu (nie zaś „niezwłocznie”), względnie „niezwłoczność” w rozumieniu art. 455 k.c. należy ujmować jako bardzo krótki czas, następujące praktycznie natychmiast po przedstawieniu roszczenia do potrącenia. Reprezentowany, a więc akceptowalny jest tutaj jednak także pogląd, że potrącenie następuje z chwilą – wyznaczonego na ogólnych zasadach – okresu „niezwłoczności”. Nie jest także wykluczone zaakceptowanie wniosku, iż przedstawienie do potrącenia jest równoważne wezwaniu do zapłaty, ale powoduje ono wyłącznie taki skutek jak wezwanie do zapłaty. Aby zaś doszło do potrącenia konieczne jest ponowne złożenie oświadczenia o potrąceniu albo potrącenie następuje już z mocy pierwszego oświadczenia o potrąceniu, o ile nie dokonano dobrowolnej zapłaty po wezwaniu. Reasumując, oświadczenie o przedstawieniu wierzytelności do potrącenia dokonane w 30 sierpnia 2020 r. spowodowało jej wymagalność w ten sam dzień.

- **wymagalność wierzytelności spółki Alfa:**

Wierzytelność spółki Alfa o zapłatę wynagrodzenia stała się wymagalna na zasadach określonych umownie. W umowie o uszczelnienie dachu oznaczony był termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia jako upływ 14 dni od odebrania prac. Ze stanu faktycznego wynika, że odbioru dzieła dokonano. 14 dni upłynęło.

Wniosek dotyczący wymagalności obu roszczeń: Oba potrącane roszczenia stały się wymagalne co najmniej w chwili przedstawienia ich do potrącenia. Przesłanka spełniona.

Ad.e) [zaskarżalność obu wierzytelności]

Zgodnie z art. 502 k.c. potrącenie jest dopuszczalne, o ile przedawnienie nie nastąpiło w chwili w której potrącenie stało się najwcześniej możliwe. Potrącenie zaś stało się możliwe najwcześniej, gdy stało się już wymagalne roszczenie przedstawiane do potrącenia (roszczenie Ewy). Jak uzasadniono wyżej, roszczenie Ewy o zapłatę odszkodowania stało się wymagalne z chwilą przedstawienia tego roszczenia do potrącenia (względnie: niezwłocznie później). Na tą chwilę, a więc na dzień 30 sierpnia 2020 r., należy więc badać zaskarżalność obu wierzytelności.

- **zaskarżalność wierzytelności spółki Alfa o zapłatę wynagrodzenia:**

Termin przedawnienia roszczenia spółki Alfa wobec Ewy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane dzieło wynosi 2 lata od dnia oddania dzieła (646 k.c.) i upływa z końcem roku kalendarzowego (art. 118 zd. 2 k.c.). Oddanie/odbior uszczelnionego nastąpiło dnia 15 kwietnia 2019 r. Zatem roszczenie spółki Alfa, gdyby istniało, to przedawniłoby się dopiero z końcem 2021 r. Z tego wynika, że roszczenie o wykonanie zobowiązania (zapłatę wynagrodzenia) przysługujące spółce Alfa było więc zaskarżalne na chwilę podniesienia zarzutu potrącenia w dniu 30 sierpnia 2020 r.

- **zaskarżalność roszczenia odszkodowawczego Ewy wobec spółki Alfa:**

Wierzytelność Ewy wobec spółki Alfa o zapłatę odszkodowania za naruszenie zobowiązania przedawnia się, w braku terminu szczególnego, w terminie 6 lat liczonym od momentu, kiedy Ewa najwcześniej mogła wezwać spółkę Alfa do zapłaty takiego odszkodowania (art. 120 ust. 1 zd. 2 k.c.), przedłużonym o czas do końca roku kalendarzowego (art. 118 k.c.). Roszczenie to, wobec zawarcia umowy w 2019 r., nie było więc przedawnione w chwili potrącenia (w dniu 30 sierpnia 2020 r.).

Gdyby hipotetycznie tu rozważać także przedstawienie do potrącenia roszczenia deliktowego, to również roszczenie to nie byłoby przedawnione w chwili przedstawienia go do potrącenia. Termin jego przedawnienia upłynąłby bowiem, zgodnie z art. 442¹ k.c., po 3 latach od dnia kiedy Ewa dowiedziała się albo mogła dowiedzieć się przy dołożeniu należytej staranności dowiedzieć się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia (spółce Alfa). Dzień ten odpowiada stwierdzeniu przez Ewę uszkodzenia elewacji w dniu odbioru prac od spółki Alfa, czyli 15 kwietnia 2019 r.. Trzy letni termin jest dodatkowo przedłużony do końca roku kalendarzowego (art. 118 k.c.). Upływałby więc on dopiero z końcem dnia 31 grudnia 2023 r. Roszczenie to, gdyby istniało, nie byłoby przedawnione na chwilę potrącenia (w dniu 30 sierpnia 2020 r.).

Ad.f) [oświadczenie o potrąceniu złożyła osoba uprawniona]

Powstaje pytanie, czy zarzut potrącenia roszczenia odszkodowawczego wobec spółki Alfa przysługującego Ewie z tytułu naruszenia umowy zawartej ze spółką Alfa, mógł skutecznie podnieść jej mąż. To samo pytanie dotyczy oceny skuteczności postawienia tego roszczenia, wynikającego z umowy zawartej przez Ewę, w stan wymagalności, dokonanego oświadczeniem Adama (męża).

Wykonanie umowy o dzieło było sfinansowane przez Ewę z zaciągniętego kredytu, co nie rozstrzyga jeszcze o tym, do którego majątku weszły wierzytelności wynikające z tej umowy. Umowa dotyczyła uszczelniania dachu w budynku stanowiącym część składową nieruchomości, która nie należała ani do majątku wspólnego ani do majątku żadnego z małżonków (jej właścicielem była Joanna). Jednak oboje małżonkowie korzystali faktycznie z tej nieruchomości, a Ewa zasiadywała ułamek tej nieruchomości. Z chwilą upływu okresu zasiedzenia, o ile trwałoby nadal małżeństwo, nieruchomość weszłaby do majątku wspólnego (zgodnie z większościovym poglądem), albowiem nie zachodziłaby wówczas żadna z podstaw nabycia do majątku osobistego Ewy (art. 33 k.r.o.). Skoro istniała ekspektatywa nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, to należy przyjąć że zawarta przez Ewę umowa naprawy dachu dotyczyła ekspektatywy nabycia ułamka w owej nieruchomości do majątku wspólnego. Ponadto roszczenie odszkodowawcze deliktowe, gdyby je tu hipotetycznie rozważać, także dotyczyłoby tej przyszej nieruchomości wspólnej (nie byłoby to roszczenie odszkodowawcze za szkodę wyrządzoną w majątku osobistym Ewy, które na zasadzie surogacji także wchodziłoby do majątku osobistego). W konsekwencji nie ma podstawy, aby wierzytelności wynikające z tej umowy zaliczyć do majątku osobistego Ewy. Nawet pomijając sporną problematykę „istnienia” ekspektatyw, do takiego samego wniosku należy dojść już tylko badając enumeratywną listę przypadków, w których dane prawo wchodzi do majątku osobistego (art. 33 k.r.o.). Ponieważ w analizowanym stanie faktycznym nie zachodzi żaden z przypadków określony w art. 33 k.r.o., stąd należy przyjąć wniosek, że wierzytelności wynikające z zawartej przez Ewę umowy weszły do majątku wspólnego.

Sporne jest, czy małżonek niebędący stroną umowy (niebędący wierzycielem) może wykonywać samodzielnie i we własnym imieniu prawa strony (wierzyciela lub dłużnika), z takiej umowy której wierzytelności/roszczenia wchodzi do majątku wspólnego, w szczególności dochodzić roszczeń wynikających z umowy, przedstawiać roszczenia do potrącenia, stawiać je w stan wymagalności, czy wykonywać inne uprawnienia kształtujące. Zgodnie z aktualnie większościovym poglądem, współmałżonkowi niebędącemu stroną umowy przysługuje kompetencja, aby także samodzielnie (i we własnym imieniu) skutecznie wykonywać wskazane uprawnienia, co wynika z zasady samodzielności zarządu majątkiem wspólnym (art. 36 § 2 k.r.o.). Adam mógł więc skutecznie przedstawić do potrącenia roszczenie o zapłatę odszkodowania zarówno kontraktowe, jak i deliktowe.

Oświadczenie o potrąceniu nie wymaga żadnej formy, zatem Adam mógł skutecznie złożyć takie oświadczenie.

C. WYMAGALNOŚĆ ROSZCZENIA SPÓŁKI ALFA

Powyżej zbadano wymagalność i zaskarżalność roszczenia spółki Alfa na potrzeby oceny skuteczności potrącenia w dniu 30 sierpnia 2020 r. Jednak spółka Alfa wniosła w dniu 10 stycznia 2023 r. pozew o zapłatę wynagrodzenia. Zakładając tu hipotetycznie, że nie doszło do umorzenia wierzytelności spółki Alfa przez potrącenie, trzeba ocenić kiedy przedawniłoby się roszczenie spółki Alfa.

Ocena wymagalności - taka jak wyżej przedstawiona dla potrzeb potrącenia. (zgodnie z umową o dzieło roszczenie o zapłatę wynagrodzenia stało się wymagalne 14 dni po wydaniu uszczelnionego dachu). Na dzień wniesienia pozwu (i później) roszczenie było już wymagalne.

D. ZASKARŻALNOŚĆ ROSZCZENIA SPÓŁKI ALFA

Długość terminu przedawnienia roszczenia spółki Alfa oraz chwila przedawnienia zostały już wskazane wyżej w związku z analizą przesłanek potrącenia (2 lata od oddania dzieła w 2019 r., przedłużone do końca roku kalendarzowego).

Gdyby jednak wierzytelność spółki Alfa istniała w chwili wniesienia pozwu z tej przyczyny, że nie doszło do skutecznego potrącenia (możliwe jest bowiem przyjęcie, że Ewie nie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze wobec spółki Alfa), to termin przedawnienia roszczenia spółki Alfa upłynął z końcem 2021 r. Na moment wniesienia pozwu (2023 r.) roszczenie spółki Alfa było więc już przedawnione. Nie jest konieczne podnoszenie zarzutu przedawnienia dla ustania zaskarżalności roszczenia; sąd musiałby uwzględnić przedawnienie z urzędu (art. 117 § 2¹ k.c.). Zawierając umowę o dzieło Ewa była bowiem konsumentem (ze stanu faktycznego wynika, że zawarła umowę bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej). Brak jest w stanie faktycznym podstaw dla pominięcia przez sąd upływu terminu przedawnienia (art. 117¹ k.c.).

ODPOWIEDŹ:

Spółka Alfa nie może skutecznie domagać się zapłaty wynagrodzenia od Ewy.

Kazus na egzamin z prawa cywilnego w dniu 3 września 2024 r. z rozwiązaniem

Katarzyna i Tadeusz byli małżeństwem. 23 września 2018 r. kupili za pieniądze zaoszczędzone w trakcie trwania małżeństwa z wynagrodzenia za pracę, od małżonków Małgorzaty i Jana lokal mieszkalny w Krakowie, będący przedmiotem odrębnej własności. Jan i Małgorzata kupili to mieszkanie tuż po zawarciu małżeństwa, finansując zakup za pomocą wspólnie zaciągniętego kredytu. Umowę sprzedaży lokalu z udziałem całej czwórki zawarto w formie aktu notarialnego. Zgodnie z umową mieszkanie miało 100 m², co odpowiadało oznaczeniu lokalu w księdze wieczystej dla nieruchomości lokalowej. Cena miała wynosić 6 500 zł za metr kwadratowy. W dniu zawarcia umowy lokal został wydany kupującym, a oznaczona w umowie cena 650 000 zł została zapłacona w całości. Po kilku latach związek Katarzyny i Tadeusza się rozpadł i postanowili sprzedać mieszkanie. Jeden z potencjalnych nabywców podczas oglądania mieszkania na początku września 2023 r. wyraził wątpliwość, czy rzeczywiście ma ono powierzchnię 100 m². Zaniepokojona tym Katarzyna udała się 14 września 2023 r. do biura spółdzielni mieszkaniowej, która zarządzała nieruchomością wspólną, i ku swojemu zdumieniu dowiedziała się, że według dokumentów spółdzielni mieszkanie ma powierzchnię 90 m². Tego samego dnia dokładnie zmierzyła wszystkie pomieszczenia. Okazało się, że prawidłowa jest wielkość wskazana w dokumentach spółdzielni. Tymczasem, 3 lutego 2024 r. uprawomocnił się wyrok orzekający rozwód między Katarzyną i Tadeuszem. Wkrótce po tym, 2 kwietnia 2024 r., Katarzyna zwierzyła się swojej przyjaciółce, adwokatce, z perypetii z mieszkaniem. Przyjaciółka poradziła jej, żeby zażądała od sprzedawców mieszkania zwrotu części ceny odpowiadanej „brakującej” powierzchni. Zainspirowana tą poradą Katarzyna napisała do Małgorzaty i Jana list, w którym zażądała zapłaty sumy 130 000 zł. W liście wyjaśniła, że skoro mieszkanie było o 10 m² mniejsze, a cena za metr kwadratowy wynosiła 6 500 zł, to zapłaciła o 65 000 zł za dużo. Zarazem jednak od roku 2018 ceny mieszkań w Krakowie znacząco wzrosły i obecnie cena za metr kwadratowy w okolicy wynosi 13 000 zł. Dlatego też Małgorzata i Jan powinni jej zapłacić równowartość 10 m² według obecnych cen, czyli 130 000 zł. Małgorzata i Jan odebrali list polecony od Katarzyny 28 maja 2024 r. Tydzień później Katarzyna jechała samochodem ze swoim pełnoletnim synem, Krzysztofem i z matką, Pauliną. Samochód uległ wypadkowi, w którym Katarzyna doznała ciężkich obrażeń i zmarła jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych na miejsce. Wcześniej zdołała w obecności kierowcy, który zatrzymał się w celu udzielenia ofiarom wypadku pomocy, powiedzieć: „wszystko przekazuję Krzysztofowi”. Oświadczenie to słyszał zarówno Krzysztof, jak i Paulina. Podczas stypy po pogrzebie Katarzyny do Krzysztofa podeszła jego siostra i zarazem córka Katarzyny, Daria i pokazała mu kserokopię dokumentu napisanego w całości odręcznie i podpisanego przez Katarzynę, zawierającego następujący tekst: „Chcę, żeby po mnie dziedziczyła wyłącznie córka Daria. Mój syn Krzysztof jest dobrym dzieckiem, ale jako osoba zamożna nie potrzebuje spadku po mnie.” Na dokumencie brak było daty.

Czy żądanie Katarzyny było uzasadnione i ewentualnie, kto obecnie może żądać zadośćuczynienia temu roszczeniu?

Rozwiązanie

I. Powstanie roszczenia

1. Podstawa prawna roszczenia i jego przesłanki

Podstawa prawna: art. 405 w zw. z art. 410 § 2 k.c.

Katarzyna mogła mieć roszczenie o zapłatę żądanej sumy od Jana i Małgorzaty z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Roszczenie to mogło się opierać na art. 405 w zw. z art. 410 § 2 k.c.

Przesłanki powstania roszczenia:

- a)zubożenie Katarzyny;
- b)wzbogacenie Jana i Małgorzaty;
- c)związek międzyubożeniem a wzbogaceniem;
- d)brak podstawyprawnej dla wzbogacenia Jana i Małgorzaty.

Podstawąprawną roszczenia Katarzyny mógłby być także stosowany przez analogię art. 494 § 1 w zw. z art. 560 § 1 k.c.

Przesłanką powstania roszczenia byłoby:

- a) zawarcie ważnej i skutecznej umowy sprzedaży mieszkania;
- b) zaistnienie wady sprzedanej nieruchomości, za którą odpowiadają sprzedawcy;
- c) złożenie przez Katarzynę skutecznego oświadczenia o obniżeniu ceny sprzedanej rzeczy.

2. analiza przesłanek roszczenia

Ad I. 1. a-c .Zubożenie, wzbogacenie i związek między nimi.

Spełnienie przesłanek a.-c. wynika z samego faktu zapłaty ceny sprzedaży.

Zarówno Katarzyna i Tadeusz, jak i Jan i Małgorzata pozostawali w związkach małżeńskich. Zgodnie z art. 31 § 1 zd. 1 *in principio* k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa. Wobec braku w kazusie informacji wskazujących na wyłączenie wspólności, należy przyjąć, że w obydwóch małżeństwach obowiązywał ustrój majątkowy wspólności ustawowej. W ustroju tym przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa należą co do zasady do majątku wspólnego (art. 31 § 1 zd. 1 *in fine* k.r.o.)

Katarzyna i Tadeusz zapłacili Janowi i Małgorzacie 650 000 zł. Jan i Małgorzata nabyli lokal za środki, które pochodziły z kredytu udzielonego w trakcie trwania małżeństwa, więc zasiły one ich majątek wspólny. Z kolei Katarzyna i Tadeusz kupili mieszkanie „za pieniądze zaoszczędzone w trakcie trwania małżeństwa z wynagrodzenia za pracę”. Wypłacone wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego, więc zakup lokalu nastąpił z majątku wspólnego Katarzyny i Tadeusza.

Zapłata pociągnęła za sobą zatem uszczuplenie tego majątku, a więc doszło do zubożenia Katarzyny i Tadeusza. Zapłacona suma zasiła majątek wspólny Jana i Małgorzaty (skoro prawo własności lokalu wchodziło do majątku wspólnego). Tym samym nastąpiło ich wzbogacenie. Zarówno zubożenie, jak i wzbogacenie jest konsekwencją tego samego zdarzenia prawnego – zapłaty, zachodzi więc między nimi związek uzasadniający wniosek, że Jan i Małgorzata uzyskali korzyść kosztem Katarzyny i Tadeusza.

Uzasadnienie przyjęcia jako podstawy roszczenia art. 494 § 1 w zw. z art. 560 § 1 k.c.

Przepis art. 560 § 1 k.c. przyznaje kupującemu uprawnienie do obniżenia ceny, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę. Przepis ten nie określa jednak skutków obniżenia ceny. W tym zakresie niektórzy przedstawiciele nauki przyjmują, że ze względu na podobny układ interesów stron, jak w przypadku odstąpienia od umowy, należy zastosować w drodze analogii art. 494 k.c., który określa skutki odstąpienia od umowy wzajemnej (taką jest umowa sprzedaży). Analogiczne stosowanie art. 494 § 1 k.c. w przypadku skutecznego obniżenia ceny oznaczać będzie, że sprzedawca ma obowiązek zwrotu jedynie części zapłaconej ceny (a nie zwrotu całości otrzymanego świadczenia). Ponieważ w stanie faktycznym kupujący nie byli konsumentami, nie będzie miał zastosowania § 2 art. 494 k.c., który określa termin wymagalności roszczenia o zwrot spełnionego świadczenia na rzecz konsumenta (gdy druga stroną jest przedsiębiorca).

Ad I. 1. d. Brak podstawy prawnej świadczenia.

Korzyść Jana i Małgorzaty w postaci otrzymanej ceny sprzedaży znajdowała swoją podstawę w łączącym ich z Katarzyną i Tadeuszem zobowiązaniu wynikającym z umowy sprzedaży. W chwili spełnienia świadczenia przez Katarzynę i Tadeusza korzyść Jana i Małgorzaty nie była więc bezpodstawną. Bezpodstawne wzbogacenie może jednak nastąpić także wskutek następczego odpadnięcia podstawy świadczenia, które wówczas staje się świadczeniem nienależnym (art. 410 k.c.).

Sprzedający, Jan i Małgorzata, mogliby być bezpodstawnie wzbogaceni kosztem kupujących, Katarzyny i Tadeusza, w zakresie części ceny sprzedaży, wskutek złożenia przez kupujących oświadczenia o obniżeniu ceny sprzedaży wadliwej rzeczy (art. 560 § 1 k.c.). Obniżenie ceny z tego tytułu mogłoby nastąpić w razie spełnienia następujących przesłanek:

- i. została zawarta ważna i skuteczna umowa sprzedaży nieruchomości
- ii. sprzedana rzecz ma wadę, o której kupujący nie wiedzieli (art. 556¹ § 1 i art. 557 § 1 k.c.);
- iii. wykrycie wady nastąpiło przed upływem pięciu lat od wydania kupującemu nieruchomości (art. 568 § 1 k.c.);
- iv. kupujący złożyli sprzedającym oświadczenie o obniżeniu ceny sprzedaży przed upływem roku od stwierdzenia wady (art. 568 § 3 w zw. z § 2 k.c.).

Ad. I.1.d.i. Zawarcie umowy

Strony zawarły ważną i skuteczną umowę sprzedaży nieruchomości. Strony złożyły zgodne oświadczenia, określając przedmiotowo istotne postanowienia umowy sprzedaży (oznaczenie przedmiotu sprzedaży i cenę). Została zachowana forma wymagana dla umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości (forma aktu notarialnego – art. 158 zd. 1 k.c.). Sprzedana nieruchomość wchodziła do majątku wspólnego sprzedawców i weszła do majątku wspólnego kupujących (zob. uwagi wcześniejsze). Ponieważ po stronie sprzedawców jak i po stronie kupujących umowę zawierali oboje małżonkowie, art. 37 § 1 k.r.o. nie miał zastosowania. W stanie faktycznym brak informacji, aby któryś z małżonków nie miał pełnej zdolności do czynności prawnych, żeby zachodziła wada oświadczenia któregośkolwiek małżonka zawierającego umowę. Nie zachodziły inne przyczyny nieważności umowy sprzedaży (np. sprzeczność tej umowy z prawem lub zasadami współżycia społecznego). Skuteczność umowy nie była uzależniona od warunku ani terminu.

Ad. I. 1. d. ii. Wada

Zgodnie z art. 556¹ § 1 zd. 1 k.c. wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Umowa sprzedaży obejmowała nieruchomość lokalową o powierzchni 100 m². Tymczasem faktycznie lokal ten miał powierzchnię 90 m². W tym zakresie niewątpliwie zachodziła więc niegodność rzeczy sprzedanej z umową i tym samym występowała wada przedmiotu sprzedaży. Przesłanka została spełniona.

Kupujący nie wiedzieli o wadzie w chwili zawierania umowy, co wynika ze stanu faktycznego, dlatego odpowiedzialność sprzedawców nie jest wyłączona na podstawie art. 557 § 1 k.c.

Odpowiedzialność z rękojmi za wady nie została w umowie sprzedaży wyłączona.

Ad. I. 1. d. ii. Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady

Zgodnie z art. 568 § 1 k.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna sprzedanej nieruchomości zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od wydania rzeczy kupującemu. Lokal został wydany kupującym w dniu zawarcia umowy, tj. 23 września 2018 r. Katarzyna powzięła wątpliwość co do rzeczywistej powierzchni lokalu na początku września 2023, a ich potwierdzenie uzyskała 14 września 2023 r. podczas wizyty w biurze spółdzielni mieszkaniowej. Tego samego dnia

dokonała także pomiaru mieszkania. Ten dzień można więc uznać za dzień stwierdzenia wady lokalu. Pięcioletni termin ograniczający odpowiedzialność sprzedających z tytułu rękojmi upływał 23 września 2023 r. Stwierdzenie wady w dniu 14 września 2023 r. nastąpiło zatem jeszcze przed upływem terminu. Przesłanka została spełniona.

Ad I. 1. d. iii. Złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny

Katarzyna zażądała od Jana i Małgorzaty zapłaty 130 000 zł wyjaśniając, że ma to być równowartość „brakującej” powierzchni lokalu. Można więc zinterpretować to oświadczenie jako oświadczenie o obniżeniu ceny rzeczy sprzedanej. Oświadczenie o obniżeniu ceny nie wymaga żadnej formy.

Zgodnie z art. 568 § 2 i 3 k.c. oświadczenie o obniżeniu ceny może być złożone w ciągu roku od stwierdzenia wady. Wada została stwierdzona 14 września 2023 r., a Jan i Małgorzata odebrali list polecony zawierający żądanie zwrotu części ceny 28 maja 2024 r. Tego dnia zatem oświadczenie zostało im złożone (art. 61 § 1 zd. 1 k.c.). Termin do złożenia oświadczenia upłynąłby 14 września 2024 r., wobec czego oświadczenie Katarzyny zostało złożone jeszcze przed upływem terminu.

Rozważenia wymaga jednak zagadnienie, czy Katarzyna mogła samodzielnie złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, bez współdziałania z Tadeuszem. Uprawnienia z umowy sprzedaży zawartej przez małżonków, jako nabyte w trakcie trwania małżeństwa, wchodziły w skład ich majątku wspólnego (art. 31 § 1 zd. 1 k.r.o.). Dotyczy to również uprawnienia do obniżenia ceny wadliwej rzeczy sprzedanej.

Z dniem uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód Katarzyny i Tadeusza ustało ich małżeństwo i ustrój wspólności ustawowej. Od tego dnia ustała wspólność łączna majątku wspólnego małżonków, który stał się przedmiotem wspólności w częściach ułamkowych (art. 43 § 1 k.r.o.). Do tego majątku znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o wspólności majątku spadkowego (zob. art. 46 k.r.o.) i o współwłasności w częściach ułamkowych (zob. art. 1035 k.c.), czyli art. 1036-1046 i art. 197-221 k.c.

Gdyby Katarzyna nie wykonała uprawnienia do obniżenia ceny wadliwej rzeczy, uprawnienie to mogłoby wygasnąć wskutek upływu terminu zawitego do jego wykonania (zob. wyżej). Z tego względu wykonanie uprawnienia do obniżenia ceny można uznać za czynność zachowawczą w rozumieniu art. 209 k.c. Czynności takie może samodzielnie wykonywać każdy ze współuprawnionych w częściach ułamkowych. Katarzyna mogła zatem samodzielnie złożyć uprawnienie o obniżeniu ceny ze skutkiem także wobec Tadeusza.

Żądanie Katarzyny zwrotu 130 000 zł należy zinterpretować jako oświadczenie o obniżeniu ceny o taką sumę. Zgodnie z art. 560 § 3 k.c. „obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady”. W przypadku wady polegającej na mniejszej powierzchni nieruchomości lokalowej niż zgodna z treścią umowy można uznać za miarodajną dla określenia zakresu obniżenia ceny wartość jednego metra kwadratowego. Zgodnie z umową cena za 1 m² wynosiła 6 500 zł. Jeśli więc różnica między określoną w umowie a rzeczywistą powierzchnią lokalu wynosiła 10 m², to cena powinna zostać obniżona o 65 000 zł.

W tym zakresie zapłata ceny stała się świadczeniem nienależnym i po stronie Katarzyny i Tadeusza powstało roszczenie o zwrot 65 000 zł. Zmiana siły nabywczej pieniądza – znajdująca odzwierciedlenie we wzroście cen mieszkań – mogłaby być ewentualnie uwzględniona w ramach sądowej waloryzacji świadczenia pieniężnego (art. 358¹ § 3 k.c.). Waloryzacja następuje jednak nie *ex lege*, a w drodze orzeczenia sądu. Katarzyna nie tylko nie uzyskała takiego orzeczenia, ale nawet nie wystąpiła do sądu z

powództwem o dokonanie waloryzacji. Z tego względu zwrotowi podlega suma nominalna nienależnego świadczenia, czyli 65 000 zł.

Rozważenia wymaga także zagadnienie, czy Katarzyna mogła dochodzić od Jana i Małgorzaty zapłaty całej bezpodstawnie uzyskanej korzyści. Zwrot bezpodstawnie uzyskanej części ceny jest świadczeniem pieniężnym, a więc podzielnym w myśl kryterium określonego w art. 379 § 2 k.c. Kwalifikacja taka prowadziłaby do podziału roszczenia o zwrot na dwie równe części (art. 379 § 1 k.c.), jako że roszczenie przysługiwało dwóm osobom: Katarzynie i Tadeuszowi. Wówczas Katarzyna byłaby uprawniona do żądania zwrotu jedynie połowy nadpłaconej ceny, czyli 32 500 zł. Co więcej, ze względu na wielość dłużników, wierzytelność i dług powinny ulec dalszemu podziałowi i w konsekwencji Katarzyna mogłaby żądać od Jana i Małgorzaty po 16 250 zł.

Możliwy do obrony jest jednak także pogląd, w myśl którego przepis art. 379 § 1 k.c. nie ma zastosowania do należących do majątku spadkowego wierzytelności o świadczenie podzielne, ze względu na szczególny charakter tego majątku i potrzebę zachowania go w stanie prawnej odrębności aż do działu spadku. Ze względu na odesłanie zawarte w art. 46 k.r.o. koncepcję tę można także odnieść do majątku wspólnego małżonków po ustaniu ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Wówczas należałoby przyjąć, że wierzytelność o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści weszła do niepodzielonego jeszcze majątku wspólnego Tadeusza i Katarzyny jako surogat wykonanego uprawnienia do obniżenia ceny. Do takiej wspólnej wierzytelności należałoby stosować przez analogię przepisy o wielości uprawnionych do świadczenia niepodzielnego. Zgodnie zatem z art. 381 § 1 k.c. każdy z wierzycieli mógłby żądać całego świadczenia. Żądanie Katarzyny byłoby więc uzasadnione w zakresie całego bezpodstawnego wzbogacenia, czyli 65 000 zł. Zarazem na mocy stosowanego *per analogiam* art. 380 § 1 k.c. należałoby przyjąć, że Jan i Małgorzata odpowiadają za zwrot korzyści jak dłużnicy solidarni. W konsekwencji Katarzyna mogłaby żądać całości lub części świadczenia od Jana i Małgorzaty łącznie lub od każdego z nich z osobna (art. 366 § 1 k.c.).

Należy zatem przyjąć, że roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści powstało w zakresie 65 000 zł i Katarzyna mogła żądać od Jana i Małgorzaty zapłaty po 16 250 zł. W razie opowiedzenia się za koncepcją niepodzielności wierzytelności ze względu na przynależność do majątku wspólnego małżonków przed jego podziałem, Katarzyna mogłaby żądać od Jana lub Małgorzaty zwrotu całej bezpodstawnie uzyskanej przez nich korzyści, tj. zapłaty 65 000 zł.

Rozważania dotyczące braku podstawy prawnej świadczenia (ad I. 1. d) należy także odpowiednio odnieść do przesłanki roszczenia o zwrot opartej na art. 494 § 1 k.c. w alternatywnym rozwiązaniu.

II. Aktualność roszczenia

Należy jednak rozważyć, czy roszczenie Katarzyny nie wygasło wskutek jej śmierci. Zgodnie z art. 922 § 1 k.c. prawa majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Roszczenie o zapłatę bezpodstawnie uzyskanej korzyści ma niewątpliwie charakter majątkowy. Nie jest to także prawo ściśle związane z osobą zmarłego, więc nie wygasło wskutek śmierci Katarzyny (art. 922 § 2 *a contrario*). Roszczenie o zwrot nadpłaconej ceny weszło zatem do spadku po Katarzynie.

Kolejnym krokiem jest ustalenie, komu przypadł spadek po zmarłej. Dziedziczenie może nastąpić na podstawie ustawy, chyba że zmarła osoba pozostawiła testament, zawierający powołanie do całego spadku (art. 926 § 1 i 2 k.c.).

Katarzyna bezpośrednio po wypadku złożyła oświadczenie, które mogłoby stanowić testament ustny. Testament ustny jest testamentem szczególnym, który można sporządzić jedynie w ustawowo określonych okolicznościach. Zgodnie z art. 952 § 1 k.c. okoliczności te stanowią alternatywnie:

1. obawa rychłej śmierci albo
2. brak możliwości lub znaczne trudności w zachowaniu zwykłej formy testamentu.

Z kazusu wiadomo, że Katarzyna złożyła oświadczenie w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia występującego po wypadku drogowym. Niewątpliwie zatem można w tym przypadku uznać występowanie obawy rychłej śmierci, bez względu na to czy przyjmuje się subiektywne, obiektywne czy mieszane rozumienie tej przesłanki. Już spełnienie przesłanki obawy rychłej śmierci uzasadniałoby posłużenie się przez spadkodawcę formą testamentu ustnego. Spełniona została jednak także druga przesłanka, ponieważ w okolicznościach poważnego wypadku drogowego z pewnością nie było możliwości sporządzenia testamentu notarialnego czy allograficznego, a sporządzenie testamentu holograficznego było co najmniej bardzo utrudnione.

Forma testamentu ustnego obejmuje ustne oświadczenie ostatniej woli w obecności co najmniej trzech świadków (art. 952 § 1 *in fine* k.c.). Oświadczenie Katarzyny zostało złożone wobec jej syna Krzysztofa, matki Pauliny oraz kierowcy, który zatrzymał się w celu dzielenia pomocy ofiarom wypadku. Forma testamentu ustanęgo została zatem zachowana.

Testament ustny Katarzyny zawierał tylko jedno rozrządzenie: powołanie do całego spadku Krzysztofa. Rozważenia wymaga zatem zagadnienie konsekwencji występowania w roli świadka testamentu osoby powoływanej w tym testamencie do dziedziczenia. W takim przypadku zachodzi po stronie powołanego spadkobiercy tzw. względna niezdolność do bycia świadkiem testamentu (art. 957 § 1 k.c.). Świadkiem testamentu nie mogła być także Paulina, która jako babka Krzysztofa jest jego krewną 2 stopnia w linii prostej. Konsekwencją owej niezdolności dwóch świadków testamentu jest nieważność postanowienia testamentu zastrzegającego korzyść na rzecz świadka (art. 957 § 2 zd. 1 k.c.). Powołanie do spadku Krzysztofa będącego zarazem świadkiem testamentu było zatem nieważne. Jako że stanowiło ono jedyne rozrządzenie zawarte w testamencie, jego nieważność jest równoważna nieważności całego testamentu. Wskutek sporządzenia przez Katarzynę testamentu ustnego nie doszło zatem do powołania spadkobiercy.

Nie doszło także do stwierdzenia treści testamentu w jeden ze sposobów określonych w art. 952 § 2 i 3 k.c.

Testament ustny nie mógł być więc podstawą dziedziczenia spadku po Katarzynie.

Dokument okazany przez Darię Krzysztofowi mógł stanowić kopię testamentu własnoręcznego Katarzyny. Zgodnie z art. 949 § 1 k.c. testament własnoręczny powinien być w całości napisany pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Kopia obejmowała tekst napisany odręcznie przez Katarzynę i podpisany przez nią. Brak było jednak daty. Uchybienie temu ostatniemu wymaganiu co do formy testamentu holograficznego należy oceniać według zasad określonych w art. 949 § 2 k.c. Zgodnie z powołanym przepisem brak daty na testamencie własnoręcznym nie pociąga za sobą jego nieważności, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. W kazusie nie ma informacji mogących uzasadniać wątpliwości co do zdolności testowania Katarzyny. Również ze względu na treść testamentu brak daty nie przysparza żadnych trudności interpretacyjnych. Wobec nieważności testamentu ustnego nie powstaje także wątpliwość co do stosunku testamentu holograficznego do innego testamentu. Mimo braku daty testament własnoręczny Katarzyny czyni zatem zadość minimalnym wymaganiom co do formy i jest ważny. W konsekwencji do całego spadku po Katarzynie zostałaby powołana jej córka, Daria. Wraz ze spadkiem przeszłoby (przeszły) na nią także roszczenie (roszczenia) o zwrot przez Jana i Małgorzatę bezpodstawnie zapłaconej części ceny.

Daria nie dysponowała oryginalnym dokumentem a jedynie kopią testamentu. Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa nie stoi to na przeszkodzie dziedziczeniu na podstawie testamentu. Nawet

jeżeli oryginalny dokument zaginął, jego treść może być ustalona za pomocą wszelkich dostępnych środków dowodowych, także kopii testamentu.

Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia nie wygaśnięło także na skutek odnowienia, potrącenia lub zwolnienia z długu, gdyż w stanie faktycznym nie ma mowy o takich zdarzeniach.

Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia nie wygaśnięło także na skutek wyzbycia się korzyści przez Jana i Małgorzatę (art. 409 k.c.). Po pierwsze, roszczenie to powstało na skutek złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, co oznacza, że sprzedawcy musieli się liczyć z koniecznością zwrotu części ceny. Po drugie, w stanie faktycznym nie ma informacji, żeby Jan i Małgorzata nie byli już wzbogaceni (wyzbyli się korzyści bezproduktywnie).

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści jest zatem aktualne i przysługuje Darii.

Uwagi dotyczące aktualności roszczenia należy odnieść odpowiednio także do roszczenia alternatywnego o zwrot zapłaconej ceny na podstawie stosowanego analogicznie art. 494 § 1 k.c. (prócz uwagi dotyczącej utraty korzyści).

III. Wymagalność roszczenia

Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ma charakter bezterminowy. Jego wymagalność zależy zatem, w myśl art. 455 k.c., od wezwania przez wierzyciela do zadośćuczynienia roszczeniu. Świadczenie powinno zostać spełnione niezwłocznie po owym wezwaniu.

Pismo Katarzyny skierowane do Jana i Małgorzaty zawierające żądanie zapłaty 130 000 zł należy potraktować nie tylko jako wykonanie uprawnienia do obniżenia ceny, ale także jako wezwanie do zwrotu nadpłaconej części ceny. Pismo to zostało odebrane przez adresatów 28 maja 2024 r. i wówczas mogli oni się zapoznać z treścią oświadczenia Katarzyny, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia (art. 61 § 1 k.c.). Zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści powinien nastąpić niezwłocznie po 28 maja 2024 r. Ze względu na charakter powinnego świadczenia pieniężnego, którego spełnienie nie wymaga szczególnych przygotowań, można przyjąć, że Jan i Małgorzata powinni zadośćuczynić roszczeniu Katarzyny nie później niż dwa tygodnie po wezwaniu do zapłaty, czyli 11 czerwca 2024 r. Najpóźniej następnego dnia, tj. 12 czerwca 2024 r. roszczenie stało się wymagalne. Wprawdzie Katarzyna zmarła 4 czerwca 2024 r., a więc przed nadejściem terminu wymagalności roszczenia, jednak na zasadzie sukcesji uniwersalnej skutki złożonego przez nią w dniu 28 maja 2024 r. oświadczenia przeszły na spadkobierczynię – Darię. Roszczenie jest zatem wymagalne.

Rozważania dotyczące wymagalności roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia są aktualne także dla alternatywnego rozwiązania i żądania zwrotu części zapłaconej ceny na podstawie art. 494 § 1 k.c. (nie ma zastosowania § 2, który określa termin wymagalności roszczenia o zwrot przysługującego konsumentowi, bo Katarzyna i jej mąż nie byli konsumentami). Do roszczenia o zwrot części zapłaconej ceny ma zastosowanie art. 455 k.c.

IV. Zaskarżalność roszczenia

Dla roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia nie został przewidziany żaden szczególny termin, więc termin przedawnienia wynosi 6 lat (art. 118 zd. 1 k.c.). Początek biegu tego terminu należy ustalić zgodnie z art. 120 § 1 zd. 2 k.c. ze względu na art. 455 k.c. Przedawnienie zaczęłoby bieg w chwili, w której stałoby się wymagalne, gdyby wierzyciel najwcześniej wezwał dłużnika do spełnienia świadczenia. W stanie faktycznym wezwanie do zwrotu zapłaconej ceny nastąpiło wraz z oświadczeniem o obniżeniu ceny. Zatem przedawnienie zaczęło biec w chwili, w której roszczenie stało

się wymagalne (bo Katarzyna wezwała sprzedawców do zwrotu świadczenia w najwcześniejszym momencie).

Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia przedawni się więc z końcem roku, w którym minie sześć lat od wymagalności roszczenia. Ponieważ roszczenie Darii stało się wymagalne nie wcześniej niż 28 maja 2024 r. termin przedawnienia jeszcze nie upłynął. Roszczenie jest zaskarżalne.

Rozważania dotyczące zaskarżalności są aktualne także dla alternatywnego rozwiązania i żądania zwrotu części zapłaconej ceny na podstawie art. 494 § 1 k.c. – termin przedawnienia wynosi tak samo 6 lat.

Odpowiedź: Daria może żądać od Jana i Małgorzaty zapłaty po 16 250 zł (względnie solidarnie od obydwójga dłużników kwoty 65 000 zł).

Kazus na egzamin z prawa cywilnego w dniu 2 września 2025 r.
Czas na rozwiązanie kazusu 180 min.

Piotr i Małgorzata od 20 lat żyli w nieformalnym związku. Piotr był żonaty z Patrycją, z którą pozostawał w faktycznej separacji (Piotr i Patrycja nigdy nie wystąpili o rozwód). Piotr w lipcu 2005 r. odziedziczył spadek po swoim ojcu wraz ze swoim rodzeństwem, w skład którego wchodziła niezabudowana nieruchomości (jako główny składnik spadku). W wyniku zawartej w 2006 r. umowy działu spadku (w formie aktu notarialnego) Piotr otrzymał nieruchomości na wyłączną własność bez obowiązku spłaty na rzecz swojego rodzeństwa (współspadkobierców), o czym wiedziała Małgorzata. W 2010 r. Małgorzata i Piotr postanowili zbudować na tej nieruchomości dom. Niedługo po rozpoczęciu budowy Piotr stracił pracę i stał się bezrobotny. Budowa domu była jednak kontynuowana za pieniądze, które Małgorzata zarabiała pracując za granicą jako dyrektor w banku. Po zakończeniu budowy w 2015 r. w domu mieszkał Piotr, zaś Małgorzata przebywała w nim w trakcie pobytów w Polsce. Małgorzata zamierzała zamieszkać w nim na stałe z Piotrem po zakończeniu pracy za granicą. W styczniu 2022 r., Piotr i Małgorzata postanowili się rozstać. Małgorzata zmarła w czerwcu 2025 r. Przed śmiercią napisała własnoręcznie do swojej najlepszej przyjaciółki Zosi list o treści: „Kochana Zosiu, ostatnio bardzo źle się czuję i coraz więcej myślę o śmierci. Gdybym umarła, to chciałabym, żebyś mogła odzyskać od Piotra to, co zainwestowałam w dom Piotra”. List ten podpisała „Twoja Gosia”. Małgorzata była osobą majątną, w chwili śmierci miała kilka mieszkań, dwa samochody i kilka milionów złotych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Małgorzatę przeżył jej syn, Tomasz, który urodził się, gdy Małgorzata była krótko zamężna w latach 90-tych XX w. (Tomasz nie był synem Piotra, a Małgorzata rozwiodła się w 1995 r.). Małgorzata nie miała innych krewnych. Zosia chciałaby zgodnie z wolą Małgorzaty odzyskać środki, które ta zainwestowała w dom, w którym przez lata mieszkała z Piotrem.

W pierwszej kolejności proszę zbadać, jakie roszczenie i przeciwko komu przysługiwałby Małgorzacie za jej życia w związku z finansowaniem budowy domu przed rozstaniem z Piotrem.

W drugiej kolejności proszę ocenić, w jaki sposób Zosia może zrealizować to roszczenie po śmierci Małgorzaty.

Ad. 1

Podstawą roszczenia przysługującego Małgorzacie mógłby być art. 405 k.c. (w zw. z art. 410 § 2) — bezpodstawne wzbogacenie

- Małgorzaty i Piotra nie łączył żaden stosunek prawny, równocześnie nie można Małgorzacie przypisać statusu posiadacza samoistnego nieruchomości — wiedziała, że nieruchomości nie należy do niej i nie władała nią jak właściciel; nie była też posiadaczem zależnym — była zatem dzierżycielem, wobec czego nie znajdują zastosowania przepisy

art. 224 i n. k.c. — W konsekwencji sytuację prawną konkubentów należy oceniać wedle przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Należy ustalić, czy roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia mogłoby przysługiwać Małgorzacie przeciwko Piotrowi, czy przeciwko Piotrowi i Patrycji, co zależy od ustalenia, do kogo należy nieruchomości, na której Małgorzata poczyniła inwestycję finansując budowę domu.

Piotr i Patrycja pozostawali w związku małżeńskim, a wobec braku innych informacji w treści kazusu należy przyjąć, że pozostawali we wspólności majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość weszła do spadku, który Piotr odziedziczył wspólnie ze swoim rodzeństwem. Nabył on więc udział we współwłasności tej nieruchomości, który wszedł do jego majątku osobistego (art. 33 pkt 2 k.r.o.) wobec braku informacji o odmiennej woli spadkodawcy. W wyniku umownego działu spadku Piotr stał się wyłącznym właścicielem nieruchomości bez obowiązku spłaty na rzecz pozostałych współspadkobierców, a zatem ponad udział przysługujący mu w prawie własności z tytułu dziedziczenia. Powstaje zatem pytanie, czy nabycie własności nieruchomości ponad udział wynikający z dziedziczenia następuje także do majątku osobistego Piotra. W orzecznictwie i nauce prezentowany jest pogląd, że w opisaney sytuacji prawo własności w całości wchodzi do majątku osobistego małżonka, który był (współ)spadkobiercą (i to nawet, gdyby ewentualna spłata pochodziła z majątku wspólnego spadkobiercy i jego małżonka, co w stanie faktycznym nie miało miejsca). Za wykładnią, zgodnie z którą cała nieruchomość wchodzi do majątku osobistego małżonka będącego spadkobiercą, przemawia argument, iż nabycie własności na skutek nieodpłatnego działu spadku zbliżone jest (w sensie ekonomicznym) do darowizny na rzecz tego spadkobiercy, który otrzymuje prawo własności bez obowiązku spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców, zaś art. 33 pkt 2 k.r.o. stanowi, że przedmioty majątkowe uzyskane w drodze darowizny wchodzi do majątku osobistego małżonka, który jest stroną takiej czynności. Tym samym należy uznać, iż nieruchomość zabudowana domem, którego budowa została sfinansowana przez Małgorzatę, stanowi wyłączną własność Piotra (prawo własności tej nieruchomości nie wchodzi do majątku wspólnego Piotra i jego żony Patrycji). Roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia może przysługiwać Małgorzacie wyłącznie do Piotra, ponieważ on jako właściciel nieruchomości wzbogaciłby się na skutek wybudowania na niej domu.

I. By roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia powstało, trzeba ustalić następujące przesłanki:

- Wzbogacenie — Piotr jest wzbogacony przez wzrost wartości jego nieruchomości o wartość inwestycji dokonanych przez Małgorzatę na budowę domu. Darowana mu przez rodziców nieruchomość była niezabudowana, natomiast na skutek nakładów poniesionych przez Małgorzatę stała się nieruchomością zabudowaną, przez co jej wartość wzrosła. Zbudowany dom za środki z wynagrodzenia Małgorzaty stał się częścią składową nieruchomości (art. 191 k.c.).

- Zubożenie — Małgorzata inwestowała ze swoich środków w budowę domu, zubożenie stanowi to, co ubyło z majątku Małgorzaty wskutek inwestycji.
- Tożsamość źródła wzbogacenia i zubożenia — wzbogacenie i zubożenie wynikają z inwestycji poczynionej przez Małgorzatę.
- Brak podstawy prawnej świadczenia — Kondycją, która mogła wystąpić w tym stanie faktycznym, jest nieosiągnięcie zamierzonego celu świadczenia — Małgorzata inwestowała w nieruchomość licząc na wspólne zamieszkiwanie z Piotrem w nieruchomości, wraz z ich rozstaniem i ostatecznym opuszczeniem domu przez Małgorzatę, trzeba ustalić, że cel świadczenia nie został osiągnięty.
- Nie zachodzą przesłanki z art. 411 k.c.:
 - Małgorzata świadczyła licząc, że związek się utrzyma, więc z istoty kondycji wynika, że nie można mówić o wyłączeniu obowiązku zwrotu z powodu wiedzy o braku zobowiązania do świadczenia (art. 411 pkt 1 k.c.)
 - Małgorzata inwestowała środki, licząc na wspólne życie z Piotrem; Piotr „wniósł” nieruchomość, na której postawiony był dom; konkubenci przez kilka lat wspólnie zamieszkiwali nieruchomość — rozważenia wymaga, czy w takim przypadku domaganie się całości inwestycji jest uprawnione, czy roszczenie nie powinno powstać w mniejszym zakresie, tj. w takim, w jakim nie czyni zadość zasadom współżycia społecznego (art. 411 pkt 2 k.c.)
 - Nie występują dalsze przesłanki z art. 411 k.c. (pkt 3 i 4).

Roszczenie o zwrot korzyści uzyskanej bez podstawy prawnej powstało na rzecz Małgorzaty i przysługiwało jej przeciwko Piotrowi.

II. Roszczenie nie wygasło:

Roszczenie jest aktualne — Piotr nie wyzbył się wzbogacenia (o ile dopuścić wyzbycie się wzbogacenia do świadczeń pieniężnych). Nie doszło do zbycia nieruchomości, na której za pieniądze zarobione przez Małgorzatę zbudowany został dom (art. 409 k.c.).

Nie występują inne zdarzenia uzasadniające wygaśnięcie roszczenia (np. potrącenie, zwolnienie z długu, odnowienie). Roszczenie o zwrot korzyści uzyskanej bez podstawy prawnej jest roszczeniem majątkowym, nie jest też ściśle związane z osobą zmarłego, nie wygasło z chwilą śmierci Małgorzaty ani nie przechodzi na inne osoby niezależnie od tego, czy są spadkobiercami (art. 922 k.c.)

III. Roszczenie jest wymagalne

Roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia jest roszczeniem bezterminowym i staje się wymagalne niezwłocznie po wezwaniu do jego spełnienia (art. 455 k.c.). Małgorzata nie wezwała Piotra za życia do zwrotu inwestycji (nie uczynił też tego nikt po jej śmierci). Roszczenie jest niewymagalne.

IV. Roszczenie jest zaskarżalne

Roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia przedawnia się na zasadach ogólnych, tj. w terminie sześciu lat, który ulega wydłużeniu do końca roku kalendarzowego (art. 118 k.c.). Początek biegu terminu ustala się zgodnie z art. 120 § 1 zd. 2 k.c. Najwcześniejszym możliwym terminem, w którym Małgorzata mogła wezwać do zwrotu inwestycji, był dzień, w którym Małgorzata opuściła dom po rozstaniu z Piotrem i było jasne, że cel świadczenia nie zostanie osiągnięty. Roszczenie nie uległo przedawnieniu i jest zaskarżalne.

Ad. 2

Zosia mogłaby dochodzić roszczenia do Piotra tylko o tyle, o ile nabyłaby je na podstawie testamentu. Bezpośrednie uprawnienie mogłaby uzyskać wyłącznie, gdyby była powołana do dziedziczenia lub dokonano by na jej rzecz zapisu windykacyjnego. Mogłaby być również beneficjentem zapisu zwykłego, co nie dawałoby jej bezpośredniego roszczenia do Piotra, a jedynie roszczenie do spadkobiercy o wykonanie zapisu, tj. przelew wierzytelności.

Należy więc kolejno ocenić:

- Czy Małgorzata pozostawiła po sobie testament — testamentem jest jednostronną czynnością prawną, która ma uregulować losy majątku na wypadek śmierci spadkodawcy — z napisanego przez Małgorzatę listu wynika, że chciała uregulować losy przynajmniej jednego prawa (roszczenia o do Piotra z bezpodstawnego wzbogacenia) wchodzącego w skład jej majątku — miała więc *animus testandi* (testament może być sporządzony w liście)
- Czy testament był ważny? — Małgorzata mogła sporządzić testament własnoręczny
 - Wymogi formalne — Małgorzata napisała list w całości pismem ręcznym i podpisała go. Podpis samym imieniem nie uniemożliwia ustalenia osoby testatora i spełnia wymóg stawiany przez art. 949 § 1 k.c. Brak informacji w kazusie o tym, czy testament zawierał datę, jednak brak daty nie pociąga za sobą w tym przypadku nieważności testamentu, bowiem Małgorzata nie sporządziła innych testamentów, nie ma też wątpliwości co do jej zdolności testowania ani brak daty nie powoduje wątpliwości co do treści testamentu (art. 949 § 2 k.c.)
 - Wymogi materialne — testament nie był testamentem wspólnym, nie został sporządzony przez pełnomocnika ani przedstawiciela, Małgorzata miała zdolność testowania, nie zachodzą też wady oświadczeń woli.

Testament Małgorzaty był więc ważny i nie został odwołany (brak informacji na ten temat w treści kazusu).

Kolejno należy ocenić treść rozrządzeń:

- Czy testament mógł powoływać Zosię do spadku? — Z treści testamentu wynika, że Małgorzata chciała, by Zosi przypadł tylko jeden składnik majątkowy (roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia), nadto miała ona bardzo pokaźny majątek, którym nie rozrzadziła w testamencie, co wyklucza uznanie Zosi za powołaną do spadku zgodnie z art. 961 k.c.
- Czy Zosia mogła otrzymać zapis windykacyjny? — Choć wierzytelność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia stanowi zbywalne prawo majątkowe i może być przedmiotem zapisu windykacyjnego (art. 981¹ § 2 pkt 2 k.c.), to jednak z treści testamentu nie wynika, by taka była wola testatora. Nadto, taki zapis może być uczyniony wyłącznie w testamencie notarialnym (art. 981¹ § 1 k.c.). Nakaz wykładni, która prowadzi do utrzymania rozrządzenia w mocy (art. 948 § 2 k.c.) przemawia także przeciwko przyjęciu, że wolą Małgorzaty było uczynienie tej wierzytelności przedmiotem zapisu windykacyjnego, który – w razie jego zamieszczenia w testamencie własnoręcznym – byłby nieważny.
- Czy Zosia mogła być beneficjentem zapisu zwykłego (art. 968 § 1 k.c.)? — Dokonując wykładni testamentu zgodnie z art. 948 § 1 k.c., której celem jest jak najpełniejsze urzeczywistnienie woli testatora, należy dojść do wniosku, że Małgorzata uczyniła w testamencie zapis zwykły, którego przedmiotem była wierzytelność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przysługująca jej do Piotra.

W konsekwencji Zosia jako beneficjent zapisu zwykłego mogłaby dochodzić od spadkobiercy przeniesienia na nią wierzytelności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Skoro w testamencie nie powoływano nikogo do spadku, następuje dziedziczenie ustawowe (art. 926 § 2 k.c.). Jedyną żyjącą osobą z kręgu spadkobierców ustawowych jest Tomasz, syn Małgorzaty, który będzie dziedziczył spadek po niej zgodnie z art. 931 § 1 k.c. Jako spadkobierca Tomasz odpowiada za wykonanie zapisów, jest więc zobowiązany do przelania na Zosię wierzytelności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przysługującej Małgorzacie (zob. art. 510 § 2 k.c.).

Wymagalność roszczenia o wykonanie zapisu

W braku odmiennej woli spadkodawcy roszczenie o wykonanie zapisu staje się wymagalne niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu (art. 970 k.c.). Ze stanu faktycznego nie wynika, żeby testament został ogłoszony, więc roszczenie jest niewymagalne.

Zaskarżalność roszczenia o wykonanie zapisu

Roszczenie o wykonanie zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu (art. 981 k.c.). Termin przedawnienia nie zaczął jeszcze biec.

Zosia jest więc uprawniona, żeby wystąpić przeciwko Tomaszowi z roszczeniem o przelanie wierzytelności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, która przysługiwała Małgorzacie względem Piotra w związku z poczynionymi przez nią inwestycjami na dom. Dopóki zapis (zwykły) nie zostanie wykonany, Zosia nie może się jednak domagać od Piotra zwrotu dokonanej przez Małgorzatę inwestycji.